

**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2023-2024**

DREPT CIVIL

TEMATICĂ

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:

- art. 30 – libertatea de exprimare;
- art. 44 – dreptul de proprietate privată;
- art. 46 – dreptul la moștenire;
- art. 48 – familia;
- art. 136 – proprietatea.

II. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1. Titlul preliminar. Despre legea civilă:

- dispoziții generale;
- aplicarea legii civile;
- interpretarea și efectele legii civile;
- publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice.

2. Căsătoria:

- regimul comunității legale;
- desfacerea căsătoriei (cazurile de divorț; efectele divorțului).

3. Rudenia:

- dispoziții generale;
- filiația (stabilirea filiației; situația legală a copilului).

4. Autoritatea părintească:

- dispoziții generale;
- drepturile și îndatoririle părintești;
- exercitarea autorității părintești;
- decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

5. Obligația de întreținere:

- dispoziții generale;
- persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;
- condițiile obligației de întreținere;
- stabilirea și executarea obligației de întreținere.

6. Bunurile și drepturile reale în general:

- despre bunuri în general (despre distincția bunurilor, produsele bunurilor);
- drepturile reale în general.



7. Proprietatea privată:

- dispoziții generale (conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată; apărarea dreptului de proprietate privată);
- accesiunea (dispoziții generale; accesiunea imobiliară artificială);
- limitele juridice ale dreptului de proprietate privată (limite legale; limite convenționale; limite judiciare);
- proprietatea comună (dispoziții generale; coproprietatea obișnuită; coproprietatea forțată, proprietatea comună în devălmășie; partajul);
- proprietatea periodică.

8. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată:

- superficia;
- uzufructul (dispoziții generale; drepturile și obligațiile uzufructuarului și ale nudului proprietar; stingerea uzufructului);
- uzul și abitația;
- servituțile (dispoziții generale; drepturile și obligațiile proprietarilor; stingerea servituților).

9. Proprietatea publică:

- dispoziții generale;
- drepturile reale corespunzătoare proprietății publice (dispoziții generale; dreptul de administrare; dreptul de concesiune; dreptul de folosință cu titlu gratuit).

10. Cartea funciară:

- dispoziții generale;
- înscrierea drepturilor tabulare;
- notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice;
- rectificarea înscrisurilor de carte funciară.

11. Posesia:

- dispoziții generale;
- viciile posesiei;
- efectele posesiei (dispoziții generale; dobândirea proprietății mobiliare prin posesie de bună-credință; ocupațiunea; dobândirea fructelor prin posesie de bună-credință);
- acțiunile posesorii.

12. Dispoziții referitoare la moștenire în general:

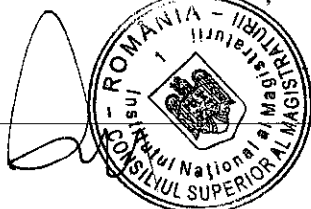
- dispoziții generale;
- condițiile generale ale dreptului de a moșteni;

13. Moștenirea legală:

- dispoziții generale;
- reprezentarea succesorală;
- moștenitorii legali (soțul supraviețuitor; descendenții defunctului; ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați; ascendenții ordinari; colateralii ordinari).

14. Liberalitățile:

- dispoziții comune (dispoziții preliminare; capacitatea în materie de liberalități; substituțiile fideicomisare; liberalitățile reziduale; revizuirea condițiilor și a sarcinilor; dispoziții speciale);
- donația (încheierea contractului; efectele donației; revocarea donației; donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți).



15. Transmisiunea și partajul moștenirii:

- transmisiunea moștenirii (dispoziții generale; acceptarea moștenirii; renunțarea la moștenire; sezina; petiția de ereditate; certificatul de moștenitor);
- partajul succesoral și raportul (dispoziții generale referitoare la partajul succesoral).

16. Izvoarele obligațiilor:

- contractul (dispoziții generale; diferite categorii de contracte; încheierea contractului; nulitatea contractului; interpretarea contractului; efectele contractului; reprezentarea; cesiunea contractului, încetarea contractului);
- actul juridic unilateral (dispoziții generale, actul unilateral ca izvor de obligații);
- răspunderea civilă (dispoziții generale; cauze exoneratoare de răspundere; răspunderea pentru fapta proprie; răspunderea pentru fapta altuia; răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri; repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale).

17. Modalitățile obligațiilor:

- dispoziții generale;
- condiția;
- termenul.

18. Obligațiile complexe:

- obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile;
- obligațiile solidare (obligațiile solidare între creditori; obligațiile solidare între debitori);

19. Executarea obligațiilor:

- plata (dispoziții generale; subiectele plății; condițiile plății; dovada plății; imputația plății; punerea în întârziere a creditorului);
- executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale; punerea în întârziere a debitorului; executarea silită în natură; executarea prin echivalent; rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor; cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);
- mijloacele de protecție a drepturilor creditorului (măsurile conservatorii; acțiunea oblică; acțiunea revocatorie).

20. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

- cesiunea de creanță (cesiunea de creanță în general; cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător);
- subrogația;
- preluarea datoriei (dispoziții generale; preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul);
- novația.

21. Stingerea obligațiilor:

- dispoziții generale;
- compensația;
- confuziunea;
- remiterea de datorie;
- imposibilitatea fortuită de executare.

22. Restituirea prestațiilor:

- dispoziții generale;
- modalitățile de restituire;
- efectele restituirii față de terți.



23. Diferite contracte speciale:

- contractul de vânzare (dispoziții generale; vânzarea bunurilor imobile; vânzarea moștenirii; alte varietăți de vânzare);
- contractul de locațiune (dispoziții generale; reguli particulare în materia închirierii locuințelor; reguli particulare în materia arendării);
- contractul de mandat [dispoziții comune; mandatul cu reprezentare; mandatul fără reprezentare (dispoziții generale)];
- contractul de împrumut (dispoziții generale, împrumutul de folosință, împrumutul de consumație);
- contractul de întreținere.

24. Prescripția extinctivă:

- dispoziții generale;
- termenul prescripției extinctive;
- cursul prescripției extinctive (începutul prescripției extinctive; suspendarea prescripției extinctive; întreruperea prescripției extinctive);
- împlinirea prescripției.

25. Regimul general al termenelor de decădere

26. Calculul termenelor

III. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul I - Dispoziții generale;
- Capitolul II - Dispoziții cu privire la titlul preliminar al Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1);
- Capitolul IV - Dispoziții cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 33 -36; art. 39-47 și art. 50 - 51);
- Capitolul V - Dispoziții cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 55 - 81);
- Capitolul VI - Dispoziții cu privire la cartea a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 91 - 96);
- Capitolul VII - Dispoziții cu privire la cartea a V-a "Despre obligații" a Codului civil și cu privire la unele legi (Secțiunea 1: art. 102 - 103, art. 105 - 109, art. 110 indice 1 - 125, art. 128 - 130, art. 142);
- Capitolul VIII - Dispoziții cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil (Secțiunea 1).

IV. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul II: art. 21 - 37.

V. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- Capitolul 1 și Capitolul II (art. 1 – 53).

VI. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;



- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.



BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

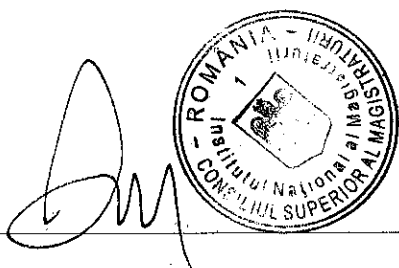
1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.



DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMATICĂ

I. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003:

- art. 21 - accesul liber la justiție;
- art. 24 - dreptul la apărare;
- art. 127 - caracterul public al dezbaterilor;
- art. 128 - folosirea limbii materne și a interpretului în justiție.

II. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea legii de procedură civilă:

- legea aplicabilă proceselor noi;
- legea aplicabilă proceselor în curs;
- legea aplicabilă mijloacelor de probă;
- legea aplicabilă hotărârilor.

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

- judecătorul; incompatibilitatea;
- părțile (folosința și exercițiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată, reprezentarea părților în judecată; asistența judiciară);
- participarea Ministerului Public în procesul civil.

5. Competența:

- competența materială (competența după materie și valoare; determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță);
- competența teritorială;
- dispoziții speciale;
- incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea, strămutarea proceselor și delegarea instanței).

6. Actele de procedură:

- forma cererilor;
- citarea și comunicarea actelor de procedură;
- nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele procedurale

8. Procedura în fața primei instanțe:

- sesizarea instanței de judecată (dispoziții generale; cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională;
- judecata [dispoziții generale; cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procedurale și probele, cu excepția subsecțiunii a 4-a "Administrarea probelor de către avocați și consilieri juridici"); dezbaterile în fond a procesului; deliberarea și pronunțarea hotărârii];



- unele incidente procedurale (renunțarea la judecată; renunțarea la dreptul pretins; suspendarea procesului; primirea cererii);
- hotărârile judecătorești (dispoziții generale; hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor; hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților; îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor, executarea provizorie, cheltuielile de judecată).

9. Căile de atac:

- dispoziții generale;
- apelul (obiectul apelului principal; situațiile în care partea nu poate face apel principal; termenul de apel; întreruperea termenului de apel; rejudecarea după anularea cu trimitere; neînfruntarea situației în propria cale de atac);
- căile extraordinare de atac: recursul (obiectul recursului; termenul de recurs; judecata în fond după casarea cu trimitere; neînfruntarea situației în propria cale de atac); contestația în anulare; revizuirea.

10. Procedura necontencioasă judiciară:

- dispoziții generale;
- dispoziții speciale.

11. Executarea silită:

- titlul executoriu;
- participanții la executarea silită;
- efectuarea executării silite [sesizarea organului de executare (creanța certă, lichidă și exigibilă; cererea de executare silită; înregistrarea cererii de executare; încuviințarea executării silite; înștiințarea debitorului; somația; excepții de la comunicare; cheltuielile de executare); primirea executării silite];
- prescripția dreptului de a obține executarea silită;
- contestația la executare;
- întoarcerea executării;
- urmărirea mobilă (poprirea).

12. Procedurile speciale:

- procedura divorțului [dispoziții comune; divorțul remediu (divorțul prin acordul părților; divorțul din motive de sănătate); divorțul din culpa soților];
- procedura partajului judiciar;
- procedura ordonanței președințiale;
- procedura ordonanței de plată;
- procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept.

III. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare:

- Titlul I;
- Titlul II;
- Titlul III: art. 14 alin. (2);
- Titlul V: art. 76; art. 83 lit. k).

IV. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare:

- Capitolul II, secțiunea a doua, art. XII, art. XIII, art. XIV și art. XVIII.



V. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative:

- art. III și art. IV.

VI. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare

VII. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

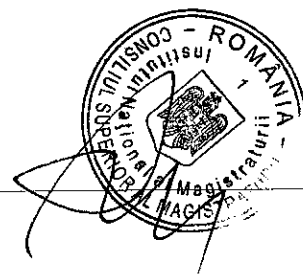
VIII. Jurisprudență:

- deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;

- deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Prezenta tematică este organizată prin raportare la structura actelor normative ce intră în alcătuirea sa.



BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

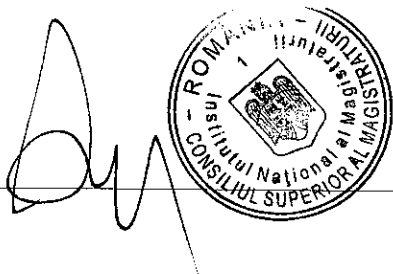
1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr.767/2003;
2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
6. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

II JURISPRUDENȚĂ:

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.



**Tematica și bibliografia
concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii
2023- 2024**

DREPT PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

- 1.1 Principii generale
- 1.2 Aplicarea legii penale în timp

2. Infrațiunea

- 2.1 Dispoziții generale
- 2.2 Cauzele justificative
- 2.3 Cauzele de neimputabilitate
- 2.4 Tentativa
- 2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
- 2.6 Autorul și participanții

3. Pedepsele

- 3.1 Categoriile pedepselor
- 3.2 Pedepsele principale
- 3.3 Pedepsa accesorie și pedepsele complementare
- 3.4 Calculul duratei pedepselor
- 3.5 Individualizarea pedepselor:
 - dispoziții generale
 - circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
 - renunțarea la aplicarea pedepsei
 - amânarea aplicării pedepsei
 - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
 - liberarea condiționată

4. Măsurile de siguranță

- 4.1 Dispoziții generale
- 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

5. Minoritatea

- 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului
- 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
- 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate
- 5.4 Dispoziții comune

6. Răspunderea penală a persoanei juridice

- 6.1 Dispoziții generale
- 6.2 Dispoziții comune



- 7. Cauzele care înlătură răspunderea penală**
- 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei**
- 9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării**
- 10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (art.172- art.187)**

PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra persoanei

- 1.1 Infracțiuni contra vieții - art.188-192
- 1.2 Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art.193- art.198
- 1.3 Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art.199- art.200
- 1.4 Infracțiuni contra libertății persoanei – art.205- art.208
- 1.5 Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art.218- art.223
- 1.6 Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art.224- art.225

2. Infracțiuni contra patrimoniului

- 2.1 Furtul – art.228- art.232
- 2.2 Tălhăria și pirateria -art.233- art.234, art.236- art.237
- 2.3 Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – art.238, art.242- art.244, art.248
- 2.4 Distrugerea și tulburarea de posesie – art.253- art.256
- 2.5 Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave – art.256¹

3. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

- 3.1 Infracțiuni contra autorității - art.257- art.258

4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art.266 - art 273, art.279 - art 281, art. 283, art.285 - art.288

5. Infracțiuni de corupție și de serviciu

- 5.1 Infracțiuni de corupție – art.289- art.292
- 5.2 Infracțiuni de serviciu – art.295- art.298, art.308- art.309

6. Infracțiuni de fals

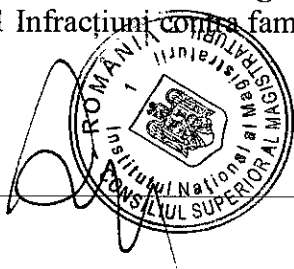
- 6.1 Falsuri în înscrisuri – art.320-323, art.326-327

7. Infracțiuni contra siguranței publice

- 7.1 Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice – art.334- art.338

8. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

- 8.1 Infracțiuni contra familiei – art.377- art.379



BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului penal, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.



DREPT PROCESUAL PENAL

TEMATICĂ

PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

1. Acțiunea penală
2. Acțiunea civilă

III. Participanții în procesul penal

1. Dispoziții generale
2. Competența organelor judiciare
 - Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești
 - Competența teritorială a instanțelor judecătorești
 - Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești
 - Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară
 - Organele de urmărire penală și competența acestora
 - Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare)
3. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora
4. Inculpatul și drepturile acestuia
5. Partea civilă și drepturile acesteia
6. Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia
7. Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale
2. Audierea persoanelor
3. Identificarea persoanelor și a obiectelor
4. Metode speciale de supraveghere și cercetare
5. Conservarea datelor informatice
6. Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
7. Expertiza și constatarea
8. Cercetarea locului faptei și reconstituirea
9. Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
10. Mijloacele materiale de probă
11. Înscrisurile

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive
 - Dispoziții generale



- Reținerea
 - Controlul judiciar
 - Controlul judiciar pe cauciune
 - Arestul la domiciliu
 - Arestarea preventivă
 - Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive
 - Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art.249-252, art.253-256)

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale și mandatul de aducere
2. Termenele
3. Cheltuielile judiciare
4. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor omisiuni vădite
5. Nulitățile
6. Amenda judiciară



PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală

1. Dispoziții generale
2. Sesizarea organelor de urmărire penală
3. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror
4. Efectuarea urmăririi penale
5. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
6. Reluarea urmăririi penale
7. Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală

II. Camera preliminară

III. Judecata

1. Dispoziții generale
2. Judecata în primă instanță
3. Contestația
4. Apelul (art. 408-421)
5. Căi extraordinare de atac
 - Contestația în anulare
 - Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)
 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției
2. Procedura în cauzele cu infractori minori
3. Procedura reabilitării

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale (art.550-554)
2. Dispoziții comune (art.597-601¹)



BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații pot consulta lucrări de specialitate juridică relevante în raport de tematica stabilită.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (legislația în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului):

- Constituția României;
- Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

II. JURISPRUDENȚĂ:

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
- Soluțiile de admitere pronunțate de CCR în cauze privind excepții și obiecții de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului de procedură penală, care se referă la obiectul tematicii, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

NOTĂ:

Nu este permisă deținerea și consultarea, de către candidați, a legislației, a jurisprudenței și a lucrărilor de specialitate juridică în timpul concursului.



1 În ceea ce privește contractul de împrumut de consumație care are ca obiect o sumă de bani:

- A. dacă împrumutul este cu titlu gratuit, termenul de restituire se prezumă a fi stipulat numai în favoarea împrumutatului;
- B. până la proba contrară, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit;
- C. dacă nu a fost convenit un termen de restituire, obligația de restituire trebuie executată, în toate cazurile, de îndată.

2 În ipoteza înstrăinării bunului imobil dat în locațiune:

- A. plata anticipată a chiriei nu poate fi opusă dobânditorului decât dacă a fost înscrisă în cartea funciară înainte ca înstrăinarea să devină opozabilă locatarului, chiar dacă a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale;
- B. dreptul locatarului este opozabil dobânditorului, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară datei certe a înstrăinării, chiar dacă locațiunea nu a fost notată în cartea funciară;
- C. dacă părțile contractului de locațiune convin astfel, locațiunea încetează.

3 În ceea ce privește promisiunea de a contracta:

- A. dacă, mai înainte ca promisiunea unilaterală de cumpărare a unui bun individual determinat să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă;
- B. dacă nu se prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare se poate nota în cartea funciară, în termen de 6 luni de la data încheierii acesteia;
- C. dreptul la acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare se prescrie în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

4 Sunt supuse notării în cartea funciară:

- A. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
- B. drepturile de suprafață afectate de o condiție suspensivă;
- C. drepturile de proprietate asupra unor imobile.

5 În ceea ce privește mandatul cu reprezentare:

- A. mandantul poate revoca mandatul, expres sau tacit, cu excepția cazului în care mandatul a fost declarat irevocabil;
- B. când a fost dat aceluiși mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, mandatul poate fi revocat de către unul dintre mandanți, fără acordul celorlalți;
- C. mandantul care revocă mandatul rămâne ținut să își execute obligațiile față de mandatar.

6 În ceea ce privește contractul de întreținere:

- A. dacă prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective, se poate cere rezoluțiunea contractului;
- B. caracterul său personal poate fi invocat de părți pentru a se opune acțiunii în revocarea contractului introduse de creditorii acestora;
- C. încheiat pe durată determinată, acesta încetează la expirarea duratei respective, cu excepția cazului când creditorul întreținerii decedează mai devreme.

7 În ceea ce privește prescripția extinctivă:

- A. în cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terță persoană, prescripția dreptului la acțiunea în anularea actului juridic începe să curgă, dacă prin lege nu se prevede altfel, de la data când terțul a cunoscut existența cauzei de nulitate, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic respectiv;
- B. întreruperea prescripției împotriva fideiursorului produce efecte și în privința debitorului principal;
- C. cel care a executat de bunăvoie obligația după ce termenul de prescripție s-a împlinit are dreptul să ceară restituirea prestației, dacă la data executării nu știa că termenul de prescripție era împlinit.

8 Produsele bunurilor:

- A. se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. se cuvin, ca regulă, titularului dreptului de uzufruct;
- C. nu includ producția și sporul animalelor.

9 În ceea ce privește dezmembrămintele dreptului de proprietate:

- A. când bunul dat în uzufruct a fost distrus în parte dintr-un caz fortuit, uzufructul continuă asupra părții rămase;
- B. bunul ce face obiectul dreptului de uz poate fi închiriat;
- C. servitutea de vedere este o servitute necontinuuă.

10 Posesia unui bun imobil încetează:

- A. prin depozitare, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de 6 luni;
- B. prin transformarea sa în detenție precară;
- C. prin exercitarea sa de către posesor cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului.

11 Prestația compensatorie:

- A. nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei;
- B. se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 10 ani;
- C. poate fi cumulată cu pensia de întreținere solicitată fostului soț.

12 În cazul în care a fost promisă în mod public o recompensă în schimbul executării unei prestații:

- A. dacă prestația a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se împarte între ele, potrivit contribuției fiecăreia la obținerea rezultatului, iar dacă aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal;
- B. revocarea promisiunii, realizată în aceeași formă în care a fost făcută publică promisiunea, nu produce efecte față de cel care, mai înainte de publicarea revocării, a executat prestația;
- C. nu există obligația de a face plata recompensei atunci când cel care a executat prestația nu cunoștea existența promisiunii.

13 În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală:

- A. dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de victimă;
- B. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund, în niciun caz, de prejudiciul cauzat printr-o faptă ilicită;
- C. la stabilirea despăgubirii se are în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data pronunțării hotărârii judecătorești prin care debitorul este obligat la repararea prejudiciului cauzat creditorului prin fapta ilicită.

14 Contractul:

- A. nu este valabil atunci când cauza acestuia nu este prevăzută expres în conținutul său;
- B. se consideră, de asemenea, încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornice între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod;
- C. încheiat de o parte aflată în stare de necesitate poate fi anulat, pentru acest motiv, chiar dacă cealaltă parte nu a profitat de această împrejurare.

15 În ceea ce privește stipulația pentru altul:

- A. beneficiarul dobândește, prin efectul stipulației, dreptul de a cere direct stipulantului executarea prestației;
- B. stipulația poate fi acceptată și după decesul stipulantului, dar nu după decesul promitentului;
- C. creditorii stipulantului nu pot revoca stipulația.

16 În ceea ce privește obligațiile solidare:

- A. dacă obligația este solidară între creditori, debitorul se poate libera, în toate cazurile, plătind oricărui dintre creditori solidari;
- B. dacă obligația este solidară între debitori, există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligați sub modalități diferite;
- C. hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari profită, în toate cazurile, și celorlalți codebitori solidari.

17 În ceea ce privește executarea de bunăvoie a obligației:

- A. plata făcută de către un terț creditorului stinge obligația dacă este făcută pe seama debitorului, ipoteză în care terțul se subrogă, în toate cazurile, în drepturile creditorului plătit;
- B. data plății făcute prin virament bancar este data la care instituția de credit a creditorului confirmă, în scris, efectuarea plății de către debitor, la cererea acestuia din urmă;
- C. remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanței, făcută de creditor către fideiutor, naște prezumția stingerii obligației prin plată.

18 În cazul neexecutării unei obligații:

- A. de a nu face, creditorul nu este îndreptățit să ceară instanței încuviințarea de a înlătura, pe cheltuiala debitorului, ceea ce acesta din urmă a făcut cu încălcarea obligației de a nu face;
- B. de a face, dacă debitorul nu este de drept în întârziere, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să o execute el însuși, sub singura condiție a punerii în întârziere a debitorului;
- C. creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea executare este imposibilă.

19 În ceea ce privește executarea prin echivalent a obligației contractuale:

- A. daunele-interese moratorii nu pot depăși, în niciun caz, nivelul dobânzii legale;
- B. la stabilirea daunelor-interese nu se ține seama, în niciun caz, de prejudiciile viitoare;
- C. debitorul nu se poate libera alegând plata despăgubirii convenite prin clauza penală în locul executării în natură a obligației principale.

20 În ceea ce privește rezoluțiunea unilaterală:

- A. declarația de rezoluțiune nu poate, în niciun caz, să privească o parte a contractului;
- B. declarația de rezoluțiune a unui contract de vânzare se înscrie în cartea funciară a imobilului vândut pentru a fi opozabilă terților;
- C. declarația de rezoluțiune devine irevocabilă, în toate cazurile, de la data comunicării ei către debitor.

21 În materia cesiunii de creanță:

- A. dacă cesiunea a fost interzisă prin convenția cedentului cu debitorul, cesiunea nu produce, în niciun caz, efecte în privința debitorului;
- B. creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei sume de bani nu poate fi cedată în parte decât dacă obligația este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod substanțial, mai oneroasă pentru debitor;
- C. cesiunea este opozabilă fideiursorului sub singura condiție ca formalitățile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii să fi fost îndeplinite față de debitorul însuși.

22 Obligația se stinge:

- A. prin remitere tacită de datorie;
- B. dacă debitorul principal, pentru a se libera față de creditorul său, opune compensația pentru ceea ce acesta din urmă datorează fideiursorului;
- C. în toate cazurile, la data cesiunii de creanță, atunci când în locul prestației inițiale este cedată o creanță.

23 În materie de moștenire legală:

- A. prin mențiune expresă în act autentic notarial pot fi înlăturate efectele nedemnității judiciare, dar nu și cele ale nedemnității de drept;
- B. poate fi reprezentată și o persoană lipsită de capacitatea de a moșteni;
- C. dacă vin în concurs soțul supraviețuitor, un ascendent privilegiat și doi colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de două treimi din moștenire, ascendentului privilegiat revenindu-i jumătate din această parte.

24 În ceea ce privește renunțarea la moștenire:

- A. dreptul la acțiunea în anularea renunțării se prescrie în termen de 6 luni, care curge, în toate cazurile, din momentul în care titularul dreptului la acțiune a cunoscut cauza de nulitate relativă;
- B. creditorii succesibilului care a renunțat la moștenire în fraudă lor pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește;
- C. reprezentarea nu operează dacă reprezentantul a renunțat la moștenirea lăsată de reprezentat.

25 Sub regimul comunității legale:

- A. bunurile care înlocuiesc un bun propriu al unuia dintre soți sunt bunuri comune;
- B. este anulabil actul de dobândire a unui bun comun de către unul dintre soți pentru motivul lipsei acordului expres al celuilalt soț;
- C. soții răspund cu bunurile comune pentru repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.

26 Contradictorialitatea, principiu fundamental al procesului civil:

- A. presupune, printre altele, că instanța nu poate hotărî, în niciun caz, asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților;
- B. nu obligă instanța să supună discuției părților calificarea juridică exactă a actelor și faptelor deduse judecătii, din moment ce calificarea este atributul exclusiv al instanței;
- C. presupune, printre altele, că părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu.

27 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. în cazul mandantului care beneficiază de consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviințarea tutorelui acesteia;
- B. mandatarul neavocat al persoanei fizice, licențiat în drept și frate al acesteia, nu poate pune concluzii, fără a fi asistat de avocat, decât în fața judecătoriei;
- C. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește, în toate cazurile, prin înscris sub semnătură privată.

28 Cererile incidentale:

- A. sunt cele prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare;
- B. se judecă, în toate cazurile, de instanța competentă material pentru cererea principală;
- C. pot fi formulate și în cadrul unui proces de divorț aflat în curs de desfășurare.

29 Calitatea procesuală:

- A. este o condiție de exercitare a acțiunii civile;
- B. se poate transmite, în cursul procesului, doar legal;
- C. este verificată în etapa scrisă a judecătii de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, dispunându-se anularea cererii în cazul în care reclamantul nu a indicat, în termen legal, un pârât care să aibă calitate procesuală pasivă.

30 Cererea de recuzare:

- A. privitoare la alți judecători decât cei care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare va fi judecată de instanța ierarhic superioară;
- B. a grefierului va arăta, printre altele, și probele de care partea înțelege să se folosească în dovedirea acesteia;
- C. a judecătorului, formulată verbal, va fi anulată pentru nerespectarea formei scrise prevăzute de lege.

31 Cererea de intervenție voluntară principală:

- A. se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;
- B. se poate face și în instanța de recurs, cu acordul expres al părților;
- C. va fi admisă în principiu doar dacă este dovedită condiția interesului intervenientului de a interveni în proces, spre deosebire de cererea de intervenție voluntară accesorie, în privința căreia legea nu prevede această condiție.

32 În ipoteza în care cererea de chemare în judecată este formulată de mai mulți reclamanți:

- A. judecătorul nu poate dispune introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane, decât cu acordul tuturor reclamanților;
- B. ca regulă, actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia;
- C. împotriva aceluiași pârât, fiind solicitate pretenții proprii în temeiul unor raporturi juridice distincte și fără legătură între ele, determinarea instanței competente se face ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt.

33 Tribunalul judecă:

- A. în primă instanță, cererile posesorii, în ipoteza în care valoarea obiectului cererii depășește suma de 200.000 de lei;
- B. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- C. doar în primă instanță și ca instanță de apel, dar nu și ca instanță de recurs.

34 Se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul:

- A. acțiunile posesorii privind acel imobil;
- B. cererile privitoare la moștenire, până la ieșirea din indiviziune, dacă în masa succesorală a defunctului este cuprins și acel imobil;
- C. cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară privind acel imobil.

35 Poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond:

- A. excepția neîndeplinirii procedurii prealabile, indiferent de obiectul procesului în care a fost invocată;
- B. excepția conexității;
- C. excepția litispendenței.

36 Constituie un termen legal care nu poate fi redus de judecător:

- A. termenul pentru înmânarea citației;
- B. termenul de 10 zile de la primirea de către reclamant a comunicării adresei instanței, prin care i se comunică acestuia lipsurile cererii de chemare în judecată și i se solicită efectuarea completărilor și a modificărilor dispuse în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia;
- C. termenul pentru depunerea întâmpinării.

37 Nulitatea este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

- A. timbrarea cererii de chemare în judecată;
- B. reprezentarea procesuală;
- C. cuprinsul citației.

38 Cererea de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunțate în etapa verificării și a regularizării acesteia:

- A. se formulează în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii;
- B. se judecă fără citarea părților;
- C. se admite dacă măsura anulării a fost dispusă eronat.

39 Cererea reconvențională:

- A. nu se comunică părților decât atunci când legea prevede expres;
- B. este inadmisibilă dacă este formulată în procedura partajului judiciar;
- C. având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorț se poate depune de soțul pârât cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal în procesul de divorț, pentru faptele petrecute înainte de această dată.

40 În ceea ce privește judecata procesului:

- A. aceasta are loc la sediul instanței, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. în cazurile în care cercetarea procesului în ședință publică ar aduce atingere vieții private a părților, instanța, numai la cererea acestora, poate dispune ca cercetarea procesului să se desfășoare în întregime fără prezența publicului;
- C. reprezentantul Ministerului Public, în toate cazurile, va vorbi cel din urmă.

41 În ceea ce privește proba cu martori:

- A. la momentul propunerii, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, numai în măsura în care martorul propus este de acord cu divulgarea acestor date;
- B. nu poate fi ascultată ca martor persoana care beneficiază de consiliere judiciară;
- C. în cazul amânării procesului pentru administrarea acestei probe, atunci când a fost propusă și încuviințată în cursul procesului pentru că nevoia administrării acesteia a reieșit din cercetarea judecătorească și partea nu a putut-o prevedea, partea este obligată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a administra proba încuviințată, să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei.

42 În ceea ce privește renunțarea la dreptul pretins:

- A. reclamantul poate, în tot cursul procesului, chiar și în fața instanțelor de recurs, să renunțe la drept, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului;
- B. aceasta se poate face atât verbal în ședință, consemnându-se în încheiere, cât și prin înscris sub semnătură privată sau prin înscris autentic;
- C. când aceasta are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă.

43 Judecarea cauzei se suspendă de drept:

- A. când dezlegarea acesteia depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;
- B. prin decesul intervenientului principal, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora, în ipoteza în care cererea de intervenție voluntară principală a fost admisă în principiu anterior intervenirii decesului;
- C. prin deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri.

44 În ceea ce privește perimarea cererii:

- A. dacă instanța constată că perimarea nu a intervenit, pronunță o sentință care poate fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare;
- B. aceasta lipsește de efect toate actele de procedură făcute în acea instanță, însă, când se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi o expertiză administrată în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este necesară refacerea acesteia;
- C. cererea de revizuire se perimă de drept, chiar împotriva incapacabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive neimputabile părții, timp de 6 luni.

45 Procedura îndreptării hotărârii:

- A. implică soluționarea de urgență a cererii de îndreptare, cu citarea părților, prin încheiere executorie;
- B. nu este obligatorie, îndreptarea unei hotărâri putând fi cerută și pe calea apelului sau, după caz, a recursului;
- C. se aplică și în ipoteza în care o eroare materială este cuprinsă într-o încheiere de ședință.

46 În ceea ce privește căile de atac:

- A. indicarea în mod greșit de către instanță a termenului pentru exercitarea unui apel constituie cauză de repunere în termen din oficiu a apelului exercitat cu respectarea indicației greșite a instanței;
- B. revizuirea poate fi exercitată atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului;
- C. dacă hotărârea cu privire la o cerere principală nu este supusă nici apelului și nici recursului, soluția cu privire la o cerere incidentală soluționată prin aceeași hotărâre va fi definitivă, chiar dacă această din urmă soluție ar fi fost supusă căilor de atac în condițiile legii.

47 În ceea ce privește procedura necontencioasă judiciară:

- A. cererile necontencioase care au ca obiect eliberarea unor înscrisuri aflate în depozitul unei instanțe se vor îndrepta la acea instanță;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța o va judeca potrivit procedurii contencioase judiciare;
- C. apelul împotriva încheierii prin care se încuviințează cererea poate fi făcut de orice persoană interesată, doar dacă a fost citată la soluționarea cererii.

48 Constituie titluri executorii:

- A. hotărârile primei instanțe când au ca obiect plata unor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă;
- B. actele autentificate de notarul public care constată o creanță certă și exigibilă, chiar dacă obiectul creanței nu este determinat, iar actul nu conține elemente care permit stabilirea lui;
- C. toate încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești.

49 Instanța:

- A. va declina competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite atunci când cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
- B. va respinge cererea de încuviințare a executării silite atunci când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă, care cuprinde, în considerentele sale, dezlegări de drept greșite privitoare la fondul dreptului;
- C. va admite cererea de încuviințare a executării silite prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

50 În ceea ce privește procedura ordonanței președințiale:

- A. cererea poate fi soluționată și fără citarea părților, dar numai atunci când din înscrisurile depuse la dosar rezultă, fără putință de tăgadă, că aceasta este de respins ca inadmisibilă;
- B. ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel;
- C. în toate cazurile în care competența de soluționare în primă instanță a cererii aparține curții de apel, calea de atac este recursul.

51 Se va aplica, în mod obligatoriu, în cazul unei infracțiuni comise sub legea veche care o sancționa cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, o lege nouă care :

- A. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și introduce prevederea potrivit căreia împăcarea înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea respectivă;
- B. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a inculpatului la 3 ani închisoare și modifică pedeapsa pentru respectiva infracțiune, prevăzând că aceasta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani alternativ cu amenda;
- C. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și prevede că fapta constituie infracțiune doar dacă a fost comisă în mod repetat, condiție neprevăzută de legea veche și neîntreținută în cazul faptei care a atras condamnarea.

52 În cazul măsurii educative a internării într-un centru educativ luată pe o perioadă de un an și 6 luni pentru comiterea unei infracțiuni în timpul minorității:

- A. executarea se prescrie într-un termen egal cu durata măsurii educative;
- B. nu poate opera prescripția executării dacă măsura a fost dispusă pentru săvârșirea unei infracțiuni de viol;
- C. nu poate interveni reabilitarea de drept.

53 Împiedicarea producerii rezultatului realizată de către autor:

- A. este o circumstanță personală de individualizare;
- B. este posibilă în cazul oricărei infracțiuni intenționate;
- C. poate fi reținută ca o circumstanță atenuantă judiciară, dacă a avut loc ulterior descoperirii faptei.

54 În cazul unei infracțiuni intenționate pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani:

- A. comisă de un minor, se va lua măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de la 2 la 5 ani;
- B. comisă de o persoană cu antecedente penale, se poate reține concomitent starea de recidivă postexecutorie și pluralitatea intermediară;
- C. comisă de o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani la data săvârșirii, instanța este obligată să aleagă pedeapsa alternativă a închisorii pe o durată de la 15 la 25 de ani.

55 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii :

- A. se poate aplica doar în cazul infracțiunilor de rezultat;
- B. poate fi aplicată chiar dacă pentru infracțiunea respectivă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării bunurilor dobândite în mod vădit prin comiterea faptei;
- C. rămâne executabilă chiar dacă în cazul pedepsei închisorii pe care o însoțește s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

56 Comiterea unei noi infracțiuni poate determina prelungirea:

- A. termenului de supraveghere al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, dispusă pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost săvârșită în acest termen;
- B. duratei măsurii educative a asistării zilnice dispuse pentru o infracțiune comisă anterior;
- C. termenului de prescripție a răspunderii penale pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost comisă în acest termen.

57 Circumstanța atenuantă legală generală a reparării integrale a prejudiciului:

- A. se reține doar dacă inculpatul a reparat integral, cel târziu până la primul termen de judecată, prejudiciul material și moral cauzat prin comiterea infracțiunii;
- B. nu se poate reține dacă inculpatul a mai comis o infracțiune de același fel într-un termen de 5 ani înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
- C. se valorifică anterior valorificării tratamentului sancționator aferent formei continuate, reținută în cazul aceleiași infracțiuni.

58 O infracțiune din culpă fără prevedere sancționată de lege doar cu pedeapsa închisorii:

- A. poate face parte din structura unui concurs cu conexitate consecvențională;
- B. nu poate fi o infracțiune progresivă;
- C. comisă anterior dispunerii unei soluții definitive de amânare a aplicării pedepsei și descoperită în termenul de supraveghere, face ca anularea amânării să fie facultativă.

59 Complicitatea intelectuală:

- A. nu poate exista în lipsa unei legături subiective bilaterale între autor și complice;
- B. poate interveni doar după comiterea actelor de pregătire de către autor;
- C. este specifică infracțiunilor formale.

60 Pedepsa accesorie:

- A. se execută pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei închisorii;
- B. se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la împlinirea termenului de supraveghere, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei;
- C. este înlocuită cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, pe durată maximă, în cazul înlocuirii detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii.

61 Răspunderea penală a unei persoane juridice poate fi angajată:

- A. doar dacă persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare are calitatea de organ sau reprezentant al persoanei juridice;
- B. chiar dacă nu a fost identificată persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare;
- C. doar dacă forma de vinovăție a persoanei juridice este identică cu cea a persoanei fizice care a comis nemijlocit actele de executare.

62 Încredințarea unui autoturism pentru a fi condus de o persoană pe drumurile publice constituie infracțiune :

- A. dacă persoana se află în stare de ebrietate, indiferent de nivelul alcoolemiei;
- B. chiar dacă persoana care conduce are permis de conducere, însă acesta este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul condus;
- C. continuă.

63 Infracțiunea de luare de mită:

- A. va fi reținută în sarcina expertului judiciar care primește o sumă de bani de la una dintre părțile unei cauze civile pentru a urgenta efectuarea expertizei dispuse de instanță;
- B. pentru care a fost condamnat primarul unei localități va atrage confiscarea banilor pe care acesta i-a primit de la mituitorul care, înainte de a remite banii, a denunțat fapta de corupție mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită;
- C. nu admite tentativa.

64 Proprietarul exclusiv al unui bun nu poate fi autor al infracțiunii de:

- A. tulburare de posesie;
- B. furt urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. distrugere în forma de bază.

65 X, nemulțumit de faptul că avocatul său nu i-a efectuat o apărare corespunzătoare în cadrul procesului penal în care a avut calitatea de inculpat, la ieșirea din sediul instanței, l-a așteptat pe acesta, i-a dat un pumn în față, moment în care avocatul, aflat pe scări, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de treptele scărilor. Deși a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de urgență, avocatul a decedat. Fapta lui X constituie infracțiunea de:

- A. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte;
- B. ultraj judiciar;
- C. ucidere din culpă.

66 Constituie:

- A. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care prezentându-se în mod nereal electronist, primește două televizoare de la Y spre a le repara, după care le vinde și își însușește banii obținuți;
- B. între altele, infracțiunea de înșelăciune în formă agravată, fapta lui X, care prezintă băncii o adeverință de salariat emisă de societatea R SRL, deși în realitate nu era angajat, în acest fel obținând un credit bancar pe care nu l-a mai achitat;
- C. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care, angajată la o casă de modă, își însușește mai multe țeșături de calitate, pe care le duce în atelierul său de acasă, folosindu-le pentru clientele proprii.

67 În ceea ce privește infracțiunea de viol săvârșită, în calitate de autor, de către A asupra lui B:

- A. nu se va reține în formă agravată, dacă A și B sunt membri de familie majori;
- B. fapta se poate comite atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune, atunci când A avea obligația legală de a ocroti minora B;
- C. nu se va reține circumstanța agravantă generală a comiterii faptei de 3 sau mai multe persoane împreună, dacă A a fost îndemnat de C și D să comită fapta, aceștia asistând ulterior la săvârșire, asigurându-se că nu intră nimeni în cameră.

68 Spre deosebire de infracțiunea de amenințare, infracțiunea de șantaj:

- A. este calificată prin scop;
- B. este o infracțiune de pericol;
- C. presupune întotdeauna obținerea efectivă a unui folos patrimonial sau nepatrimonial injust.

69 Omorul:

- A. nu absoarbe natural actele de vătămare corporală, dacă, după ce luase hotărârea de a ucide victima, autorul îi taie nasul, cauzându-i slujirea, după care, în aceeași împrejurare, o înjunghie cu un cuțit în zona inimii, provocându-i decesul;
- B. calificat, săvârșit din interes material se poate reține concomitent cu premeditarea;
- C. se va reține în sarcina tuturor celor cinci membri ai grupului A, dacă în urma încăierării cu grupul B, compus din opt persoane, X, membru al grupului B, decedează pe loc, ca urmare a înjunghierii de către unul dintre membrii grupului A, rămas neidentificat.

70 Constituie infracțiunea de furt calificat fapta inculpatului care:

- A. major fiind, comite fapta împreună cu un minor;
- B. în data de 21 decembrie 2022, în jurul orelor 21, călătorind cu un taxi și profitând de neatenția șoferului, îi sustrage acestuia portmoneul;
- C. primind de la vecinul său cheia apartamentului acestuia, pentru a uda florile în timpul cât vecinul este plecat în vacanță, la data de 21 august 2023, în jurul orelor 14, după ce a intrat în apartament și a udat plantele, la plecare și-a însușit un colier din aur aflat pe masa din sufragerie.

71 În ceea ce privește infracțiunea de nedenunțare:

- A. este tipică fapta persoanei care luând cunoștință de săvârșirea de către tatăl său a unei infracțiuni de ucidere din culpă, ca urmare a producerii unui accident de circulație, nu înștiințează de îndată autoritățile;
- B. se va reține atunci când funcționarul public omite să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită de către colegul de birou;
- C. nu se va reține în sarcina persoanei care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unei victime minore, nu înștiințează de îndată autoritățile.

72 Infracțiunea de evadare:

- A. admite instigarea;
- B. se va reține în sarcina autorului unei fapte penale, față de care s-a dispus internarea medicală într-o instituție sanitară, cu pază, iar acesta reușește să fugă prin tăierea grilajelor ferestrei;
- C. se poate comite numai prin acțiune.

73 Se va reține infracțiunea de cercetare abuzivă:

- A. doar dacă întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de suspect;
- B. și când întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de persoana vătămată;
- C. și când întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită asupra unei persoane trimise în judecată, în scopul obținerii unei declarații.

74 În ceea ce privește infracțiunea de abandon de familie:

- A. are întotdeauna, ca subiect pasiv, un membru de familie al autorului faptei;
- B. neplata cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilite prin aceeași hotărâre judecătorească, față de doi copii, unul minor, iar altul major, aflat în continuarea studiilor, constituie două infracțiuni de abandon de familie, aflate în concurs;
- C. nu se va reține în sarcina celui față de care s-a dispus clasarea pentru infracțiunea de ucidere din culpă, în cazul în care nu a executat cu rea-credință prestațiile periodice stabilite prin hotărâre judecătorească de instanța civilă, în favoarea moștenitorilor victimei.

75 Infracțiunea de fals:

- A. în declarații, nu poate fi comisă în coautorat;
- B. intelectual, poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de uz de fals;
- C. intelectual, se reține în concurs formal cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale atunci când înscrisul este întocmit de un funcționar public care nu avea competența de a-l întocmi și care consemnează împrejurări ce nu corespund realității.

76 În procedura confirmării măsurii supravegherii tehnice autorizate de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți poate:

- A. confirma măsura, dacă sesizarea procurorului s-a făcut în termen de 48 de ore de la expirarea măsurii;
- B. infirma măsura, cu consecința distrugerii probelor obținute, cu excepția datelor ce pot fi folosite într-o altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă informații concludente și utile privitoare la săvârșirea unei alte infracțiuni;
- C. lua măsura pe o durată de cel mult 30 de zile.

77 Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune:

- A. pot fi luate la cererea părții civile, doar dacă aceasta indică bunurile inculpatului asupra cărora solicită înființarea măsurii;
- B. nu pot fi extinse de prima instanță asupra bunurilor părții responsabile civilmente, dacă partea civilă își mărește întinderea pretențiilor după începerea cercetării judecătorești, dar înainte de terminarea acesteia;
- C. încetează de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de achitare a inculpatului pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, hotărâre prin care acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată.

78 Are caracter suspensiv de executare:

- A. contestația declarată de procuror împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care a fost revocată măsura arestului la domiciliu luată față de inculpat;
- B. contestația declarată de inculpat împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți prin care a fost prelungită măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile;
- C. contestația declarată de procuror împotriva încheierii instanței de judecată prin care s-a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar ca urmare a împlinirii duratei maxime prevăzute de lege.

79 În lipsa persoanei vătămate citate, atunci când la locuința acesteia dintr-un imobil cu mai multe apartamente se află un minor cu vârsta de 15 ani care locuiește cu ea:

- A. citația se înmânează minorului, care semnează dovada de primire;
- B. citația se predă administratorului, iar agentul încheie un proces-verbal;
- C. agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana vătămată pentru a-i înmâna citația.

80 În cazul în care instanța, dispunând condamnarea inculpatului pentru infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, îl obligă pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale, al procedurii în camera preliminară și al judecății, însă nu se pronunță asupra cheltuielilor privind interpretul desemnat de instanță care a asigurat interpretarea la termenul de dezbateri:

- A. printr-o încheiere, se va înlătura omisiunea vădită, onorariul interpretului urmând a rămâne în sarcina statului;
- B. printr-o încheiere, se va îndrepta eroarea materială din dispozitivul sentinței penale pronunțate, cheltuielile privind interpretul urmând a fi avute în vedere la stabilirea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul;
- C. printr-o modificare făcută în cuprinsul sentinței penale pronunțate, confirmată prin semnătură, se va dispune majorarea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul.

81 Are dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor:

- A. fosta soție a inculpatului, doar dacă se dovedește că la data faptei de care acesta din urmă e acuzat, conviețuia cu inculpatul;
- B. nepotul de frate al inculpatului;
- C. bunică inculpatului.

82 Dreptul la tăcere al inculpatului:

- A. îi este adus la cunoștință cu ocazia primei audieri doar dacă nu i s-a adus la cunoștință cu ocazia primei audieri în calitate de suspect;
- B. poate fi exercitat cu privire la o împrejurare despre care este întrebat, deși a fost de acord să dea declarație cu privire la fapta la care aceasta se referă;
- C. presupune și renunțarea la dreptul de a propune administrarea de probe.

83 Conflictul de competență dintre un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal și un procuror din cadrul parchetului de pe lângă o judecătorie din circumscripția acestuia, ambii cu funcție de execuție, se rezolvă de către:

- A. procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;
- B. judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului;
- C. prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal.

84 Într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen., săvârșită de un profesor din învățământul preuniversitar de stat:

- A. organele ierarhic superioare ale poliției judiciare pot da îndrumări organului de cercetare penală privind cercetarea penală;
- B. organul de cercetare penală nu se poate pronunța cu privire la cererea de probe formulată de suspect, în lipsa unei ordonanțe de delegare date de procuror;
- C. procurorul poate să dispună preluarea cauzei în care exercită supravegherea pentru a efectua urmărirea penală.

85 Plângerea prealabilă:

- A. reprezintă un act procesual;
- B. la fel ca și denunțul, poate fi formulată și de persoana vătămată;
- C. ca și plângerea, se poate face prin substituiți procesuali.

86 În cursul urmăririi penale:

- A. nu este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală dispoziția organului de cercetare penală de emitere a unui mandat de aducere față de suspect;
- B. cererea de anulare sau de reducere a amenzii judiciare aplicată prin ordonanță de procurorul care efectuează urmărirea penală, se soluționează de procurorul ierarhic superior;
- C. procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a inculpatului, atunci când din cauza unei boli cu evoluție nefavorabilă, există riscul ca acesta să nu mai poată fi audiat în cursul judecății.

87 Persoanei vătămate A. i-a fost comunicată la data de 4 ianuarie 2023 (miercuri) copia ordonanței de clasare, dispusă de procuror. Împotriva acesteia formulează plângere adresată procurorului ierarhic superior, pe care o depune la poștă, cu scrisoare recomandată, la data de 25 ianuarie 2023 (miercuri), plângerea fiind înregistrată la unitatea de parchet la data de 30 ianuarie 2023 (luni) și primită de procurorul ierarhic superior în aceeași zi. Plângerea împotriva ordonanței de clasare nu este soluționată de procurorul ierarhic superior în interiorul termenului prevăzut de lege. În aceste condiții, plângerea împotriva soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară:

- A. trimisă la data de 25 aprilie 2023 (marți), prin e-mail, la ora 23,00, este în termen, dacă persoana vătămată a primit comunicarea modului de rezolvare a plângerii formulate la procurorul ierarhic superior, la data de 4 aprilie 2023 (marți);
- B. va putea fi formulată oricând deoarece plângerea adresată procurorului ierarhic superior nu a fost rezolvată în termen legal, indiferent de data la care se va primi comunicarea soluției din partea acestuia;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă întrucât a fost formulată tardiv la procurorul ierarhic superior.

88 Reluarea urmăririi penale:

- A. se va dispune de către procurorul care supraveghează urmărirea penală, în caz de restituire a cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară care a constatat neregularitatea rechizitoriului, a cărei remediere necesită efectuarea unor acte de urmărire penală;
- B. în caz de redeschidere a urmăririi penale nu se supune confirmării judecătorului de cameră preliminară atunci când ordonanța de clasare este infirmată din oficiu de procurorul ierarhic superior ulterior comunicării sale persoanelor îndreptățite, potrivit legii;
- C. după suspendarea pricinuită de desfășurarea unei proceduri de mediere, nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

89 Suspectul X. este cercetat pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen. În acest caz:

- A. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală îl poate reține pe X;
- B. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală poate încuviința efectuarea unei cercetări la fața locului săvârșirii faptei;
- C. dacă din probele administrate rezultă bănuiala rezonabilă că X. a săvârșit și o infracțiune de furt, prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen. și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale de la art. 16 alin. 1 C.pr.pen., procurorul dispune extinderea urmăririi penale cu privire la fapta nou descoperită, fără a supune ordonanța de extindere confirmării procurorului ierarhic superior.

90 În ceea ce privește renunțarea la urmărirea penală este valabilă următoarea afirmație:

- A. poate fi dispusă numai prin ordonanță și doar de procuror, nu și de organul de cercetare penală;
- B. ordonanța prin care s-a dispus renunțarea față de suspectul X., urmărit penal pentru infracțiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. (1) C.pen., va conține și dispoziția de confiscare a obiectului metalic folosit la săvârșirea faptei;
- C. revocarea acesteia reprezintă un caz de redeschidere a urmăririi penale.

91 În procedura de cameră preliminară, judecătorul:

- A. poate audia, la cererea părții responsabile civilmente, martori pentru dovedirea unor aspecte de nelegalitate care vizează cercetarea la fața locului efectuată în cursul urmăririi penale;
- B. va dispune începerea judecății dacă, după ce anterior, admitând cererile și excepțiile inculpatului și excluzând două declarații de martori, obținute nelegal, a comunicat încheierea parchetului, iar procurorul nu a răspuns în termenul de 5 zile prevăzut de lege;
- C. poate invoca excepția necompetenței materiale, ca urmare a faptului că a admis cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice.

92 În ceea ce privește judecata, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. nu poate fi desfășurată în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii într-o cauză având ca obiect o infracțiune contra patrimoniului care a produs consecințe deosebit de grave;
- B. omisiunea acordării ultimului cuvânt al inculpatului atrage sancțiunea nulității absolute;
- C. participarea procurorului este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute, și la judecarea acțiunii civile disjuncte.

93 Inculpatul X este trimis în judecată pentru infracțiunea de înșelăciune în dauna părții civile Y. Cât privește cercetarea judecătorească în cauză:

- A. începe întotdeauna cu audierea inculpatului X.;
- B. se finalizează prin acordarea ultimului cuvânt al inculpatului;
- C. până la terminarea acesteia, Y. poate mări cuantumul despăgubirilor materiale pe care le-a solicitat în cursul urmăririi penale, când s-a constituit, în scris, parte civilă.

94 Are termen în cunoștință și, pe cale de consecință, nu va mai fi citată pentru următorul termen de judecată:

- A. persoana vătămată, care, deși a primit personal citația, nu s-a prezentat la judecată;
- B. partea civilă, deținută în Penitenciarul Jilava, care a fost citată la un termen la locul de deținere prin administrația acestuia și a semnat personal de primirea citației;
- C. inculpatul, care a fost prezent personal la dezbateri și a fost informat asupra datei și a modalității de pronunțare a hotărârii, iar cu ocazia deliberării instanța a hotărât repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor, stabilind un nou termen de judecată.

95 Dacă în cursul cercetării judecătorești:

- A. inculpatul X, avocat, trimis în judecată în fața Curții de Apel B. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen., pierde calitatea de avocat, instanța sesizată va păstra competența de judecare a cauzei;
- B. tribunalul schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată, din infracțiunea de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen., în infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (1) C.pen., va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea judecătoriei competente teritorial;
- C. este invocată excepția de necompetență materială a judecătoriei, dat fiind faptul că, după citirea actului de sesizare, inculpatul a dobândit calitatea de ministru, judecătoria va păstra cauza spre soluționare.

96 În ceea ce privește renunțarea la probe, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. instanța de judecată nu poate renunța din oficiu la audierea unui martor încuviințat la propunerea persoanei vătămate, dar va putea, în ciuda renunțării persoanei vătămate, să dispună audierea acestuia;
- B. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor dacă aceasta nu mai este posibilă, iar martorul a fost audiat de către judecătorul de drepturi și libertăți în procedura audierii anticipate;
- C. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor admis la propunerea inculpatului, în lipsa cererii acestuia, dacă se constată în timpul audierii relatarea unui fapt notoriu, iar instanța apreciază că proba este, astfel, inutilă.

97 Renunțarea la apel:

- A. poate fi făcută de inculpat numai personal;
- B. este revocabilă până la expirarea termenului de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei;
- C. poate fi făcută de procurorul ierarhic superior celui care a declarat apelul, până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei.

98 În ceea ce privește contestația în anulare:

- A. va fi admisă atunci când cel condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen. și pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, invocă și dovedește faptul că persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă în fața instanței de apel, însă această din urmă instanță a reținut că retragerea nu poate opera, nefiind întrunite condițiile legii;
- B. pe calea acesteia nu se poate invoca de către cel condamnat definitiv prin decizia instanței de apel, Curtea de Apel B., faptul că, pe parcursul judecării cauzei de prima instanță, Judecătoria A., procurorul nu a participat la ședința de judecată;
- C. în caz de suspendare a executării hotărârii a cărei anulare se cere, condamnatului îi poate fi impusă obligația de a nu părăsi localitatea în care domiciliază fără acordul instanței care soluționează contestația.

99 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. nu poate fi încheiat dacă împotriva inculpatului s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prevăzută de art. 234 alin. (1) și (2) C.pen. (pedepsită de lege cu închisoarea de la 5 ani la 12 ani), iar inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie;
- B. nu poate fi încheiat numai cu privire la unele dintre infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat;
- C. nu poate avea ca obiect renunțarea la urmărirea penală, pentru o infracțiune pedepsită de lege cu maximum 3 ani închisoare, chiar în condițiile în care nu există un interes public în urmărirea faptei.

100 Cererea de revizuire a unei hotărâri poate fi formulată:

- A. și prin substituit procesual;
- B. la instanța civilă atunci când se referă exclusiv la dispozițiile civile din hotărârea penală nedefinitivă vizând restituirea lucrurilor, executorii din momentul pronunțării;
- C. și atunci când prin două hotărâri definitive, același inculpat a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, la două pedepse cu închisoarea în quantum diferit.

1 În ceea ce privește executarea de bunăvoie a obligației:

- A. plata făcută de către un terț creditorului stinge obligația dacă este făcută pe seama debitorului, ipoteză în care terțul se subrogă, în toate cazurile, în drepturile creditorului plătit;
- B. data plății făcute prin virament bancar este data la care instituția de credit a creditorului confirmă, în scris, efectuarea plății de către debitor, la cererea acestuia din urmă;
- C. remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanței, făcută de creditor către fideiutor, naște prezumția stingerii obligației prin plată.

2 Obligația se stinge:

- A. prin remitere tacită de datorie;
- B. dacă debitorul principal, pentru a se libera față de creditorul său, opune compensația pentru ceea ce acesta din urmă datorează fideiutorului;
- C. în toate cazurile, la data cesiunii de creanță, atunci când în locul prestației inițiale este cedată o creanță.

3 În ceea ce privește obligațiile solidare:

- A. dacă obligația este solidară între creditori, debitorul se poate libera, în toate cazurile, plătiind oricărui dintre creditorii solidari;
- B. dacă obligația este solidară între debitori, există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligați sub modalități diferite;
- C. hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari profită, în toate cazurile, și celorlalți codebitori solidari.

4 Produsele bunurilor:

- A. se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. se cuvin, ca regulă, titularului dreptului de uzufruct;
- C. nu includ producția și sporul animalelor.

5 Posesia unui bun imobil încetează:

- A. prin depozitare, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de 6 luni;
- B. prin transformarea sa în detenție precară;
- C. prin exercitarea sa de către posesor cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului.

6 În ceea ce privește prescripția extinctivă:

- A. în cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terță persoană, prescripția dreptului la acțiunea în anularea actului juridic începe să curgă, dacă prin lege nu se prevede altfel, de la data când terțul a cunoscut existența cauzei de nulitate, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic respectiv;
- B. întreruperea prescripției împotriva fideiutorului produce efecte și în privința debitorului principal;
- C. cel care a executat de bunăvoie obligația după ce termenul de prescripție s-a împlinit are dreptul să ceară restituirea prestației, dacă la data executării nu știa că termenul de prescripție era împlinit.

7 Sunt supuse notării în cartea funciară:

- A. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
- B. drepturile de suprafață afectate de o condiție suspensivă;
- C. drepturile de proprietate asupra unor imobile.

8 Prestația compensatorie:

- A. nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei;
- B. se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 10 ani;
- C. poate fi cumulată cu pensia de întreținere solicitată fostului soț.

9 În materia cesiunii de creanță:

- A. dacă cesiunea a fost interzisă prin convenția cedentului cu debitorul, cesiunea nu produce, în niciun caz, efecte în privința debitorului;
- B. creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei sume de bani nu poate fi cedată în parte decât dacă obligația este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod substanțial, mai oneroasă pentru debitor;
- C. cesiunea este opozabilă fideiutorului sub singura condiție ca formalitățile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii să fi fost îndeplinite față de debitorul însuși.

10 În ceea ce privește dezmembrămintele dreptului de proprietate:

- A. când bunul dat în uzufruct a fost distrus în parte dintr-un caz fortuit, uzufructul continuă asupra părții rămase;
- B. bunul ce face obiectul dreptului de uz poate fi închiriat;
- C. servitutea de vedere este o servitute necontinuuă.

11 În ipoteza înstrăinării bunului imobil dat în locațiune:

- A. plata anticipată a chiriei nu poate fi opusă dobânditorului decât dacă a fost înscrisă în cartea funciară înainte ca înstrăinarea să devină opozabilă locatarului, chiar dacă a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale;
- B. dreptul locatarului este opozabil dobânditorului, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară datei certe a înstrăinării, chiar dacă locațiunea nu a fost notată în cartea funciară;
- C. dacă părțile contractului de locațiune convin astfel, locațiunea încetează.

12 Contractul:

- A. nu este valabil atunci când cauza acestuia nu este prevăzută expres în conținutul său;
- B. se consideră, de asemenea, încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod;
- C. încheiat de o parte aflată în stare de necesitate poate fi anulat, pentru acest motiv, chiar dacă cealaltă parte nu a profitat de această împrejurare.

13 În ceea ce privește mandatul cu reprezentare:

- A. mandantul poate revoca mandatul, expres sau tacit, cu excepția cazului în care mandatul a fost declarat irevocabil;
- B. când a fost dat aceluiasi mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, mandatul poate fi revocat de către unul dintre mandanți, fără acordul celorlalți;
- C. mandantul care revocă mandatul rămâne ținut să își execute obligațiile față de mandatar.

14 În ceea ce privește renunțarea la moștenire:

- A. dreptul la acțiunea în anularea renunțării se prescrie în termen de 6 luni, care curge, în toate cazurile, din momentul în care titularul dreptului la acțiune a cunoscut cauza de nulitate relativă;
- B. creditorii succesibilului care a renunțat la moștenire în fraudă lor pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește;
- C. reprezentarea nu operează dacă reprezentantul a renunțat la moștenirea lăsată de reprezentat.

15 Sub regimul comunității legale:

- A. bunurile care înlocuiesc un bun propriu al unuia dintre soți sunt bunuri comune;
- B. este anulabil actul de dobândire a unui bun comun de către unul dintre soți pentru motivul lipsei acordului expres al celuilalt soț;
- C. soții răspund cu bunurile comune pentru repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.

16 În ceea ce privește contractul de împrumut de consumație care are ca obiect o sumă de bani:

- A. dacă împrumutul este cu titlu gratuit, termenul de restituire se prezumă a fi stipulat numai în favoarea împrumutatului;
- B. până la proba contrară, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit;
- C. dacă nu a fost convenit un termen de restituire, obligația de restituire trebuie executată, în toate cazurile, de îndată.

17 În materie de moștenire legală:

- A. prin mențiune expresă în act autentic notarial pot fi înlăturate efectele nedemnității judiciare, dar nu și cele ale nedemnității de drept;
- B. poate fi reprezentată și o persoană lipsită de capacitatea de a moșteni;
- C. dacă vin în concurs soțul supraviețuitor, un ascendent privilegiat și doi colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de două treimi din moștenire, ascendentului privilegiat revenindu-i jumătate din această parte.

18 În cazul în care a fost promisă în mod public o recompensă în schimbul executării unei prestații:

- A. dacă prestația a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se împarte între ele, potrivit contribuției fiecăreia la obținerea rezultatului, iar dacă aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal;
- B. revocarea promisiunii, realizată în aceeași formă în care a fost făcută publică promisiunea, nu produce efecte față de cel care, mai înainte de publicarea revocării, a executat prestația;
- C. nu există obligația de a face plata recompensei atunci când cel care a executat prestația nu cunoștea existența promisiunii.

19 În ceea ce privește promisiunea de a contracta:

- A. dacă, mai înainte ca promisiunea unilaterală de cumpărare a unui bun individual determinat să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă;
- B. dacă nu se prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare se poate nota în cartea funciară, în termen de 6 luni de la data încheierii acesteia;
- C. dreptul la acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare se prescrie în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

20 În ceea ce privește executarea prin echivalent a obligației contractuale:

- A. daunele-interese moratorii nu pot depăși, în niciun caz, nivelul dobânzii legale;
- B. la stabilirea daunelor-interese nu se ține seama, în niciun caz, de prejudiciile viitoare;
- C. debitorul nu se poate libera alegând plata despăgubirii convenite prin clauza penală în locul executării în natură a obligației principale.

21 În ceea ce privește stipulația pentru altul:

- A. beneficiarul dobândește, prin efectul stipulației, dreptul de a cere direct stipulantului executarea prestației;
- B. stipulația poate fi acceptată și după decesul stipulantului, dar nu după decesul promitentului;
- C. creditorii stipulantului nu pot revoca stipulația.

22 În ceea ce privește contractul de întreținere:

- A. dacă prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective, se poate cere rezoluțiunea contractului;
- B. caracterul său personal poate fi invocat de părți pentru a se opune acțiunii în revocarea contractului introduse de creditorii acestora;
- C. încheiat pe durată determinată, acesta încetează la expirarea duratei respective, cu excepția cazului când creditorul întreținerii decedează mai devreme.

23 În cazul neexecutării unei obligații:

- A. de a nu face, creditorul nu este îndreptățit să ceară instanței încuviințarea de a înlătura, pe cheltuiala debitorului, ceea ce acesta din urmă a făcut cu încălcarea obligației de a nu face;
- B. de a face, dacă debitorul nu este de drept în întârziere, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să o execute el însuși, sub singura condiție a punerii în întârziere a debitorului;
- C. creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea executare este imposibilă.

24 În ceea ce privește rezoluțiunea unilaterală:

- A. declarația de rezoluțiune nu poate, în niciun caz, să privească o parte a contractului;
- B. declarația de rezoluțiune a unui contract de vânzare se înscrie în cartea funciară a imobilului vândut pentru a fi opozabilă terților;
- C. declarația de rezoluțiune devine irevocabilă, în toate cazurile, de la data comunicării ei către debitor.

25 În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală:

- A. dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de victimă;
- B. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund, în niciun caz, de prejudiciul cauzat printr-o faptă ilicită;
- C. la stabilirea despăgubirii se are în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data pronunțării hotărârii judecătorești prin care debitorul este obligat la repararea prejudiciului cauzat creditorului prin fapta ilicită.

26 Poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond:

- A. excepția neîndeplinirii procedurii prealabile, indiferent de obiectul procesului în care a fost invocată;
- B. excepția conexității;
- C. excepția litispendenței.

27 Se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul:

- A. acțiunile posesorii privind acel imobil;
- B. cererile privitoare la moștenire, până la ieșirea din indiviziune, dacă în masa succesorală a defunctului este cuprins și acel imobil;
- C. cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară privind acel imobil.

28 În ceea ce privește căile de atac:

- A. indicarea în mod greșit de către instanță a termenului pentru exercitarea unui apel constituie cauză de repunere în termen din oficiu a apelului exercitat cu respectarea indicației greșite a instanței;
- B. revizuirea poate fi exercitată atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului;
- C. dacă hotărârea cu privire la o cerere principală nu este supusă nici apelului și nici recursului, soluția cu privire la o cerere incidentală soluționată prin aceeași hotărâre va fi definitivă, chiar dacă această din urmă soluție ar fi fost supusă căilor de atac în condițiile legii.

29 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. în cazul mandantului care beneficiază de consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviințarea tutorelui acesteia;
- B. mandatarul neavocat al persoanei fizice, licențiat în drept și frate al acesteia, nu poate pune concluzii, fără a fi asistat de avocat, decât în fața judecătorei;
- C. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește, în toate cazurile, prin înscris sub semnătură privată.

30 Judecarea cauzei se suspendă de drept:

- A. când dezlegarea acesteia depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecări;
- B. prin decesul intervenientului principal, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora, în ipoteza în care cererea de intervenție voluntară principală a fost admisă în principiu anterior intervenirii decedului;
- C. prin deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri.

31 Nulitatea este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

- A. timbrarea cererii de chemare în judecată;
- B. reprezentarea procesuală;
- C. cuprinsul citației.

32 Cererea de intervenție voluntară principală:

- A. se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;
- B. se poate face și în instanța de recurs, cu acordul expres al părților;
- C. va fi admisă în principiu doar dacă este dovedită condiția interesului intervenientului de a interveni în proces, spre deosebire de cererea de intervenție voluntară accesorie, în privința căreia legea nu prevede această condiție.

33 În ceea ce privește proba cu martori:

- A. la momentul propunerii, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, numai în măsura în care martorul propus este de acord cu divulgarea acestor date;
- B. nu poate fi ascultată ca martor persoana care beneficiază de consiliere judiciară;
- C. în cazul amânării procesului pentru administrarea acestei probe, atunci când a fost propusă și încuviințată în cursul procesului pentru că nevoia administrării acesteia a reieșit din cercetarea judecătorească și partea nu a putut-o prevedea, partea este obligată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a administra proba încuviințată, să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei.

34 Calitatea procesuală:

- A. este o condiție de exercitare a acțiunii civile;
- B. se poate transmite, în cursul procesului, doar legal;
- C. este verificată în etapa scrisă a judecării de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, dispunându-se anularea cererii în cazul în care reclamantul nu a indicat, în termen legal, un pârât care să aibă calitate procesuală pasivă.

35 În ceea ce privește judecata procesului:

- A. aceasta are loc la sediul instanței, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. în cazurile în care cercetarea procesului în ședință publică ar aduce atingere vieții private a părților, instanța, numai la cererea acestora, poate dispune ca cercetarea procesului să se desfășoare în întregime fără prezența publicului;
- C. reprezentantul Ministerului Public, în toate cazurile, va vorbi cel din urmă.

36 În ceea ce privește procedura necontencioasă judiciară:

- A. cererile necontencioase care au ca obiect eliberarea unor înscrisuri aflate în depozitul unei instanțe se vor îndrepta la acea instanță;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța o va judeca potrivit procedurii contencioase judiciare;
- C. apelul împotriva încheierii prin care se încuviințează cererea poate fi făcut de orice persoană interesată, doar dacă a fost citată la soluționarea cererii.

37 Cererea reconvențională:

- A. nu se comunică părților decât atunci când legea prevede expres;
- B. este inadmisibilă dacă este formulată în procedura partajului judiciar;
- C. având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorț se poate depune de soțul pârât cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal în procesul de divorț, pentru faptele petrecute înainte de această dată.

38 Cererile incidentale:

- A. sunt cele prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare;
- B. se judecă, în toate cazurile, de instanța competentă material pentru cererea principală;
- C. pot fi formulate și în cadrul unui proces de divorț aflat în curs de desfășurare.

39 În ipoteza în care cererea de chemare în judecată este formulată de mai mulți reclamanți:

- A. judecătorul nu poate dispune introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane, decât cu acordul tuturor reclamanților;
- B. ca regulă, actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia;
- C. împotriva aceluiași pârât, fiind solicitate pretenții proprii în temeiul unor raporturi juridice distincte și fără legătură între ele, determinarea instanței competente se face ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt.

40 Constituie titluri executorii:

- A. hotărârile primei instanțe când au ca obiect plata unor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă;
- B. actele autentificate de notarul public care constată o creanță certă și exigibilă, chiar dacă obiectul creanței nu este determinat, iar actul nu conține elemente care permit stabilirea lui;
- C. toate încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești.

41 În ceea ce privește perimarea cererii:

- A. dacă instanța constată că perimarea nu a intervenit, pronunță o sentință care poate fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare;
- B. aceasta lipsește de efect toate actele de procedură făcute în acea instanță, însă, când se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi o expertiză administrată în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este necesară refacerea acesteia;
- C. cererea de revizuire se perimă de drept, chiar împotriva incapacabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive neimputabile părții, timp de 6 luni.

42 Cererea de recuzare:

- A. privitoare la alți judecători decât cei care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare va fi judecată de instanța ierarhic superioară;
- B. a grefierului va arăta, printre altele, și probele de care partea înțelege să se folosească în dovedirea acesteia;
- C. a judecătorului, formulată verbal, va fi anulată pentru nerespectarea formei scrise prevăzute de lege.

43 Procedura îndreptării hotărârii:

- A. implică soluționarea de urgență a cererii de îndreptare, cu citarea părților, prin încheiere executorie;
- B. nu este obligatorie, îndreptarea unei hotărâri putând fi cerută și pe calea apelului sau, după caz, a recursului;
- C. se aplică și în ipoteza în care o eroare materială este cuprinsă într-o încheiere de ședință.

44 Contradictorialitatea, principiu fundamental al procesului civil:

- A. presupune, printre altele, că instanța nu poate hotărî, în niciun caz, asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților;
- B. nu obligă instanța să supună discuției părților calificarea juridică exactă a actelor și faptelor deduse judecătii, din moment ce calificarea este atributul exclusiv al instanței;
- C. presupune, printre altele, că părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu.

45 În ceea ce privește procedura ordonanței președințiale:

- A. cererea poate fi soluționată și fără citarea părților, dar numai atunci când din înscrisurile depuse la dosar rezultă, fără putință de tăgadă, că aceasta este de respins ca inadmisibilă;
- B. ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel;
- C. în toate cazurile în care competența de soluționare în primă instanță a cererii aparține curții de apel, calea de atac este recursul.

46 Tribunalul judecă:

- A. în primă instanță, cererile posesorii, în ipoteza în care valoarea obiectului cererii depășește suma de 200.000 de lei;
- B. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- C. doar în primă instanță și ca instanță de apel, dar nu și ca instanță de recurs.

47 În ceea ce privește renunțarea la dreptul pretins:

- A. reclamantul poate, în tot cursul procesului, chiar și în fața instanțelor de recurs, să renunțe la drept, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului;
- B. aceasta se poate face atât verbal în ședință, consemnându-se în încheiere, cât și prin înscris sub semnătură privată sau prin înscris autentic;
- C. când aceasta are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă.

48 Constituie un termen legal care nu poate fi redus de judecător:

- A. termenul pentru înmânarea citației;
- B. termenul de 10 zile de la primirea de către reclamant a comunicării adresei instanței, prin care i se comunică acestuia lipsurile cererii de chemare în judecată și i se solicită efectuarea completărilor și a modificărilor dispuse în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia;
- C. termenul pentru depunerea întâmpinării.

49 Cererea de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunțate în etapa verificării și a regularizării acesteia:

- A. se formulează în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii;
- B. se judecă fără citarea părților;
- C. se admite dacă măsura anulării a fost dispusă eronat.

50 Instanța:

- A. va declina competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite atunci când cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
- B. va respinge cererea de încuviințare a executării silite atunci când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă, care cuprinde, în considerentele sale, dezlegări de drept greșite privitoare la fondul dreptului;
- C. va admite cererea de încuviințare a executării silite prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

51 Comiterea unei noi infracțiuni poate determina prelungirea:

- A. termenului de supraveghere al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, dispusă pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost săvârșită în acest termen;
- B. duratei măsurii educative a asistării zilnice dispuse pentru o infracțiune comisă anterior;
- C. termenului de prescripție a răspunderii penale pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost comisă în acest termen.

52 În cazul măsurii educative a internării într-un centru educativ luată pe o perioadă de un an și 6 luni pentru comiterea unei infracțiuni în timpul minorității:

- A. executarea se prescrie într-un termen egal cu durata măsurii educative;
- B. nu poate opera prescripția executării dacă măsura a fost dispusă pentru săvârșirea unei infracțiuni de viol;
- C. nu poate interveni reabilitarea de drept.

53 Încredințarea unui autoturism pentru a fi condus de o persoană pe drumurile publice constituie infracțiune :

- A. dacă persoana se află în stare de ebrietate, indiferent de nivelul alcoolemiei;
- B. chiar dacă persoana care conduce are permis de conducere, însă acesta este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul condus;
- C. continuă.

54 Infracțiunea de evadare:

- A. admite instigarea;
- B. se va reține în sarcina autorului unei fapte penale, față de care s-a dispus internarea medicală într-o instituție sanitară, cu pază, iar acesta reușește să fugă prin tăierea grilajelor ferestrei;
- C. se poate comite numai prin acțiune.

55 Infracțiunea de luare de mită:

- A. va fi reținută în sarcina expertului judiciar care primește o sumă de bani de la una dintre părțile unei cauze civile pentru a urgenta efectuarea expertizei dispuse de instanță;
- B. pentru care a fost condamnat primarul unei localități va atrage confiscarea banilor pe care acesta i-a primit de la mituitorul care, înainte de a remite banii, a denunțat fapta de corupție mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită;
- C. nu admite tentativa.

56 Împiedicarea producerii rezultatului realizată de către autor:

- A. este o circumstanță personală de individualizare;
- B. este posibilă în cazul oricărei infracțiuni intenționate;
- C. poate fi reținută ca o circumstanță atenuantă judiciară, dacă a avut loc ulterior descoperirii faptei.

57 Constituie infracțiunea de furt calificat fapta inculpatului care:

- A. major fiind, comite fapta împreună cu un minor;
- B. în data de 21 decembrie 2022, în jurul orelor 21, călătorind cu un taxi și profitând de neatenția șoferului, îi sustrage acestuia portmoneul;
- C. primind de la vecinul său cheia apartamentului acestuia, pentru a uda florile în timpul cât vecinul este plecat în vacanță, la data de 21 august 2023, în jurul orelor 14, după ce a intrat în apartament și a udat plantele, la plecare și-a însușit un colier din aur aflat pe masa din sufragerie.

58 Se va reține infracțiunea de cercetare abuzivă:

- A. doar dacă întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de suspect;
- B. și când întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de persoana vătămată;
- C. și când întrebuintarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită asupra unei persoane trimise în judecată, în scopul obținerii unei declarații.

59 Pedeapsa accesorie:

- A. se execută pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei închisorii;
- B. se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la împlinirea termenului de supraveghere, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei;
- C. este înlocuită cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, pe durată maximă, în cazul înlocuirii detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii.

60 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii :

- A. se poate aplica doar în cazul infracțiunilor de rezultat;
- B. poate fi aplicată chiar dacă pentru infracțiunea respectivă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării bunurilor dobândite în mod vădit prin comiterea faptei;
- C. rămâne executabilă chiar dacă în cazul pedepsei închisorii pe care o însoțește s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

61 În cazul unei infracțiuni intenționate pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani:

- A. comisă de un minor, se va lua măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de la 2 la 5 ani;
- B. comisă de o persoană cu antecedente penale, se poate reține concomitent starea de recidivă postexecutorie și pluralitatea intermediară;
- C. comisă de o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani la data săvârșirii, instanța este obligată să aleagă pedeapsa alternativă a închisorii pe o durată de la 15 la 25 de ani.

62 Se va aplica, în mod obligatoriu, în cazul unei infracțiuni comise sub legea veche care o sancționa cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, o lege nouă care :

- A. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și introduce prevederea potrivit căreia împăcarea înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea respectivă;
- B. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a inculpatului la 3 ani închisoare și modifică pedeapsa pentru respectiva infracțiune, prevăzând că aceasta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani alternativ cu amendă;
- C. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și prevede că fapta constituie infracțiune doar dacă a fost comisă în mod repetat, condiție neprevăzută de legea veche și neîntreținută în cazul faptei care a atras condamnarea.

63 Circumstanța atenuantă legală generală a reparării integrale a prejudiciului:

- A. se reține doar dacă inculpatul a reparat integral, cel târziu până la primul termen de judecată, prejudiciul material și moral cauzat prin comiterea infracțiunii;
- B. nu se poate reține dacă inculpatul a mai comis o infracțiune de același fel într-un termen de 5 ani înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
- C. se valorifică anterior valorificării tratamentului sancționator aferent formei continuate, reținută în cazul aceleiași infracțiuni.

64 Omorul:

- A. nu absoarbe natural actele de vătămare corporală, dacă, după ce luase hotărârea de a ucide victima, autorul îi taie nasul, cauzându-i slujirea, după care, în aceeași împrejurare, o înjunghie cu un cuțit în zona inimii, provocându-i decesul;
- B. calificat, săvârșit din interes material se poate reține concomitent cu premeditarea;
- C. se va reține în sarcina tuturor celor cinci membri ai grupului A, dacă în urma încăierării cu grupul B, compus din opt persoane, X, membru al grupului B, decedează pe loc, ca urmare a înjunghierii de către unul dintre membrii grupului A, rămas neidentificat.

65 În ceea ce privește infracțiunea de nederunțare:

- A. este tipică fapta persoanei care luând cunoștință de săvârșirea de către tatăl său a unei infracțiuni de ucidere din culpă, ca urmare a producerii unui accident de circulație, nu înștiințează de îndată autoritățile;
- B. se va reține atunci când funcționarul public omite să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită de către colegul de birou;
- C. nu se va reține în sarcina persoanei care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unei victime minore, nu înștiințează de îndată autoritățile.

66 Constituie:

- A. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care prezentându-se în mod nereal electronist, primește două televizoare de la Y spre a le repara, după care le vinde și își însușește banii obținuți;
- B. între altele, infracțiunea de înșelăciune în formă agravată, fapta lui X, care prezintă băncii o adeverință de salariat emisă de societatea R SRL, deși în realitate nu era angajat, în acest fel obținând un credit bancar pe care nu l-a mai achitat;
- C. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care, angajată la o casă de modă, își însușește mai multe țesături de calitate, pe care le duce în atelierul său de acasă, folosindu-le pentru clientele proprii.

67 Răspunderea penală a unei persoane juridice poate fi angajată:

- A. doar dacă persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare are calitatea de organ sau reprezentant al persoanei juridice;
- B. chiar dacă nu a fost identificată persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare;
- C. doar dacă forma de vinovăție a persoanei juridice este identică cu cea a persoanei fizice care a comis nemijlocit actele de executare.

68 O infracțiune din culpă fără prevedere sancționată de lege doar cu pedeapsa închisorii:

- A. poate face parte din structura unui concurs cu conexitate consecvențională;
- B. nu poate fi o infracțiune progresivă;
- C. comisă anterior dispunerii unei soluții definitive de amânare a aplicării pedepsei și descoperită în termenul de supraveghere, face ca anularea amânării să fie facultativă.

69 Spre deosebire de infracțiunea de amenințare, infracțiunea de șantaj:

- A. este calificată prin scop;
- B. este o infracțiune de pericol;
- C. presupune întotdeauna obținerea efectivă a unui folos patrimonial sau nepatrimonial injust.

70 X, nemulțumit de faptul că avocatul său nu i-a efectuat o apărare corespunzătoare în cadrul procesului penal în care a avut calitatea de inculpat, la ieșirea din sediul instanței, l-a așteptat pe acesta, i-a dat un pumn în față, moment în care avocatul, aflat pe scări, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de treptele scărilor. Deși a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de urgență, avocatul a decedat. Fapta lui X constituie infracțiunea de:

- A. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte;
- B. ultraj judiciar;
- C. ucidere din culpă.

71 Infracțiunea de fals:

- A. în declarații, nu poate fi comisă în coautorat;
- B. intelectual, poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de uz de fals;
- C. intelectual, se reține în concurs formal cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale atunci când înscrisul este întocmit de un funcționar public care nu avea competența de a-l întocmi și care consemnează împrejurări ce nu corespund realității.

72 Complicitatea intelectuală:

- A. nu poate exista în lipsa unei legături subiective bilaterale între autor și complice;
- B. poate interveni doar după comiterea actelor de pregătire de către autor;
- C. este specifică infracțiunilor formale.

73 Proprietarul exclusiv al unui bun nu poate fi autor al infracțiunii de:

- A. tulburare de posesie;
- B. furt urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. distrugere în forma de bază.

74 În ceea ce privește infracțiunea de viol săvârșită, în calitate de autor, de către A asupra lui B:

- A. nu se va reține în formă agravată, dacă A și B sunt membri de familie majori;
- B. fapta se poate comite atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune, atunci când A avea obligația legală de a ocroti minorul B;
- C. nu se va reține circumstanța agravantă generală a comiterii faptei de 3 sau mai multe persoane împreună, dacă A a fost îndemnat de C și D să comită fapta, aceștia asistând ulterior la săvârșire, asigurându-se că nu intră nimeni în cameră.

75 În ceea ce privește infracțiunea de abandon de familie:

- A. are întotdeauna, ca subiect pasiv, un membru de familie al autorului faptei;
- B. neplata cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilite prin aceeași hotărâre judecătorească, față de doi copii, unul minor, iar altul major, aflat în continuarea studiilor, constituie două infracțiuni de abandon de familie, aflate în concurs;
- C. nu se va reține în sarcina celui față de care s-a dispus clasarea pentru infracțiunea de ucidere din culpă, în cazul în care nu a executat cu rea-credință prestațiile periodice stabilite prin hotărâre judecătorească de instanța civilă, în favoarea moștenitorilor victimei.

76 Conflictul de competență dintre un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal și un procuror din cadrul parchetului de pe lângă o judecătorie din circumscripția acestuia, ambii cu funcție de execuție, se rezolvă de către:

- A. procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;
- B. judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului;
- C. prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal.

77 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. nu poate fi încheiat dacă împotriva inculpatului s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prevăzută de art. 234 alin. (1) și (2) C.pen. (pedepsită de lege cu închisoarea de la 5 ani la 12 ani), iar inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie;
- B. nu poate fi încheiat numai cu privire la unele dintre infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat;
- C. nu poate avea ca obiect renunțarea la urmărirea penală, pentru o infracțiune pedepsită de lege cu maximum 3 ani închisoare, chiar în condițiile în care nu există un interes public în urmărirea faptei.

78 Dacă în cursul cercetării judecătorești:

- A. inculpatul X, avocat, trimis în judecată în fața Curții de Apel B. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen., pierde calitatea de avocat, instanța sesizată va păstra competența de judecare a cauzei;
- B. tribunalul schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată, din infracțiunea de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen., în infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (1) C.pen., va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea judecătoriei competente teritorial;
- C. este invocată excepția de necompetență materială a judecătoriei, dat fiind faptul că, după citirea actului de sesizare, inculpatul a dobândit calitatea de ministru, judecătoria va păstra cauza spre soluționare.

79 În ceea ce privește renunțarea la probe, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. instanța de judecată nu poate renunța din oficiu la audierea unui martor încuviințat la propunerea persoanei vătămate, dar va putea, în ciuda renunțării persoanei vătămate, să dispună audierea acestuia;
- B. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor dacă aceasta nu mai este posibilă, iar martorul a fost audiat de către judecătorul de drepturi și libertăți în procedura audierii anticipate;
- C. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor admis la propunerea inculpatului, în lipsa cererii acestuia, dacă se constată în timpul audierii relatarea unui fapt notoriu, iar instanța apreciază că proba este, astfel, inutilă.

80 Cererea de revizuire a unei hotărâri poate fi formulată:

- A. și prin substituit procesual;
- B. la instanța civilă atunci când se referă exclusiv la dispozițiile civile din hotărârea penală nedefinitivă vizând restituirea lucrurilor, executorii din momentul pronunțării;
- C. și atunci când prin două hotărâri definitive, același inculpat a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, la două pedepse cu închisoarea în cuantum diferit.

81 În ceea ce privește judecata, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. nu poate fi desfășurată în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii într-o cauză având ca obiect o infracțiune contra patrimoniului care a produs consecințe deosebit de grave;
- B. omisiunea acordării ultimului cuvânt al inculpatului atrage sancțiunea nulității absolute;
- C. participarea procurorului este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute, și la judecarea acțiunii civile disjuncte.

82 Dreptul la tăcere al inculpatului:

- A. îi este adus la cunoștință cu ocazia primei audieri doar dacă nu i s-a adus la cunoștință cu ocazia primei audieri în calitate de suspect;
- B. poate fi exercitat cu privire la o împrejurare despre care este întrebat, deși a fost de acord să dea declarație cu privire la fapta la care aceasta se referă;
- C. presupune și renunțarea la dreptul de a propune administrarea de probe.

83 În ceea ce privește contestația în anulare:

- A. va fi admisă atunci când cel condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen. și pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, invocă și dovedește faptul că persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă în fața instanței de apel, însă această din urmă instanță a reținut că retragerea nu poate opera, nefiind întrunite condițiile legii;
- B. pe calea acesteia nu se poate invoca de către cel condamnat definitiv prin decizia instanței de apel, Curtea de Apel B., faptul că, pe parcursul judecării cauzei de prima instanță, Judecătoria A., procurorul nu a participat la ședința de judecată;
- C. în caz de suspendare a executării hotărârii a cărei anulare se cere, condamnatului îi poate fi impusă obligația de a nu părăsi localitatea în care domiciliază fără acordul instanței care soluționează contestația.

84 Suspectul X. este cercetat pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen. În acest caz:

- A. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală îl poate reține pe X;
- B. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală poate încuviința efectuarea unei cercetări la fața locului săvârșirii faptei;
- C. dacă din probele administrate rezultă bănuiala rezonabilă că X. a săvârșit și o infracțiune de furt, prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen. și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale de la art. 16 alin. 1 C.pr.pen., procurorul dispune extinderea urmăririi penale cu privire la fapta nou descoperită, fără a supune ordonanța de extindere confirmării procurorului ierarhic superior.

85 În cursul urmăririi penale:

- A. nu este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală dispoziția organului de cercetare penală de emitere a unui mandat de aducere față de suspect;
- B. cererea de anulare sau de reducere a amenzii judiciare aplicată prin ordonanță de procurorul care efectuează urmărirea penală, se soluționează de procurorul ierarhic superior;
- C. procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a inculpatului, atunci când din cauza unei boli cu evoluție nefavorabilă, există riscul ca acesta să nu mai poată fi audiat în cursul judecății.

86 În procedura confirmării măsurii supravegherii tehnice autorizate de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți poate:

- A. confirma măsura, dacă sesizarea procurorului s-a făcut în termen de 48 de ore de la expirarea măsurii;
- B. infirma măsura, cu consecința distrugerii probelor obținute, cu excepția datelor ce pot fi folosite într-o altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă informații concludente și utile privitoare la săvârșirea unei alte infracțiuni;
- C. lua măsura pe o durată de cel mult 30 de zile.

87 Persoanele vătămate A. i-a fost comunicată la data de 4 ianuarie 2023 (miercuri) copia ordonanței de clasare, dispusă de procuror. Împotriva acesteia formulează plângere adresată procurorului ierarhic superior, pe care o depune la poștă, cu scrisoare recomandată, la data de 25 ianuarie 2023 (miercuri), plângerea fiind înregistrată la unitatea de parchet la data de 30 ianuarie 2023 (luni) și primită de procurorul ierarhic superior în aceeași zi. Plângerea împotriva ordonanței de clasare nu este soluționată de procurorul ierarhic superior în interiorul termenului prevăzut de lege. În aceste condiții, plângerea împotriva soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară:

- A. trimisă la data de 25 aprilie 2023 (marți), prin e-mail, la ora 23.00, este în termen, dacă persoana vătămată a primit comunicarea modului de rezolvare a plângerii formulate la procurorul ierarhic superior, la data de 4 aprilie 2023 (marți);
- B. va putea fi formulată oricând deoarece plângerea adresată procurorului ierarhic superior nu a fost rezolvată în termen legal, indiferent de data la care se va primi comunicarea soluției din partea acestuia;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă întrucât a fost formulată tardiv la procurorul ierarhic superior.

88 În ceea ce privește renunțarea la urmărirea penală este valabilă următoarea afirmație:

- A. poate fi dispusă numai prin ordonanță și doar de procuror, nu și de organul de cercetare penală;
- B. ordonanța prin care s-a dispus renunțarea față de suspectul X., urmărit penal pentru infracțiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. (1) C.pen., va conține și dispoziția de confiscare a obiectului metalic folosit la săvârșirea faptei;
- C. revocarea acesteia reprezintă un caz de redeschidere a urmăririi penale.

89 Inculpatul X este trimis în judecată pentru infracțiunea de înșelăciune în dauna părții civile Y. Cât privește cercetarea judecătorească în cauză:

- A. începe întotdeauna cu audierea inculpatului X.;
- B. se finalizează prin acordarea ultimului cuvânt al inculpatului;
- C. până la terminarea acesteia, Y. poate mări cuantumul despăgubirilor materiale pe care le-a solicitat în cursul urmăririi penale, când s-a constituit, în scris, parte civilă.

90 Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune:

- A. pot fi luate la cererea părții civile, doar dacă aceasta indică bunurile inculpatului asupra cărora solicită înființarea măsurii;
- B. nu pot fi extinse de prima instanță asupra bunurilor părții responsabile civilmente, dacă partea civilă își mărește întinderea pretențiilor după începerea cercetării judecătorești, dar înainte de terminarea acesteia;
- C. încetează de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de achitare a inculpatului pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, hotărâre prin care acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată.

91 Are dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor:

- A. fosta soție a inculpatului, doar dacă se dovedește că la data faptei de care acesta din urmă e acuzat, conviețuia cu inculpatul;
- B. nepotul de frate al inculpatului;
- C. bunică inculpatului.

92 În procedura de cameră preliminară, judecătorul:

- A. poate audia, la cererea părții responsabile civilmente, martori pentru dovedirea unor aspecte de nelegalitate care vizează cercetarea la fața locului efectuată în cursul urmăririi penale;
- B. va dispune începerea judecății dacă, după ce anterior, admitând cererile și excepțiile inculpatului și excluzând două declarații de martori, obținute nelegal, a comunicat încheierea parchetului, iar procurorul nu a răspuns în termenul de 5 zile prevăzut de lege;
- C. poate invoca excepția necompetenței materiale, ca urmare a faptului că a admis cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice.

93 Renunțarea la apel:

- A. poate fi făcută de inculpat numai personal;
- B. este revocabilă până la expirarea termenului de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei;
- C. poate fi făcută de procurorul ierarhic superior celui care a declarat apelul, până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei.

94 Reluarea urmăririi penale:

- A. se va dispune de către procurorul care supraveghează urmărirea penală, în caz de restituire a cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară care a constatat neregularitatea rechizitoriului, a cărei remediere necesită efectuarea unor acte de urmărire penală;
- B. în caz de redeschidere a urmăririi penale nu se supune confirmării judecătorului de cameră preliminară atunci când ordonanța de clasare este infirmată din oficiu de procurorul ierarhic superior ulterior comunicării sale persoanelor îndreptățite, potrivit legii;
- C. după suspendarea pricinuită de desfășurarea unei proceduri de mediere, nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

95 În lipsa persoanei vătămate citate, atunci când la locuința acesteia dintr-un imobil cu mai multe apartamente se află un minor cu vârsta de 15 ani care locuiește cu ea:

- A. citația se înmânează minorului, care semnează dovada de primire;
- B. citația se predă administratorului, iar agentul încheie un proces-verbal;
- C. agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana vătămată pentru a-i înmâna citația.

96 În cazul în care instanța, dispunând condamnarea inculpatului pentru infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, îl obligă pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale, al procedurii în camera preliminară și al judecății, însă nu se pronunță asupra cheltuielilor privind interpretul desemnat de instanță care a asigurat interpretarea la termenul de dezbateri:

- A. printr-o încheiere, se va înlătura omisiunea vădită, onorariul interpretului urmând a rămâne în sarcina statului;
- B. printr-o încheiere, se va îndrepta eroarea materială din dispozitivul sentinței penale pronunțate, cheltuielile privind interpretul urmând a fi avute în vedere la stabilirea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul;
- C. printr-o modificare făcută în cuprinsul sentinței penale pronunțate, confirmată prin semnătură, se va dispune majorarea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul.

97 Plângerea prealabilă:

- A. reprezintă un act procesual;
- B. la fel ca și denunțul, poate fi formulată și de persoana vătămată;
- C. ca și plângerea, se poate face prin substituții procesuali.

98 Are caracter suspensiv de executare:

- A. contestația declarată de procuror împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care a fost revocată măsura arestului la domiciliu luată față de inculpat;
- B. contestația declarată de inculpat împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți prin care a fost prelungită măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile;
- C. contestația declarată de procuror împotriva încheierii instanței de judecată prin care s-a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar ca urmare a împlinirii duratei maxime prevăzute de lege.

99 Într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen., săvârșită de un profesor din învățământul preuniversitar de stat:

- A. organele ierarhic superioare ale poliției judiciare pot da îndrumări organului de cercetare penală privind cercetarea penală;
- B. organul de cercetare penală nu se poate pronunța cu privire la cererea de probe formulată de suspect, în lipsa unei ordonanțe de delegare date de procuror;
- C. procurorul poate să dispună preluarea cauzei în care exercită supravegherea pentru a efectua urmărirea penală.

100 Are termen în cunoștință și, pe cale de consecință, nu va mai fi citată pentru următorul termen de judecată:

- A. persoana vătămată, care, deși a primit personal citația, nu s-a prezentat la judecată;
 - B. partea civilă, deținută în Penitenciarul Jilava, care a fost citată la un termen la locul de deținere prin administrația acestuia și a semnat personal de primirea citației;
 - C. inculpatul, care a fost prezent personal la dezbateri și a fost informat asupra datei și a modalității de pronunțare a hotărârii, iar cu ocazia deliberării instanța a hotărât repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor, stabilind un nou termen de judecată.
-

1 În ceea ce privește obligațiile solidare:

- A. dacă obligația este solidară între creditori, debitorul se poate libera, în toate cazurile, plătind oricărui dintre creditorii solidari;
- B. dacă obligația este solidară între debitori, există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligați sub modalități diferite;
- C. hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari profită, în toate cazurile, și celorlalți codebitori solidari.

2 În ceea ce privește dezmembrămintele dreptului de proprietate:

- A. când bunul dat în uzufruct a fost distrus în parte dintr-un caz fortuit, uzufructul continuă asupra părții rămase;
- B. bunul ce face obiectul dreptului de uz poate fi închiriat;
- C. servitutea de vedere este o servitute necontinuuă.

3 În cazul în care a fost promisă în mod public o recompensă în schimbul executării unei prestații:

- A. dacă prestația a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se împarte între ele, potrivit contribuției fiecăreia la obținerea rezultatului, iar dacă aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal;
- B. revocarea promisiunii, realizată în aceeași formă în care a fost făcută publică promisiunea, nu produce efecte față de cel care, mai înainte de publicarea revocării, a executat prestația;
- C. nu există obligația de a face plata recompensei atunci când cel care a executat prestația nu cunoștea existența promisiunii.

4 În ceea ce privește contractul de întreținere:

- A. dacă prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective, se poate cere rezoluțiunea contractului;
- B. caracterul său personal poate fi invocat de părți pentru a se opune acțiunii în revocarea contractului introduse de creditorii acestora;
- C. încheiat pe durată determinată, acesta încetează la expirarea duratei respective, cu excepția cazului când creditorul întreținerii decedează mai devreme.

5 În ceea ce privește promisiunea de a contracta:

- A. dacă, mai înainte ca promisiunea unilaterală de cumpărare a unui bun individual determinat să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă;
- B. dacă nu se prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare se poate nota în cartea funciară, în termen de 6 luni de la data încheierii acesteia;
- C. dreptul la acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare se prescrie în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

6 În ceea ce privește rezoluțiunea unilaterală:

- A. declarația de rezoluțiune nu poate, în niciun caz, să privească o parte a contractului;
- B. declarația de rezoluțiune a unui contract de vânzare se înscrie în cartea funciară a imobilului vândut pentru a fi opozabilă terților;
- C. declarația de rezoluțiune devine irevocabilă, în toate cazurile, de la data comunicării ei către debitor.

7 În ceea ce privește contractul de împrumut de consumație care are ca obiect o sumă de bani:

- A. dacă împrumutul este cu titlu gratuit, termenul de restituire se prezumă a fi stipulat numai în favoarea împrumutatului;
- B. până la proba contrară, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit;
- C. dacă nu a fost convenit un termen de restituire, obligația de restituire trebuie executată, în toate cazurile, de îndată.

8 Obligația se stinge:

- A. prin remitere tacită de datorie;
- B. dacă debitorul principal, pentru a se libera față de creditorul său, opune compensația pentru ceea ce acesta din urmă datorează fideiusrului;
- C. în toate cazurile, la data cesiunii de creanță, atunci când în locul prestației inițiale este cedată o creanță.

9 În cazul neexecutării unei obligații:

- A. de a nu face, creditorul nu este îndreptățit să ceară instanței încuviințarea de a înlătura, pe cheltuiala debitorului, ceea ce acesta din urmă a făcut cu încălcarea obligației de a nu face;
- B. de a face, dacă debitorul nu este de drept în întârziere, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să o execute el însuși, sub singura condiție a punerii în întârziere a debitorului;
- C. creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea executare este imposibilă.

10 Produsele bunurilor:

- A. se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. se cuvin, ca regulă, titularului dreptului de uzufruct;
- C. nu includ producția și sporul animalelor.

11 În ceea ce privește executarea prin echivalent a obligației contractuale:

- A. daunele-interese moratorii nu pot depăși, în niciun caz, nivelul dobânzii legale;
- B. la stabilirea daunelor-interese nu se ține seama, în niciun caz, de prejudiciile viitoare;
- C. debitorul nu se poate libera alegând plata despăgubirii convenite prin clauza penală în locul executării în natură a obligației principale.

12 În ceea ce privește mandatul cu reprezentare:

- A. mandantul poate revoca mandatul, expres sau tacit, cu excepția cazului în care mandatul a fost declarat irevocabil;
- B. când a fost dat aceluiași mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, mandatul poate fi revocat de către unul dintre mandanți, fără acordul celorlalți;
- C. mandantul care revocă mandatul rămâne ținut să își execute obligațiile față de mandatar.

13 Prestația compensatorie:

- A. nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei;
- B. se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 10 ani;
- C. poate fi cumulată cu pensia de întreținere solicitată fostului soț.

14 În materie de moștenire legală:

- A. prin mențiune expresă în act autentic notarial pot fi înlăturate efectele nedemnității judiciare, dar nu și cele ale nedemnității de drept;
- B. poate fi reprezentată și o persoană lipsită de capacitatea de a moșteni;
- C. dacă vin în concurs soțul supraviețuitor, un ascendent privilegiat și doi colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de două treimi din moștenire, ascendentului privilegiat revenindu-i jumătate din această parte.

15 În ipoteza înstrăinării bunului imobil dat în locațiune:

- A. plata anticipată a chiriei nu poate fi opusă dobânditorului decât dacă a fost înscrisă în cartea funciară înainte ca înstrăinarea să devină opozabilă locatarului, chiar dacă a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale;
- B. dreptul locatarului este opozabil dobânditorului, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară datei certe a înstrăinării, chiar dacă locațiunea nu a fost notată în cartea funciară;
- C. dacă părțile contractului de locațiune convin astfel, locațiunea încetează.

16 Contractul:

- A. nu este valabil atunci când cauza acestuia nu este prevăzută expres în conținutul său;
- B. se consideră, de asemenea, încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod;
- C. încheiat de o parte aflată în stare de necesitate poate fi anulat, pentru acest motiv, chiar dacă cealaltă parte nu a profitat de această împrejurare.

17 În ceea ce privește renunțarea la moștenire:

- A. dreptul la acțiunea în anularea renunțării se prescrie în termen de 6 luni, care curge, în toate cazurile, din momentul în care titularul dreptului la acțiune a cunoscut cauza de nulitate relativă;
- B. creditorii succesibilului care a renunțat la moștenire în fraudă lor pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește;
- C. reprezentarea nu operează dacă reprezentantul a renunțat la moștenirea lăsată de reprezentat.

18 În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală:

- A. dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de victimă;
- B. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund, în niciun caz, de prejudiciul cauzat printr-o faptă ilicită;
- C. la stabilirea despăgubirii se are în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data pronunțării hotărârii judecătorești prin care debitorul este obligat la repararea prejudiciului cauzat creditorului prin fapta ilicită.

19 În ceea ce privește stipulația pentru altul:

- A. beneficiarul dobândește, prin efectul stipulației, dreptul de a cere direct stipulantului executarea prestației;
- B. stipulația poate fi acceptată și după decesul stipulantului, dar nu după decesul promitentului;
- C. creditorii stipulantului nu pot revoca stipulația.

20 Sunt supuse notării în cartea funciară:

- A. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
- B. drepturile de suprafață afectate de o condiție suspensivă;
- C. drepturile de proprietate asupra unor imobile.

21 Posesia unui bun imobil încetează:

- A. prin depozitare, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de 6 luni;
- B. prin transformarea sa în detenție precară;
- C. prin exercitarea sa de către posesor cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului.

22 Sub regimul comunității legale:

- A. bunurile care înlocuiesc un bun propriu al unuia dintre soți sunt bunuri comune;
- B. este anulabil actul de dobândire a unui bun comun de către unul dintre soți pentru motivul lipsei acordului expres al celuilalt soț;
- C. soții răspund cu bunurile comune pentru repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.

23 În ceea ce privește prescripția extinctivă:

- A. în cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terță persoană, prescripția dreptului la acțiunea în anularea actului juridic începe să curgă, dacă prin lege nu se prevede altfel, de la data când terțul a cunoscut existența cauzei de nulitate, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic respectiv;
- B. întreruperea prescripției împotriva fideiuzorului produce efecte și în privința debitorului principal;
- C. cel care a executat de bunăvoie obligația după ce termenul de prescripție s-a împlinit are dreptul să ceară restituirea prestației, dacă la data executării nu știa că termenul de prescripție era împlinit.

24 În materia cesiunii de creanță:

- A. dacă cesiunea a fost interzisă prin convenția cedentului cu debitorul, cesiunea nu produce, în niciun caz, efecte în privința debitorului;
- B. creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei sume de bani nu poate fi cedată în parte decât dacă obligația este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod substanțial, mai oneroasă pentru debitor;
- C. cesiunea este opozabilă fideiuzorului sub singura condiție ca formalitățile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii să fi fost îndeplinite față de debitorul însuși.

25 În ceea ce privește executarea de bunăvoie a obligației:

- A. plata făcută de către un terț creditorului stinge obligația dacă este făcută pe seama debitorului, ipoteză în care terțul se subrogă, în toate cazurile, în drepturile creditorului plătit;
- B. data plății făcute prin virament bancar este data la care instituția de credit a creditorului confirmă, în scris, efectuarea plății de către debitor, la cererea acestuia din urmă;
- C. remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanței, făcută de creditor către fideiuzor, naște prezumția stingerii obligației prin plată.

26 Cererea de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunțate în etapa verificării și a regularizării acesteia:

- A. se formulează în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii;
- B. se judecă fără citarea părților;
- C. se admite dacă măsura anulării a fost dispusă eronat.

27 Nulitatea este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

- A. timbrarea cererii de chemare în judecată;
- B. reprezentarea procesuală;
- C. cuprinsul citației.

28 Calitatea procesuală:

- A. este o condiție de exercitare a acțiunii civile;
- B. se poate transmite, în cursul procesului, doar legal;
- C. este verificată în etapa scrisă a judecății de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, dispunându-se anularea cererii în cazul în care reclamantul nu a indicat, în termen legal, un pârât care să aibă calitate procesuală pasivă.

29 Constituie un termen legal care nu poate fi redus de judecător:

- A. termenul pentru înmânarea citației;
- B. termenul de 10 zile de la primirea de către reclamant a comunicării adresei instanței, prin care i se comunică acestuia lipsurile cererii de chemare în judecată și i se solicită efectuarea completărilor și a modificărilor dispuse în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia;
- C. termenul pentru depunerea întâmpinării.

30 Contradictorialitatea, principiu fundamental al procesului civil:

- A. presupune, printre altele, că instanța nu poate hotărî, în niciun caz, asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților;
- B. nu obligă instanța să supună discuției părților calificarea juridică exactă a actelor și faptelor deduse judecății, din moment ce calificarea este atributul exclusiv al instanței;
- C. presupune, printre altele, că părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu.

31 Cererea de intervenție voluntară principală:

- A. se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;
- B. se poate face și în instanța de recurs, cu acordul expres al părților;
- C. va fi admisă în principiu doar dacă este dovedită condiția interesului intervenientului de a interveni în proces, spre deosebire de cererea de intervenție voluntară accesorie, în privința căreia legea nu prevede această condiție.

32 În ceea ce privește renunțarea la dreptul pretins:

- A. reclamantul poate, în tot cursul procesului, chiar și în fața instanțelor de recurs, să renunțe la drept, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului;
- B. aceasta se poate face atât verbal în ședință, consemnându-se în încheiere, cât și prin înscris sub semnătură privată sau prin înscris autentic;
- C. când aceasta are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă.

33 În ceea ce privește procedura necontencioasă judiciară:

- A. cererile necontencioase care au ca obiect eliberarea unor înscrisuri aflate în depozitul unei instanțe se vor îndrepta la acea instanță;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța o va judeca potrivit procedurii contencioase judiciare;
- C. apelul împotriva încheierii prin care se încuviințează cererea poate fi făcut de orice persoană interesată, doar dacă a fost citată la soluționarea cererii.

34 Poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond:

- A. excepția neîndeplinirii procedurii prelabile, indiferent de obiectul procesului în care a fost invocată;
- B. excepția conexității;
- C. excepția litispendenței.

35 Procedura îndreptării hotărârii:

- A. implică soluționarea de urgență a cererii de îndreptare, cu citarea părților, prin încheiere executorie;
- B. nu este obligatorie, îndreptarea unei hotărâri putând fi cerută și pe calea apelului sau, după caz, a recursului;
- C. se aplică și în ipoteza în care o eroare materială este cuprinsă într-o încheiere de ședință.

36 Cererile incidentale:

- A. sunt cele prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare;
- B. se judecă, în toate cazurile, de instanța competentă material pentru cererea principală;
- C. pot fi formulate și în cadrul unui proces de divorț aflat în curs de desfășurare.

37 Se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul:

- A. acțiunile posesorii privind acel imobil;
- B. cererile privitoare la moștenire, până la ieșirea din indiviziune, dacă în masa succesorală a defunctului este cuprins și acel imobil;
- C. cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară privind acel imobil.

38 Cererea de recuzare:

- A. privitoare la alți judecători decât cei care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare va fi judecată de instanța ierarhic superioară;
- B. a grefierului va arăta, printre altele, și probele de care partea înțelege să se folosească în dovedirea acesteia;
- C. a judecătorului, formulată verbal, va fi anulată pentru nerespectarea formei scrise prevăzute de lege.

39 Tribunalul judecă:

- A. în primă instanță, cererile posesorii, în ipoteza în care valoarea obiectului cererii depășește suma de 200.000 de lei;
- B. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- C. doar în primă instanță și ca instanță de apel, dar nu și ca instanță de recurs.

40 În ceea ce privește căile de atac:

- A. indicarea în mod greșit de către instanță a termenului pentru exercitarea unui apel constituie cauză de repunere în termen din oficiu a apelului exercitat cu respectarea indicației greșite a instanței;
- B. revizuirea poate fi exercitată atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului;
- C. dacă hotărârea cu privire la o cerere principală nu este supusă nici apelului și nici recursului, soluția cu privire la o cerere incidentală soluționată prin aceeași hotărâre va fi definitivă, chiar dacă această din urmă soluție ar fi fost supusă căilor de atac în condițiile legii.

41 În ceea ce privește procedura ordonanței președințiale:

- A. cererea poate fi soluționată și fără citarea părților, dar numai atunci când din înscrisurile depuse la dosar rezultă, fără putință de tăgadă, că aceasta este de respins ca inadmisibilă;
- B. ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel;
- C. în toate cazurile în care competența de soluționare în primă instanță a cererii aparține curții de apel, calea de atac este recursul.

42 Judecarea cauzei se suspendă de drept:

- A. când dezlegarea acesteia depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;
- B. prin decesul intervenientului principal, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora, în ipoteza în care cererea de intervenție voluntară principală a fost admisă în principiu anterior intervenirii decedului;
- C. prin deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri.

43 Cererea reconvențională:

- A. nu se comunică părților decât atunci când legea prevede expres;
- B. este inadmisibilă dacă este formulată în procedura partajului judiciar;
- C. având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorț se poate depune de soțul pârât cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal în procesul de divorț, pentru faptele petrecute înainte de această dată.

44 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. în cazul mandantului care beneficiază de consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviințarea tutorelui acesteia;
- B. mandatarul neavocat al persoanei fizice, licențiat în drept și frate al acesteia, nu poate pune concluzii, fără a fi asistat de avocat, decât în fața judecătoriei;
- C. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește, în toate cazurile, prin înscris sub semnătură privată.

45 În ipoteza în care cererea de chemare în judecată este formulată de mai mulți reclamânți:

- A. judecătorul nu poate dispune introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane, decât cu acordul tuturor reclamantilor;
- B. ca regulă, actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamânți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia;
- C. împotriva aceluiași pârât, fiind solicitate pretenții proprii în temeiul unor raporturi juridice distincte și fără legătură între ele, determinarea instanței competente se face ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt.

46 Constituie titluri executorii:

- A. hotărârile primei instanțe când au ca obiect plata unor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă;
- B. actele autentificate de notarul public care constată o creanță certă și exigibilă, chiar dacă obiectul creanței nu este determinat, iar actul nu conține elemente care permit stabilirea lui;
- C. toate încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești.

47 Instanța:

- A. va declina competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite atunci când cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
- B. va respinge cererea de încuviințare a executării silite atunci când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă, care cuprinde, în considerentele sale, dezlegări de drept greșite privitoare la fondul dreptului;
- C. va admite cererea de încuviințare a executării silite prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

48 În ceea ce privește proba cu martori:

- A. la momentul propunerii, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, numai în măsura în care martorul propus este de acord cu divulgarea acestor date;
- B. nu poate fi ascultată ca martor persoana care beneficiază de consiliere judiciară;
- C. în cazul amânării procesului pentru administrarea acestei probe, atunci când a fost propusă și încuviințată în cursul procesului pentru că nevoia administrării acesteia a reieșit din cercetarea judecătorească și partea nu a putut-o prevedea, partea este obligată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a administra proba încuviințată, să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei.

49 În ceea ce privește perimarea cererii:

- A. dacă instanța constată că perimarea nu a intervenit, pronunță o sentință care poate fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare;
- B. aceasta lipsește de efect toate actele de procedură făcute în acea instanță, însă, când se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi o expertiză administrată în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este necesară refacerea acesteia;
- C. cererea de revizuire se perimă de drept, chiar împotriva incapacabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive neimputabile părții, timp de 6 luni.

50 În ceea ce privește judecata procesului:

- A. aceasta are loc la sediul instanței, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. în cazurile în care cercetarea procesului în ședință publică ar aduce atingere vieții private a părților, instanța, numai la cererea acestora, poate dispune ca cercetarea procesului să se desfășoare în întregime fără prezența publicului;
- C. reprezentantul Ministerului Public, în toate cazurile, va vorbi cel din urmă.

51 Constituie infracțiunea de furt calificat fapta inculpatului care:

- A. major fiind, comite fapta împreună cu un minor;
- B. în data de 21 decembrie 2022, în jurul orelor 21, călătorind cu un taxi și profitând de neatenția șoferului, îi sustrage acestuia portmoneul;
- C. primind de la vecinul său cheia apartamentului acestuia, pentru a uda florile în timpul cât vecinul este plecat în vacanță, la data de 21 august 2023, în jurul orelor 14, după ce a intrat în apartament și a udat plantele, la plecare și-a însușit un colier din aur aflat pe masa din sufragerie.

52 Comiterea unei noi infracțiuni poate determina prelungirea:

- A. termenului de supraveghere al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, dispusă pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost săvârșită în acest termen;
- B. duratei măsurii educative a asistării zilnice dispuse pentru o infracțiune comisă anterior;
- C. termenului de prescripție a răspunderii penale pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost comisă în acest termen.

53 Circumstanța atenuantă legală generală a reparării integrale a prejudiciului:

- A. se reține doar dacă inculpatul a reparat integral, cel târziu până la primul termen de judecată, prejudiciul material și moral cauzat prin comiterea infracțiunii;
- B. nu se poate reține dacă inculpatul a mai comis o infracțiune de același fel într-un termen de 5 ani înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
- C. se valorifică anterior valorificării tratamentului sancționator aferent formei continuate, reținută în cazul aceleiași infracțiuni.

54 Infracțiunea de evadare:

- A. admite instigarea;
- B. se va reține în sarcina autorului unei fapte penale, față de care s-a dispus internarea medicală într-o instituție sanitară, cu pază, iar acesta reușește să fugă prin tăierea grilajelor ferestrei;
- C. se poate comite numai prin acțiune.

55 Se va reține infracțiunea de cercetare abuzivă:

- A. doar dacă întrebuițarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de suspect;
- B. și când întrebuițarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de persoana vătămată;
- C. și când întrebuițarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită asupra unei persoane trimise în judecată, în scopul obținerii unei declarații.

56 Omorul:

- A. nu absoarbe natural actele de vătămare corporală, dacă, după ce luase hotărârea de a ucide victima, autorul îi taie nasul, cauzându-i slăbiciunea, după care, în aceeași împrejurare, o înjunghie cu un cuțit în zona inimii, provocându-i decesul;
- B. calificat, săvârșit din interes material se poate reține concomitent cu premeditarea;
- C. se va reține în sarcina tuturor celor cinci membri ai grupului A, dacă în urma încăierării cu grupul B, compus din opt persoane, X, membru al grupului B, decedează pe loc, ca urmare a înjunghierii de către unul dintre membrii grupului A, rămas neidentificat.

57 În ceea ce privește infracțiunea de nedenunțare:

- A. este tipică fapta persoanei care luând cunoștință de săvârșirea de către tatăl său a unei infracțiuni de ucidere din culpă, ca urmare a producerii unui accident de circulație, nu înștiințează de îndată autoritățile;
- B. se va reține atunci când funcționarul public omite să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită de către colegul de birou;
- C. nu se va reține în sarcina persoanei care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unei victime minore, nu înștiințează de îndată autoritățile.

58 Complicitatea intelectuală:

- A. nu poate exista în lipsa unei legături subiective bilaterale între autor și complice;
- B. poate interveni doar după comiterea actelor de pregătire de către autor;
- C. este specifică infracțiunilor formale.

59 X, nemulțumit de faptul că avocatul său nu i-a efectuat o apărare corespunzătoare în cadrul procesului penal în care a avut calitatea de inculpat, la ieșirea din sediul instanței, l-a așteptat pe acesta, i-a dat un pumn în față, moment în care avocatul, aflat pe scări, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de treptele scărilor. Deși a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de urgență, avocatul a decedat. Fapta lui X constituie infracțiunea de:

- A. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte;
- B. ultraj judiciar;
- C. ucidere din culpă.

60 În cazul unei infracțiuni intenționate pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani:

- A. comisă de un minor, se va lua măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de la 2 la 5 ani;
- B. comisă de o persoană cu antecedente penale, se poate reține concomitent starea de recidivă postexecutorie și pluralitatea intermediară;
- C. comisă de o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani la data săvârșirii, instanța este obligată să aleagă pedeapsa alternativă a închisorii pe o durată de la 15 la 25 de ani.

61 Încredințarea unui autoturism pentru a fi condus de o persoană pe drumurile publice constituie infracțiune :

- A. dacă persoana se află în stare de ebrietate, indiferent de nivelul alcoolemiei;
- B. chiar dacă persoana care conduce are permis de conducere, însă acesta este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul condus;
- C. continuă.

62 În cazul măsurii educative a internării într-un centru educativ luată pe o perioadă de un an și 6 luni pentru comiterea unei infracțiuni în timpul minorității:

- A. executarea se prescrie într-un termen egal cu durata măsurii educative;
- B. nu poate opera prescripția executării dacă măsura a fost dispusă pentru săvârșirea unei infracțiuni de viol;
- C. nu poate interveni reabilitarea de drept.

63 Infracțiunea de fals:

- A. în declarații, nu poate fi comisă în coautorat;
- B. intelectual, poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de uz de fals;
- C. intelectual, se reține în concurs formal cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale atunci când înscrisul este întocmit de un funcționar public care nu avea competența de a-l întocmi și care consemnează împrejurări ce nu corespund realității.

64 Infracțiunea de luare de mită:

- A. va fi reținută în sarcina expertului judiciar care primește o sumă de bani de la una dintre părțile unei cauze civile pentru a urgenta efectuarea expertizei dispuse de instanță;
- B. pentru care a fost condamnat primarul unei localități va atrage confiscarea banilor pe care acesta i-a primit de la mituitorul care, înainte de a remite banii, a denunțat fapta de corupție mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită;
- C. nu admite tentativa.

65 În ceea ce privește infracțiunea de abandon de familie:

- A. are întotdeauna, ca subiect pasiv, un membru de familie al autorului faptei;
- B. neplata cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilite prin aceeași hotărâre judecătorească, față de doi copii, unul minor, iar altul major, aflat în continuarea studiilor, constituie două infracțiuni de abandon de familie, aflate în concurs;
- C. nu se va reține în sarcina celui față de care s-a dispus clasarea pentru infracțiunea de ucidere din culpă, în cazul în care nu a executat cu rea-credință prestațiile periodice stabilite prin hotărâre judecătorească de instanța civilă, în favoarea moștenitorilor victimei.

66 O infracțiune din culpă fără prevedere sancționată de lege doar cu pedeapsa închisorii:

- A. poate face parte din structura unui concurs cu conexitate consecvențională;
- B. nu poate fi o infracțiune progresivă;
- C. comisă anterior dispunerii unei soluții definitive de amânare a aplicării pedepsei și descoperită în termenul de supraveghere, face ca anularea amânării să fie facultativă.

67 Pedeapsa accesorie:

- A. se execută pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei închisorii;
- B. se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la împlinirea termenului de supraveghere, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei;
- C. este înlocuită cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, pe durată maximă, în cazul înlocuirii detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii.

68 Împiedicarea producerii rezultatului realizată de către autor:

- A. este o circumstanță personală de individualizare;
- B. este posibilă în cazul oricărei infracțiuni intenționate;
- C. poate fi reținută ca o circumstanță atenuantă judiciară, dacă a avut loc ulterior descoperirii faptei.

69 Răspunderea penală a unei persoane juridice poate fi angajată:

- A. doar dacă persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare are calitatea de organ sau reprezentant al persoanei juridice;
- B. chiar dacă nu a fost identificată persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare;
- C. doar dacă forma de vinovăție a persoanei juridice este identică cu cea a persoanei fizice care a comis nemijlocit actele de executare.

70 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii :

- A. se poate aplica doar în cazul infracțiunilor de rezultat;
- B. poate fi aplicată chiar dacă pentru infracțiunea respectivă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării bunurilor dobândite în mod vădit prin comiterea faptei;
- C. rămâne executabilă chiar dacă în cazul pedepsei închisorii pe care o însoțește s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

71 Se va aplica, în mod obligatoriu, în cazul unei infracțiuni comise sub legea veche care o sancționa cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, o lege nouă care :

- A. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și introduce prevederea potrivit căreia împăcarea înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea respectivă;
- B. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a inculpatului la 3 ani închisoare și modifică pedeapsa pentru respectiva infracțiune, prevăzând că aceasta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani alternativ cu amenda;
- C. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și prevede că fapta constituie infracțiune doar dacă a fost comisă în mod repetat, condiție neprevăzută de legea veche și neîntreținută în cazul faptei care a atras condamnarea.

72 Spre deosebire de infracțiunea de amenințare, infracțiunea de șantaj:

- A. este calificată prin scop;
- B. este o infracțiune de pericol;
- C. presupune întotdeauna obținerea efectivă a unui folos patrimonial sau nepatrimonial injust.

73 Constituie:

- A. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care prezentându-se în mod nereal electronist, primește două televizoare de la Y spre a le repara, după care le vinde și își însușește banii obținuți;
- B. între altele, infracțiunea de înșelăciune în formă agravată, fapta lui X, care prezintă băncii o adeverință de salariat emisă de societatea R SRL, deși în realitate nu era angajat, în acest fel obținând un credit bancar pe care nu l-a mai achitat;
- C. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care, angajată la o casă de modă, își însușește mai multe ȣesături de calitate, pe care le duce în atelierul său de acasă, folosindu-le pentru clientele proprii.

74 Proprietarul exclusiv al unui bun nu poate fi autor al infracțiunii de:

- A. tulburare de posesie;
- B. furt urmăribil la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. distrugere în forma de bază.

75 În ceea ce privește infracțiunea de viol săvârșită, în calitate de autor, de către A asupra lui B:

- A. nu se va reține în formă agravată, dacă A și B sunt membri de familie majori;
- B. fapta se poate comite atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune, atunci când A avea obligația legală de a ocroti minora B;
- C. nu se va reține circumstanța agravantă generală a comiterii faptei de 3 sau mai multe persoane împreună, dacă A a fost îndemnat de C și D să comită fapta, aceștia asistând ulterior la săvârșire, asigurându-se că nu intră nimeni în cameră.

76 În cazul în care instanța, dispunând condamnarea inculpatului pentru infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, îl obligă pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale, al procedurii în camera preliminară și al judecății, însă nu se pronunță asupra cheltuielilor privind interpretul desemnat de instanță care a asigurat interpretarea la termenul de dezbateri:

- A. printr-o încheiere, se va înlătura omisiunea vădită, onorariul interpretului urmând a rămâne în sarcina statului;
- B. printr-o încheiere, se va îndrepta eroarea materială din dispozitivul sentinței penale pronunțate, cheltuielile privind interpretul urmând a fi avute în vedere la stabilirea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul;
- C. printr-o modificare făcută în cuprinsul sentinței penale pronunțate, confirmată prin semnătură, se va dispune majorarea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul.

77 În cursul urmăririi penale:

- A. nu este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală dispoziția organului de cercetare penală de emitere a unui mandat de aducere față de suspect;
- B. cererea de anulare sau de reducere a amenzii judiciare aplicată prin ordonanță de procurorul care efectuează urmărirea penală, se soluționează de procurorul ierarhic superior;
- C. procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a inculpatului, atunci când din cauza unei boli cu evoluție nefavorabilă, există riscul ca acesta să nu mai poată fi audiat în cursul judecății.

78 Are termen în cunoștință și, pe cale de consecință, nu va mai fi citată pentru următorul termen de judecată:

- A. persoana vătămată, care, deși a primit personal citația, nu s-a prezentat la judecată;
- B. partea civilă, deținută în Penitenciarul Jilava, care a fost citată la un termen la locul de deținere prin administrația acestuia și a semnat personal de primirea citației;
- C. inculpatul, care a fost prezent personal la dezbateri și a fost informat asupra datei și a modalității de pronunțare a hotărârii, iar cu ocazia deliberării instanța a hotărât repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor, stabilind un nou termen de judecată.

79 Are caracter suspensiv de executare:

- A. contestația declarată de procuror împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care a fost revocată măsura arestului la domiciliu luată față de inculpat;
- B. contestația declarată de inculpat împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți prin care a fost prelungită măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile;
- C. contestația declarată de procuror împotriva încheierii instanței de judecată prin care s-a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar ca urmare a împlinirii duratei maxime prevăzute de lege.

80 În ceea ce privește contestația în anulare:

- A. va fi admisă atunci când cel condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen. și pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, invocă și dovedește faptul că persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă în fața instanței de apel, însă această din urmă instanță a reținut că retragerea nu poate opera, nefiind întrunite condițiile legii;
- B. pe calea acesteia nu se poate invoca de către cel condamnat definitiv prin decizia instanței de apel, Curtea de Apel B., faptul că, pe parcursul judecării cauzei de prima instanță, Judecătoria A., procurorul nu a participat la ședința de judecată;
- C. în caz de suspendare a executării hotărârii a cărei anulare se cere, condamnatului îi poate fi impusă obligația de a nu părăsi localitatea în care domiciliază fără acordul instanței care soluționează contestația.

81 Dacă în cursul cercetării judecătorești:

- A. inculpatul X, avocat, trimis în judecată în fața Curții de Apel B. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen., pierde calitatea de avocat, instanța sesizată va păstra competența de judecare a cauzei;
- B. tribunalul schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată, din infracțiunea de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen., în infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (1) C.pen., va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea judecătoriei competente teritorial;
- C. este invocată excepția de necompetență materială a judecătoriei, dat fiind faptul că, după citirea actului de sesizare, inculpatul a dobândit calitatea de ministru, judecătoria va păstra cauza spre soluționare.

82 Persoanei vătămate A. i-a fost comunicată la data de 4 ianuarie 2023 (miercuri) copia ordonanței de clasare, dispusă de procuror. Împotriva acesteia formulează plângere adresată procurorului ierarhic superior, pe care o depune la poștă, cu scrisoare recomandată, la data de 25 ianuarie 2023 (miercuri), plângerea fiind înregistrată la unitatea de parchet la data de 30 ianuarie 2023 (luni) și primită de procurorul ierarhic superior în aceeași zi. Plângerea împotriva ordonanței de clasare nu este soluționată de procurorul ierarhic superior în interiorul termenului prevăzut de lege. În aceste condiții, plângerea împotriva soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară:

- A. trimisă la data de 25 aprilie 2023 (marți), prin e-mail, la ora 23,00, este în termen, dacă persoana vătămată a primit comunicarea modului de rezolvare a plângerii formulate la procurorul ierarhic superior, la data de 4 aprilie 2023 (marți);
- B. va putea fi formulată oricând deoarece plângerea adresată procurorului ierarhic superior nu a fost rezolvată în termen legal, indiferent de data la care se va primi comunicarea soluției din partea acestuia;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă întrucât a fost formulată tardiv la procurorul ierarhic superior.

83 Reluarea urmăririi penale:

- A. se va dispune de către procurorul care supraveghează urmărirea penală, în caz de restituire a cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară care a constatat neregularitatea rechizitoriului, a cărei remediere necesită efectuarea unor acte de urmărire penală;
- B. în caz de redeschidere a urmăririi penale nu se supune confirmării judecătorului de cameră preliminară atunci când ordonanța de clasare este infirmată din oficiu de procurorul ierarhic superior ulterior comunicării sale persoanelor îndreptățite, potrivit legii;
- C. după suspendarea pricinuită de desfășurarea unei proceduri de mediere, nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

84 În lipsa persoanei vătămate citate, atunci când la locuința acesteia dintr-un imobil cu mai multe apartamente se află un minor cu vârsta de 15 ani care locuiește cu ea:

- A. citația se înmânează minorului, care semnează dovada de primire;
- B. citația se predă administratorului, iar agentul încheie un proces-verbal;
- C. agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana vătămată pentru a-i înmâna citația.

85 Într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen., săvârșită de un profesor din învățământul preuniversitar de stat:

- A. organele ierarhic superioare ale poliției judiciare pot da îndrumări organului de cercetare penală privind cercetarea penală;
- B. organul de cercetare penală nu se poate pronunța cu privire la cererea de probe formulată de suspect, în lipsa unei ordonanțe de delegare date de procuror;
- C. procurorul poate să dispună preluarea cauzei în care exercită supravegherea pentru a efectua urmărirea penală.

86 În ceea ce privește renunțarea la probe, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. instanța de judecată nu poate renunța din oficiu la audierea unui martor încuviințat la propunerea persoanei vătămate, dar va putea, în ciuda renunțării persoanei vătămate, să dispună audierea acestuia;
- B. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor dacă aceasta nu mai este posibilă, iar martorul a fost audiat de către judecătorul de drepturi și libertăți în procedura audierii anticipate;
- C. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor admis la propunerea inculpatului, în lipsa cererii acestuia, dacă se constată în timpul audierii relatarea unui fapt notoriu, iar instanța apreciază că proba este, astfel, inutilă.

87 Are dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor:

- A. fosta soție a inculpatului, doar dacă se dovedește că la data faptei de care acesta din urmă e acuzat, conviețuia cu inculpatul;
- B. nepotul de frate al inculpatului;
- C. bunica inculpatului.

88 În ceea ce privește judecata, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. nu poate fi desfășurată în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii într-o cauză având ca obiect o infracțiune contra patrimoniului care a produs consecințe deosebit de grave;
- B. omisiunea acordării ultimului cuvânt al inculpatului atrage sancțiunea nulității absolute;
- C. participarea procurorului este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute, și la judecarea acțiunii civile disjuncte.

89 Cererea de revizuire a unei hotărâri poate fi formulată:

- A. și prin substituit procesual;
- B. la instanța civilă atunci când se referă exclusiv la dispozițiile civile din hotărârea penală nedefinitivă vizând restituirea lucrurilor, executorii din momentul pronunțării;
- C. și atunci când prin două hotărâri definitive, același inculpat a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, la două pedepse cu închisoarea în quantum diferit.

90 Plângerea prealabilă:

- A. reprezintă un act procesual;
- B. la fel ca și denunțul, poate fi formulată și de persoana vătămată;
- C. ca și plângerea, se poate face prin substituiți procesuali.

91 Inculpatul X este trimis în judecată pentru infracțiunea de înșelăciune în dauna părții civile Y. Cât privește cercetarea judecătorească în cauză:

- A. începe întotdeauna cu audierea inculpatului X.;
- B. se finalizează prin acordarea ultimului cuvânt al inculpatului;
- C. până la terminarea acesteia, Y. poate mări cuantumul despăgubirilor materiale pe care le-a solicitat în cursul urmăririi penale, când s-a constituit, în scris, parte civilă.

92 Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune:

- A. pot fi luate la cererea părții civile, doar dacă aceasta indică bunurile inculpatului asupra cărora solicită înființarea măsurii;
- B. nu pot fi extinse de prima instanță asupra bunurilor părții responsabile civilmente, dacă partea civilă își mărește întinderea pretențiilor după începerea cercetării judecătorești, dar înainte de terminarea acesteia;
- C. încetează de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de achitare a inculpatului pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, hotărâre prin care acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată.

93 Conflictul de competență dintre un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal și un procuror din cadrul parchetului de pe lângă o judecătorie din circumscripția acestuia, ambii cu funcție de execuție, se rezolvă de către:

- A. procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;
- B. judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului;
- C. prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal.

94 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. nu poate fi încheiat dacă împotriva inculpatului s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prevăzută de art. 234 alin. (1) și (2) C.pen. (pedepsită de lege cu închisoarea de la 5 ani la 12 ani), iar inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie;
- B. nu poate fi încheiat numai cu privire la unele dintre infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat;
- C. nu poate avea ca obiect renunțarea la urmărirea penală, pentru o infracțiune pedepsită de lege cu maximum 3 ani închisoare, chiar în condițiile în care nu există un interes public în urmărirea faptei.

95 Dreptul la tăcere al inculpatului:

- A. îi este adus la cunoștință cu ocazia primei audieri doar dacă nu i s-a adus la cunoștință cu ocazia primei audieri în calitate de suspect;
- B. poate fi exercitat cu privire la o împrejurare despre care este întrebat, deși a fost de acord să dea declarație cu privire la fapta la care aceasta se referă;
- C. presupune și renunțarea la dreptul de a propune administrarea de probe.

96 Renunțarea la apel:

- A. poate fi făcută de inculpat numai personal;
- B. este revocabilă până la expirarea termenului de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei;
- C. poate fi făcută de procurorul ierarhic superior celui care a declarat apelul, până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei.

97 În procedura de cameră preliminară, judecătorul:

- A. poate audia, la cererea părții responsabile civilmente, martori pentru dovedirea unor aspecte de nelegalitate care vizează cercetarea la fața locului efectuată în cursul urmăririi penale;
- B. va dispune începerea judecății dacă, după ce anterior, admitând cererile și excepțiile inculpatului și excluzând două declarații de martori, obținute nelegal, a comunicat încheierea parchetului, iar procurorul nu a răspuns în termenul de 5 zile prevăzut de lege;
- C. poate invoca excepția necompetenței materiale, ca urmare a faptului că a admis cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice.

98 În ceea ce privește renunțarea la urmărirea penală este valabilă următoarea afirmație:

- A. poate fi dispusă numai prin ordonanță și doar de procuror, nu și de organul de cercetare penală;
- B. ordonanța prin care s-a dispus renunțarea față de suspectul X., urmărit penal pentru infracțiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. (1) C.pen., va conține și dispoziția de confiscare a obiectului metalic folosit la săvârșirea faptei;
- C. revocarea acesteia reprezintă un caz de redeschidere a urmăririi penale.

99 Suspectul X. este cercetat pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen. În acest caz:

- A. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală îl poate reține pe X;
- B. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală poate încuviința efectuarea unei cercetări la fața locului săvârșirii faptei;
- C. dacă din probele administrate rezultă bănuiala rezonabilă că X. a săvârșit și o infracțiune de furt, prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen. și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale de la art. 16 alin. 1 C.pr.pen., procurorul dispune extinderea urmăririi penale cu privire la fapta nou descoperită, fără a supune ordonanța de extindere confirmării procurorului ierarhic superior.

100 În procedura confirmării măsurii supravegherii tehnice autorizate de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți poate:

- A. confirma măsura, dacă sesizarea procurorului s-a făcut în termen de 48 de ore de la expirarea măsurii;
- B. infirma măsura, cu consecința distrugerii probelor obținute, cu excepția datelor ce pot fi folosite într-o altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă informații concludente și utile privitoare la săvârșirea unei alte infracțiuni;
- C. lua măsura pe o durată de cel mult 30 de zile.

1 În ceea ce privește executarea prin echivalent a obligației contractuale:

- A. daunele-interese moratorii nu pot depăși, în niciun caz, nivelul dobânzii legale;
- B. la stabilirea daunelor-interese nu se ține seama, în niciun caz, de prejudiciile viitoare;
- C. debitorul nu se poate libera alegând plata despăgubirii convenite prin clauza penală în locul executării în natură a obligației principale.

2 Posesia unui bun imobil încetează:

- A. prin depozitare, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de 6 luni;
- B. prin transformarea sa în detenție precară;
- C. prin exercitarea sa de către posesor cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului.

3 În ceea ce privește rezoluțiunea unilaterală:

- A. declarația de rezoluțiune nu poate, în niciun caz, să privească o parte a contractului;
- B. declarația de rezoluțiune a unui contract de vânzare se înscrie în cartea funciară a imobilului vândut pentru a fi opozabilă terților;
- C. declarația de rezoluțiune devine irevocabilă, în toate cazurile, de la data comunicării ei către debitor.

4 În ceea ce privește executarea de bunăvoie a obligației:

- A. plata făcută de către un terț creditorului stinge obligația dacă este făcută pe seama debitorului, ipoteză în care terțul se subrogă, în toate cazurile, în drepturile creditorului plătit;
- B. data plății făcute prin virament bancar este data la care instituția de credit a creditorului confirmă, în scris, efectuarea plății de către debitor, la cererea acestuia din urmă;
- C. remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanței, făcută de creditor către fideiutor, naște prezumția stingerii obligației prin plată.

5 Contractul:

- A. nu este valabil atunci când cauza acestuia nu este prevăzută expres în conținutul său;
- B. se consideră, de asemenea, încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod;
- C. încheiat de o parte aflată în stare de necesitate poate fi anulat, pentru acest motiv, chiar dacă cealaltă parte nu a profitat de această împrejurare.

6 În ceea ce privește contractul de întreținere:

- A. dacă prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate continua din motive obiective, se poate cere rezoluțiunea contractului;
- B. caracterul său personal poate fi invocat de părți pentru a se opune acțiunii în revocarea contractului introduse de creditorii acestora;
- C. încheiat pe durată determinată, acesta încetează la expirarea duratei respective, cu excepția cazului când creditorul întreținerii decedează mai devreme.

7 Produsele bunurilor:

- A. se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. se cuvin, ca regulă, titularului dreptului de uzufruct;
- C. nu includ producția și sporul animalelor.

8 În ceea ce privește dezmembrămintele dreptului de proprietate:

- A. când bunul dat în uzufruct a fost distrus în parte dintr-un caz fortuit, uzufructul continuă asupra părții rămase;
- B. bunul ce face obiectul dreptului de uz poate fi închiriat;
- C. servitutea de vedere este o servitute necontinuuă.

9 Obligația se stinge:

- A. prin remitere tacită de datorie;
- B. dacă debitorul principal, pentru a se libera față de creditorul său, opune compensația pentru ceea ce acesta din urmă datorează fideiutorului;
- C. în toate cazurile, la data cesiunii de creanță, atunci când în locul prestației inițiale este cedată o creanță.

10 În ceea ce privește obligațiile solidare:

- A. dacă obligația este solidară între creditori, debitorul se poate libera, în toate cazurile, plătind oricărui dintre creditorii solidari;
- B. dacă obligația este solidară între debitori, există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligați sub modalități diferite;
- C. hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari profită, în toate cazurile, și celorlalți codebitori solidari.

11 Prestația compensatorie:

- A. nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei;
- B. se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 10 ani;
- C. poate fi cumulată cu pensia de întreținere solicitată fostului soț.

12 În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală:

- A. dacă prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de victimă;
- B. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu răspund, în niciun caz, de prejudiciul cauzat printr-o faptă ilicită;
- C. la stabilirea despăgubirii se are în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data pronunțării hotărârii judecătorești prin care debitorul este obligat la repararea prejudiciului cauzat creditorului prin fapta ilicită.

13 În cazul neexecutării unei obligații:

- A. de a nu face, creditorul nu este îndreptățit să ceară instanței încuviințarea de a înlătura, pe cheltuiala debitorului, ceea ce acesta din urmă a făcut cu încălcarea obligației de a nu face;
- B. de a face, dacă debitorul nu este de drept în întârziere, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să o execute el însuși, sub singura condiție a punerii în întârziere a debitorului;
- C. creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea executare este imposibilă.

14 În ceea ce privește stipulația pentru altul:

- A. beneficiarul dobândește, prin efectul stipulației, dreptul de a cere direct stipulantului executarea prestației;
- B. stipulația poate fi acceptată și după decesul stipulantului, dar nu după decesul promitentului;
- C. creditorii stipulantului nu pot revoca stipulația.

15 În materie de moștenire legală:

- A. prin mențiune expresă în act autentic notarial pot fi înlăturate efectele nedemnității judiciare, dar nu și cele ale nedemnității de drept;
- B. poate fi reprezentată și o persoană lipsită de capacitatea de a moșteni;
- C. dacă vin în concurs soțul supraviețuitor, un ascendent privilegiat și doi colaterali privilegiați ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de două treimi din moștenire, ascendentului privilegiat revenindu-i jumătate din această parte.

16 În ceea ce privește mandatul cu reprezentare:

- A. mandantul poate revoca mandatul, expres sau tacit, cu excepția cazului în care mandatul a fost declarat irevocabil;
- B. când a fost dat aceluiași mandatar de mai multe persoane pentru o afacere comună, mandatul poate fi revocat de către unul dintre mandanți, fără acordul celorlalți;
- C. mandantul care revocă mandatul rămâne ținut să își execute obligațiile față de mandatar.

17 În ipoteza înstrăinării bunului imobil dat în locațiune:

- A. plata anticipată a chiriei nu poate fi opusă dobânditorului decât dacă a fost înscrisă în cartea funciară înainte ca înstrăinarea să devină opozabilă locatarului, chiar dacă a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale;
- B. dreptul locatarului este opozabil dobânditorului, în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară datei certe a înstrăinării, chiar dacă locațiunea nu a fost notată în cartea funciară;
- C. dacă părțile contractului de locațiune convin astfel, locațiunea încetează.

18 Sunt supuse notării în cartea funciară:

- A. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
- B. drepturile de suprafață afectate de o condiție suspensivă;
- C. drepturile de proprietate asupra unor imobile.

19 În ceea ce privește renunțarea la moștenire:

- A. dreptul la acțiunea în anularea renunțării se prescrie în termen de 6 luni, care curge, în toate cazurile, din momentul în care titularul dreptului la acțiune a cunoscut cauza de nulitate relativă;
- B. creditorii succesibilului care a renunțat la moștenire în fraudă lor pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește;
- C. reprezentarea nu operează dacă reprezentantul a renunțat la moștenirea lăsată de reprezentat.

20 În ceea ce privește prescripția extinctivă:

- A. în cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terță persoană, prescripția dreptului la acțiunea în anularea actului juridic începe să curgă, dacă prin lege nu se prevede altfel, de la data când terțul a cunoscut existența cauzei de nulitate, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic respectiv;
- B. întreruperea prescripției împotriva fideiusrului produce efecte și în privința debitorului principal;
- C. cel care a executat de bunăvoie obligația după ce termenul de prescripție s-a împlinit are dreptul să ceară restituirea prestației, dacă la data executării nu știa că termenul de prescripție era împlinit.

21 În materia cesiunii de creanță:

- A. dacă cesiunea a fost interzisă prin convenția cedentului cu debitorul, cesiunea nu produce, în niciun caz, efecte în privința debitorului;
- B. creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei sume de bani nu poate fi cedată în parte decât dacă obligația este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod substanțial, mai oneroasă pentru debitor;
- C. cesiunea este opozabilă fideiusrului sub singura condiție ca formalitățile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii să fi fost îndeplinite față de debitorul însuși.

22 În ceea ce privește contractul de împrumut de consumație care are ca obiect o sumă de bani:

- A. dacă împrumutul este cu titlu gratuit, termenul de restituire se prezumă a fi stipulat numai în favoarea împrumutatului;
- B. până la proba contrară, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit;
- C. dacă nu a fost convenit un termen de restituire, obligația de restituire trebuie executată, în toate cazurile, de îndată.

23 În cazul în care a fost promisă în mod public o recompensă în schimbul executării unei prestații:

- A. dacă prestația a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se împarte între ele, potrivit contribuției fiecăreia la obținerea rezultatului, iar dacă aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal;
- B. revocarea promisiunii, realizată în aceeași formă în care a fost făcută publică promisiunea, nu produce efecte față de cel care, mai înainte de publicarea revocării, a executat prestația;
- C. nu există obligația de a face plata recompensei atunci când cel care a executat prestația nu cunoștea existența promisiunii.

24 În ceea ce privește promisiunea de a contracta:

- A. dacă, mai înainte ca promisiunea unilaterală de cumpărare a unui bun individual determinat să fi fost executată, creditorul său înstrăinează bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația promitentului se consideră stinsă;
- B. dacă nu se prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul de vânzare, promisiunea bilaterală de vânzare se poate nota în cartea funciară, în termen de 6 luni de la data încheierii acesteia;
- C. dreptul la acțiunea în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare se prescrie în termen de 6 luni de la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.

25 Sub regimul comunității legale:

- A. bunurile care înlocuiesc un bun propriu al unuia dintre soți sunt bunuri comune;
- B. este anulabil actul de dobândire a unui bun comun de către unul dintre soți pentru motivul lipsei acordului expres al celuilalt soț;
- C. soții răspund cu bunurile comune pentru repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților.

26 Nulitatea este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la:

- A. timbrarea cererii de chemare în judecată;
- B. reprezentarea procesuală;
- C. cuprinsul citației.

27 Cererea de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată pronunțate în etapa verificării și a regularizării acesteia:

- A. se formulează în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii;
- B. se judecă fără citarea părților;
- C. se admite dacă măsura anulării a fost dispusă eronat.

28 Cererea de intervenție voluntară principală:

- A. se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală;
- B. se poate face și în instanța de recurs, cu acordul expres al părților;
- C. va fi admisă în principiu doar dacă este dovedită condiția interesului intervenientului de a interveni în proces, spre deosebire de cererea de intervenție voluntară accesorie, în privința căreia legea nu prevede această condiție.

29 În ceea ce privește căile de atac:

- A. indicarea în mod greșit de către instanță a termenului pentru exercitarea unui apel constituie cauză de repunere în termen din oficiu a apelului exercitat cu respectarea indicației greșite a instanței;
- B. revizuirea poate fi exercitată atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului;
- C. dacă hotărârea cu privire la o cerere principală nu este supusă nici apelului și nici recursului, soluția cu privire la o cerere incidentală soluționată prin aceeași hotărâre va fi definitivă, chiar dacă această din urmă soluție ar fi fost supusă căilor de atac în condițiile legii.

30 Se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul:

- A. acțiunile posesorii privind acel imobil;
- B. cererile privitoare la moștenire, până la ieșirea din indiviziune, dacă în masa succesorală a defunctului este cuprins și acel imobil;
- C. cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară privind acel imobil.

31 În ceea ce privește reprezentarea convențională a părților în judecată:

- A. în cazul mandantului care beneficiază de consiliere judiciară, mandatul poate fi retras de către persoana ocrotită, cu încuviințarea tutorelui acesteia;
- B. mandatarul neavocat al persoanei fizice, licențiat în drept și frate al acesteia, nu poate pune concluzii, fără a fi asistat de avocat, decât în fața judecătorei;
- C. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește, în toate cazurile, prin înscris sub semnătură privată.

32 Procedura îndreptării hotărârii:

- A. implică soluționarea de urgență a cererii de îndreptare, cu citarea părților, prin încheiere executorie;
- B. nu este obligatorie, îndreptarea unei hotărâri putând fi cerută și pe calea apelului sau, după caz, a recursului;
- C. se aplică și în ipoteza în care o eroare materială este cuprinsă într-o încheiere de ședință.

33 Cererile incidentale:

- A. sunt cele prin care o parte modifică pretențiile sale anterioare;
- B. se judecă, în toate cazurile, de instanța competentă material pentru cererea principală;
- C. pot fi formulate și în cadrul unui proces de divorț aflat în curs de desfășurare.

34 În ceea ce privește renunțarea la dreptul pretins:

- A. reclamantul poate, în tot cursul procesului, chiar și în fața instanțelor de recurs, să renunțe la drept, dacă poate dispune de acesta, fără a fi necesar acordul pârâtului;
- B. aceasta se poate face atât verbal în ședință, consemnându-se în încheiere, cât și prin înscris sub semnătură privată sau prin înscris autentic;
- C. când aceasta are loc în fața unei secții a Înaltei Curți de Casație și Justiție, hotărârea este definitivă.

35 Calitatea procesuală:

- A. este o condiție de exercitare a acțiunii civile;
- B. se poate transmite, în cursul procesului, doar legal;
- C. este verificată în etapa scrisă a judecării de către completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, dispunându-se anularea cererii în cazul în care reclamantul nu a indicat, în termen legal, un pârât care să aibă calitate procesuală pasivă.

36 În ceea ce privește procedura ordonanței președințiale:

- A. cererea poate fi soluționată și fără citarea părților, dar numai atunci când din înscrisurile depuse la dosar rezultă, fără putință de tăgadă, că aceasta este de respins ca inadmisibilă;
- B. ordonanța este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel;
- C. în toate cazurile în care competența de soluționare în primă instanță a cererii aparține curții de apel, calea de atac este recursul.

37 În ceea ce privește procedura necontencioasă judiciară:

- A. cererile necontencioase care au ca obiect eliberarea unor înscrisuri aflate în depozitul unei instanțe se vor îndrepta la acea instanță;
- B. dacă cererea, prin însuși cuprinsul ei ori prin obiecțiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezintă caracter contencios, instanța o va judeca potrivit procedurii contencioase judiciare;
- C. apelul împotriva încheierii prin care se încuviințează cererea poate fi făcut de orice persoană interesată, doar dacă a fost citată la soluționarea cererii.

38 Judecarea cauzei se suspendă de drept:

- A. când dezlegarea acesteia depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;
- B. prin decesul intervenientului principal, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora, în ipoteza în care cererea de intervenție voluntară principală a fost admisă în principiu anterior intervenirii decesului;
- C. prin deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul unei hotărâri judecătorești, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri.

39 În ceea ce privește judecata procesului:

- A. aceasta are loc la sediul instanței, dacă prin lege nu se dispune altfel;
- B. în cazurile în care cercetarea procesului în ședință publică ar aduce atingere vieții private a părților, instanța, numai la cererea acestora, poate dispune ca cercetarea procesului să se desfășoare în întregime fără prezența publicului;
- C. reprezentantul Ministerului Public, în toate cazurile, va vorbi cel din urmă.

40 În ceea ce privește proba cu martori:

- A. la momentul propunerii, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, numai în măsura în care martorul propus este de acord cu divulgarea acestor date;
- B. nu poate fi ascultată ca martor persoana care beneficiază de consiliere judiciară;
- C. în cazul amânării procesului pentru administrarea acestei probe, atunci când a fost propusă și încuviințată în cursul procesului pentru că nevoia administrării acesteia a reieșit din cercetarea judecătorească și partea nu a putut-o prevedea, partea este obligată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a administra proba încuviințată, să depună lista martorilor în termen de 5 zile de la încuviințarea probei.

41 Tribunalul judecă:

- A. în primă instanță, cererile posesorii, în ipoteza în care valoarea obiectului cererii depășește suma de 200.000 de lei;
- B. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă;
- C. doar în primă instanță și ca instanță de apel, dar nu și ca instanță de recurs.

42 Cererea de recuzare:

- A. privitoare la alți judecători decât cei care fac parte din completul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre soluționare va fi judecată de instanța ierarhic superioară;
- B. a grefierului va arăta, printre altele, și probele de care partea înțelege să se folosească în dovedirea acesteia;
- C. a judecătorului, formulată verbal, va fi anulată pentru nerespectarea formei scrise prevăzute de lege.

43 Cererea reconvențională:

- A. nu se comunică părților decât atunci când legea prevede expres;
- B. este inadmisibilă dacă este formulată în procedura partajului judiciar;
- C. având ca obiect desfacerea căsătoriei prin divorț se poate depune de soțul pârât cel mai târziu până la primul termen de judecată la care a fost citat în mod legal în procesul de divorț, pentru faptele petrecute înainte de această dată.

44 În ceea ce privește perimarea cererii:

- A. dacă instanța constată că perimarea nu a intervenit, pronunță o sentință care poate fi atacată cu recurs, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare;
- B. aceasta lipsește de efect toate actele de procedură făcute în acea instanță, însă, când se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi o expertiză administrată în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este necesară refacerea acesteia;
- C. cererea de revizuire se perimă de drept, chiar împotriva incapacabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive neimputabile părții, timp de 6 luni.

45 Instanța:

- A. va declina competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite atunci când cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat;
- B. va respinge cererea de încuviințare a executării silite atunci când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă, care cuprinde, în considerentele sale, dezlegări de drept greșite privitoare la fondul dreptului;
- C. va admite cererea de încuviințare a executării silite prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

46 Constituie titluri executorii:

- A. hotărârile primei instanțe când au ca obiect plata unor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă;
- B. actele autentificate de notarul public care constată o creanță certă și exigibilă, chiar dacă obiectul creanței nu este determinat, iar actul nu conține elemente care permit stabilirea lui;
- C. toate încheierile și procesele-verbale întocmite de executorii judecătorești.

47 Contradictorialitatea, principiu fundamental al procesului civil:

- A. presupune, printre altele, că instanța nu poate hotărî, în niciun caz, asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților;
- B. nu obligă instanța să supună discuției părților calificarea juridică exactă a actelor și faptelor deduse judecății, din moment ce calificarea este atributul exclusiv al instanței;
- C. presupune, printre altele, că părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu.

48 Constituie un termen legal care nu poate fi redus de judecător:

- A. termenul pentru înmânarea citației;
- B. termenul de 10 zile de la primirea de către reclamant a comunicării adresei instanței, prin care i se comunică acestuia lipsurile cererii de chemare în judecată și i se solicită efectuarea completărilor și a modificărilor dispuse în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia;
- C. termenul pentru depunerea întâmpinării.

49 În ipoteza în care cererea de chemare în judecată este formulată de mai mulți reclamânți:

- A. judecătorul nu poate dispune introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane, decât cu acordul tuturor reclamanților;
- B. ca regulă, actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia;
- C. împotriva aceluiași pârât, fiind solicitate pretenții proprii în temeiul unor raporturi juridice distincte și fără legătură între ele, determinarea instanței competente se face ținându-se seama de acea pretenție care atrage competența unei instanțe de grad mai înalt.

50 Poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond:

- A. excepția neîndeplinirii procedurii prealabile, indiferent de obiectul procesului în care a fost invocată;
- B. excepția conexității;
- C. excepția litispendenței.

51 O infracțiune din culpă fără prevedere sancționată de lege doar cu pedeapsa închisorii:

- A. poate face parte din structura unui concurs cu conexitate consecvențională;
- B. nu poate fi o infracțiune progresivă;
- C. comisă anterior dispunerii unei soluții definitive de amânare a aplicării pedepsei și descoperită în termenul de supraveghere, face ca anularea amânării să fie facultativă.

52 X, nemulțumit de faptul că avocatul său nu i-a efectuat o apărare corespunzătoare în cadrul procesului penal în care a avut calitatea de inculpat, la ieșirea din sediul instanței, l-a așteptat pe acesta, i-a dat un pumn în față, moment în care avocatul, aflat pe scări, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se cu capul de treptele scărilor. Deși a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de urgență, avocatul a decedat. Fapta lui X constituie infracțiunea de:

- A. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte;
- B. ultraj judiciar;
- C. ucidere din culpă.

53 Infracțiunea de fals:

- A. în declarații, nu poate fi comisă în coautorat;
- B. intelectual, poate fi reținută în concurs formal cu infracțiunea de uz de fals;
- C. intelectual, se reține în concurs formal cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale atunci când înscrisul este întocmit de un funcționar public care nu avea competența de a-l întocmi și care consemnează împrejurări ce nu corespund realității.

54 Comiterea unei noi infracțiuni poate determina prelungirea:

- A. termenului de supraveghere al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, dispusă pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost săvârșită în acest termen;
- B. duratei măsurii educative a asistării zilnice dispuse pentru o infracțiune comisă anterior;
- C. termenului de prescripție a răspunderii penale pentru o infracțiune anterioară, dacă noua infracțiune a fost comisă în acest termen.

55 Spre deosebire de infracțiunea de amenințare, infracțiunea de șantaj:

- A. este calificată prin scop;
- B. este o infracțiune de pericol;
- C. presupune întotdeauna obținerea efectivă a unui folos patrimonial sau nepatrimonial injust.

56 Pedeapsa accesorie:

- A. se execută pe durata termenului de prescripție a executării pedepsei închisorii;
- B. se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la împlinirea termenului de supraveghere, în cazul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei;
- C. este înlocuită cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, pe durată maximă, în cazul înlocuirii detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii.

57 Complicitatea intelectuală:

- A. nu poate exista în lipsa unei legături subiective bilaterale între autor și complice;
- B. poate interveni doar după comiterea actelor de pregătire de către autor;
- C. este specifică infracțiunilor formale.

58 În ceea ce privește infracțiunea de viol săvârșită, în calitate de autor, de către A asupra lui B:

- A. nu se va reține în formă agravată, dacă A și B sunt membri de familie majori;
- B. fapta se poate comite atât printr-o acțiune, cât și printr-o inacțiune, atunci când A avea obligația legală de a ocroti minora B;
- C. nu se va reține circumstanța agravantă generală a comiterii faptei de 3 sau mai multe persoane împreună, dacă A a fost îndemnat de C și D să comită fapta, aceștia asistând ulterior la săvârșire, asigurându-se că nu intră nimeni în cameră.

59 Omorul:

- A. nu absoarbe natural actele de vătămare corporală, dacă, după ce luase hotărârea de a ucide victima, autorul îi taie nasul, cauzându-i slujirea, după care, în aceeași împrejurare, o înjunghie cu un cuțit în zona inimii, provocându-i decesul;
- B. calificat, săvârșit din interes material se poate reține concomitent cu premeditarea;
- C. se va reține în sarcina tuturor celor cinci membri ai grupului A, dacă în urma încăierării cu grupul B, compus din opt persoane, X, membru al grupului B, decedează pe loc, ca urmare a înjunghierii de către unul dintre membrii grupului A, rămas neidentificat.

60 Infracțiunea de luare de mită:

- A. va fi reținută în sarcina expertului judiciar care primește o sumă de bani de la una dintre părțile unei cauze civile pentru a urgenta efectuarea expertizei dispuse de instanță;
- B. pentru care a fost condamnat primarul unei localități va atrage confiscarea banilor pe care acesta i-a primit de la mituitorul care, înainte de a remite banii, a denunțat fapta de corupție mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită;
- C. nu admite tentativa.

61 În cazul măsurii educative a internării într-un centru educativ luată pe o perioadă de un an și 6 luni pentru comiterea unei infracțiuni în timpul minorității:

- A. executarea se prescrie într-un termen egal cu durata măsurii educative;
- B. nu poate opera prescripția executării dacă măsura a fost dispusă pentru săvârșirea unei infracțiuni de viol;
- C. nu poate interveni reabilitarea de drept.

62 Constituie:

- A. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care prezentându-se în mod nereal electronist, primește două televizoare de la Y spre a le repara, după care le vinde și își însușește banii obținuți;
- B. între altele, infracțiunea de înșelăciune în formă agravată, fapta lui X, care prezintă băncii o adeverință de salariat emisă de societatea R SRL, deși în realitate nu era angajat, în acest fel obținând un credit bancar pe care nu l-a mai achitat;
- C. infracțiunea de abuz de încredere fapta lui X, care, angajată la o casă de modă, își însușește mai multe țeșături de calitate, pe care le duce în atelierul său de acasă, folosindu-le pentru clientele proprii.

63 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii :

- A. se poate aplica doar în cazul infracțiunilor de rezultat;
- B. poate fi aplicată chiar dacă pentru infracțiunea respectivă s-a luat și măsura de siguranță a confiscării bunurilor dobândite în mod vădit prin comiterea faptei;
- C. rămâne executabilă chiar dacă în cazul pedepsei închisorii pe care o însoțește s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

64 Se va aplica, în mod obligatoriu, în cazul unei infracțiuni comise sub legea veche care o sancționa cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, o lege nouă care :

- A. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și introduce prevederea potrivit căreia împăcarea înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea respectivă;
- B. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a inculpatului la 3 ani închisoare și modifică pedeapsa pentru respectiva infracțiune, prevăzând că aceasta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani alternativ cu amenda;
- C. intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și prevede că fapta constituie infracțiune doar dacă a fost comisă în mod repetat, condiție neprevăzută de legea veche și neîntreținută în cazul faptei care a atras condamnarea.

65 Proprietarul exclusiv al unui bun nu poate fi autor al infracțiunii de:

- A. tulburare de posesie;
- B. furt urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
- C. distrugere în forma de bază.

66 Infracțiunea de evadare:

- A. admite instigarea;
- B. se va reține în sarcina autorului unei fapte penale, față de care s-a dispus internarea medicală într-o instituție sanitară, cu pază, iar acesta reușește să fugă prin tăierea grilajelor ferestrei;
- C. se poate comite numai prin acțiune.

67 Circumstanța atenuantă legală generală a reparării integrale a prejudiciului:

- A. se reține doar dacă inculpatul a reparat integral, cel târziu până la primul termen de judecată, prejudiciul material și moral cauzat prin comiterea infracțiunii;
- B. nu se poate reține dacă inculpatul a mai comis o infracțiune de același fel într-un termen de 5 ani înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
- C. se valorifică anterior valorificării tratamentului sancționator aferent formei continuate, reținută în cazul aceleiași infracțiuni.

68 Împiedicarea producerii rezultatului realizată de către autor:

- A. este o circumstanță personală de individualizare;
- B. este posibilă în cazul oricărei infracțiuni intenționate;
- C. poate fi reținută ca o circumstanță atenuantă judiciară, dacă a avut loc ulterior descoperirii faptei.

69 În cazul unei infracțiuni intenționate pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață alternativ cu închisoarea de la 15 la 25 de ani:

- A. comisă de un minor, se va lua măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de la 2 la 5 ani;
- B. comisă de o persoană cu antecedente penale, se poate reține concomitent starea de recidivă postexecutorie și pluralitatea intermediară;
- C. comisă de o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani la data săvârșirii, instanța este obligată să aleagă pedeapsa alternativă a închisorii pe o durată de la 15 la 25 de ani.

70 În ceea ce privește infracțiunea de abandon de familie:

- A. are întotdeauna, ca subiect pasiv, un membru de familie al autorului faptei;
- B. neplata cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilite prin aceeași hotărâre judecătorească, față de doi copii, unul minor, iar altul major, aflat în continuarea studiilor, constituie două infracțiuni de abandon de familie, aflate în concurs;
- C. nu se va reține în sarcina celui față de care s-a dispus clasarea pentru infracțiunea de ucidere din culpă, în cazul în care nu a executat cu rea-credință prestațiile periodice stabilite prin hotărâre judecătorească de instanța civilă, în favoarea moștenitorilor victimei.

71 Constituie infracțiunea de furt calificat fapta inculpatului care:

- A. major fiind, comite fapta împreună cu un minor;
- B. în data de 21 decembrie 2022, în jurul orei 21, călătorind cu un taxi și profitând de neatenția șoferului, îi sustrage acestuia portmoneul;
- C. primind de la vecinul său cheia apartamentului acestuia, pentru a uda florile în timpul cât vecinul este plecat în vacanță, la data de 21 august 2023, în jurul orei 14, după ce a intrat în apartament și a udat plantele, la plecare și-a însușit un colier din aur aflat pe masa din sufragerie.

72 În ceea ce privește infracțiunea de nedenunțare:

- A. este tipică fapta persoanei care luând cunoștință de săvârșirea de către tatăl său a unei infracțiuni de ucidere din culpă, ca urmare a producerii unui accident de circulație, nu înștiințează de îndată autoritățile;
- B. se va reține atunci când funcționarul public omite să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită de către colegul de birou;
- C. nu se va reține în sarcina persoanei care, luând cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unei victime minore, nu înștiințează de îndată autoritățile.

73 Încredințarea unui autoturism pentru a fi condus de o persoană pe drumurile publice constituie infracțiune :

- A. dacă persoana se află în stare de ebrietate, indiferent de nivelul alcoolemiei;
- B. chiar dacă persoana care conduce are permis de conducere, însă acesta este necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul condus;
- C. continuă.

74 Răspunderea penală a unei persoane juridice poate fi angajată:

- A. doar dacă persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare are calitatea de organ sau reprezentant al persoanei juridice;
- B. chiar dacă nu a fost identificată persoana fizică ce a comis nemijlocit actele de executare;
- C. doar dacă forma de vinovăție a persoanei juridice este identică cu cea a persoanei fizice care a comis nemijlocit actele de executare.

75 Se va reține infracțiunea de cercetare abuzivă:

- A. doar dacă întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de suspect;
- B. și când întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită față de persoana vătămată;
- C. și când întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe se exercită asupra unei persoane trimise în judecată, în scopul obținerii unei declarații.

76 În procedura confirmării măsurii supravegherii tehnice autorizate de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți poate:

- A. confirma măsura, dacă sesizarea procurorului s-a făcut în termen de 48 de ore de la expirarea măsurii;
- B. infirma măsura, cu consecința distrugerii probelor obținute, cu excepția datelor ce pot fi folosite într-o altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă informații concludente și utile privitoare la săvârșirea unei alte infracțiuni;
- C. lua măsura pe o durată de cel mult 30 de zile.

77 În lipsa persoanei vătămate citate, atunci când la locuința acesteia dintr-un imobil cu mai multe apartamente se află un minor cu vârsta de 15 ani care locuiește cu ea:

- A. citația se înmânează minorului, care semnează dovada de primire;
- B. citația se predă administratorului, iar agentul încheie un proces-verbal;
- C. agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana vătămată pentru a-i înmâna citația.

78 Are caracter suspensiv de executare:

- A. contestația declarată de procuror împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care a fost revocată măsura arestului la domiciliu luată față de inculpat;
- B. contestația declarată de inculpat împotriva încheierii judecătorului de drepturi și libertăți prin care a fost prelungită măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile;
- C. contestația declarată de procuror împotriva încheierii instanței de judecată prin care s-a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar ca urmare a împlinirii duratei maxime prevăzute de lege.

79 Conflictul de competență dintre un procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal și un procuror din cadrul parchetului de pe lângă o judecătorie din circumscripția acestuia, ambii cu funcție de execuție, se rezolvă de către:

- A. procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;
- B. judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului;
- C. prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal.

80 În ceea ce privește renunțarea la probe, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. instanța de judecată nu poate renunța din oficiu la audierea unui martor încuviințat la propunerea persoanei vătămate, dar va putea, în ciuda renunțării persoanei vătămate, să dispună audierea acestuia;
- B. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor dacă aceasta nu mai este posibilă, iar martorul a fost audiat de către judecătorul de drepturi și libertăți în procedura audierii anticipate;
- C. se va putea dispune renunțarea la audierea unui martor admis la propunerea inculpatului, în lipsa cererii acestuia, dacă se constată în timpul audierii relatarea unui fapt notoriu, iar instanța apreciază că proba este, astfel, inutilă.

81 Reluarea urmăririi penale:

- A. se va dispune de către procurorul care supraveghează urmărirea penală, în caz de restituire a cauzei la parchet de judecătorul de cameră preliminară care a constatat neregularitatea rechizitoriului, a cărei remediere necesită efectuarea unor acte de urmărire penală;
- B. în caz de redeschidere a urmăririi penale nu se supune confirmării judecătorului de cameră preliminară atunci când ordonanța de clasare este infirmată din oficiu de procurorul ierarhic superior ulterior comunicării sale persoanelor îndreptățite, potrivit legii;
- C. după suspendarea pricinuită de desfășurarea unei proceduri de mediere, nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

82 Are termen în cunoștință și, pe cale de consecință, nu va mai fi citată pentru următorul termen de judecată:

- A. persoana vătămată, care, deși a primit personal citația, nu s-a prezentat la judecată;
- B. partea civilă, deținută în Penitenciarul Jilava, care a fost citată la un termen la locul de deținere prin administrația acestuia și a semnat personal de primirea citației;
- C. inculpatul, care a fost prezent personal la dezbateri și a fost informat asupra datei și a modalității de pronunțare a hotărârii, iar cu ocazia deliberării instanța a hotărât repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor, stabilind un nou termen de judecată.

83 Într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen., săvârșită de un profesor din învățământul preuniversitar de stat:

- A. organele ierarhic superioare ale poliției judiciare pot da îndrumări organului de cercetare penală privind cercetarea penală;
- B. organul de cercetare penală nu se poate pronunța cu privire la cererea de probe formulată de suspect, în lipsa unei ordonanțe de delegare date de procuror;
- C. procurorul poate să dispună preluarea cauzei în care exercită supravegherea pentru a efectua urmărirea penală.

84 Renunțarea la apel:

- A. poate fi făcută de inculpat numai personal;
- B. este revocabilă până la expirarea termenului de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei;
- C. poate fi făcută de procurorul ierarhic superior celui care a declarat apelul, până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, cu excepția apelului care privește latura civilă a cauzei.

85 În cazul în care instanța, dispunând condamnarea inculpatului pentru infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, îl obligă pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cursul urmăririi penale, al procedurii în camera preliminară și al judecății, însă nu se pronunță asupra cheltuielilor privind interpretul desemnat de instanță care a asigurat interpretarea la termenul de dezbateri:

- A. printr-o încheiere, se va înlătura omisiunea vădită, onorariul interpretului urmând a rămâne în sarcina statului;
- B. printr-o încheiere, se va îndrepta eroarea materială din dispozitivul sentinței penale pronunțate, cheltuielile privind interpretul urmând a fi avute în vedere la stabilirea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul;
- C. printr-o modificare făcută în cuprinsul sentinței penale pronunțate, confirmată prin semnătură, se va dispune majorarea cuantumului cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul.

86 Persoanei vătămate A. i-a fost comunicată la data de 4 ianuarie 2023 (miercuri) copia ordonanței de clasare, dispusă de procuror. Împotriva acesteia formulează plângere adresată procurorului ierarhic superior, pe care o depune la poștă, cu scrisoare recomandată, la data de 25 ianuarie 2023 (miercuri), plângerea fiind înregistrată la unitatea de parchet la data de 30 ianuarie 2023 (luni) și primită de procurorul ierarhic superior în aceeași zi. Plângerea împotriva ordonanței de clasare nu este soluționată de procurorul ierarhic superior în interiorul termenului prevăzut de lege. În aceste condiții, plângerea împotriva soluției de clasare la judecătorul de cameră preliminară:

- A. trimisă la data de 25 aprilie 2023 (marți), prin e-mail, la ora 23,00, este în termen, dacă persoana vătămată a primit comunicarea modului de rezolvare a plângerii formulate la procurorul ierarhic superior, la data de 4 aprilie 2023 (marți);
- B. va putea fi formulată oricând deoarece plângerea adresată procurorului ierarhic superior nu a fost rezolvată în termen legal, indiferent de data la care se va primi comunicarea soluției din partea acestuia;
- C. va fi respinsă ca inadmisibilă întrucât a fost formulată tardiv la procurorul ierarhic superior.

87 Cererea de revizuire a unei hotărâri poate fi formulată:

- A. și prin substituit procesual;
- B. la instanța civilă atunci când se referă exclusiv la dispozițiile civile din hotărârea penală nedefinitivă vizând restituirea lucrurilor, executorii din momentul pronunțării;
- C. și atunci când prin două hotărâri definitive, același inculpat a fost condamnat pentru aceeași infracțiune, la două pedepse cu închisoarea în quantum diferit.

88 Suspectul X. este cercetat pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen. În acest caz:

- A. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală îl poate reține pe X;
- B. în baza delegării acordate de procuror, organul de cercetare penală poate încuviința efectuarea unei cercetări la fața locului săvârșirii faptei;
- C. dacă din probele administrate rezultă bănuiala rezonabilă că X. a săvârșit și o infracțiune de furt, prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen. și nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale de la art. 16 alin. 1 C.pr.pen., procurorul dispune extinderea urmăririi penale cu privire la fapta nou descoperită, fără a supune ordonanța de extindere confirmării procurorului ierarhic superior.

89 Inculpatul X este trimis în judecată pentru infracțiunea de înșelăciune în dauna părții civile Y. Cât privește cercetarea judecătorească în cauză:

- A. începe întotdeauna cu audierea inculpatului X.;
- B. se finalizează prin acordarea ultimului cuvânt al inculpatului;
- C. până la terminarea acesteia, Y. poate mări cuantumul despăgubirilor materiale pe care le-a solicitat în cursul urmăririi penale, când s-a constituit, în scris, parte civilă.

90 Acordul de recunoaștere a vinovăției:

- A. nu poate fi încheiat dacă împotriva inculpatului s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prevăzută de art. 234 alin. (1) și (2) C.pen. (pedepsită de lege cu închisoarea de la 5 ani la 12 ani), iar inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie;
- B. nu poate fi încheiat numai cu privire la unele dintre infracțiunile pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat;
- C. nu poate avea ca obiect renunțarea la urmărirea penală, pentru o infracțiune pedepsită de lege cu maximum 3 ani închisoare, chiar în condițiile în care nu există un interes public în urmărirea faptei.

91 Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune:

- A. pot fi luate la cererea părții civile, doar dacă aceasta indică bunurile inculpatului asupra cărora solicită înființarea măsurii;
- B. nu pot fi extinse de prima instanță asupra bunurilor părții responsabile civilmente, dacă partea civilă își mărește întinderea pretențiilor după începerea cercetării judecătorești, dar înainte de terminarea acesteia;
- C. încetează de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de achitare a inculpatului pe motiv că fapta nu e prevăzută de legea penală, hotărâre prin care acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată.

92 Dacă în cursul cercetării judecătorești:

- A. inculpatul X, avocat, trimis în judecată în fața Curții de Apel B. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen., pierde calitatea de avocat, instanța sesizată va păstra competența de judecare a cauzei;
- B. tribunalul schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul X. a fost trimis în judecată, din infracțiunea de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.pen., în infracțiunea de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (1) C.pen., va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea judecătoriei competente teritorial;
- C. este invocată excepția de necompetență materială a judecătoriei, dat fiind faptul că, după citirea actului de sesizare, inculpatul a dobândit calitatea de ministru, judecătoria va păstra cauza spre soluționare.

93 Are dreptul de a refuza să dea declarații în calitate de martor:

- A. fosta soție a inculpatului, doar dacă se dovedește că la data faptei de care acesta din urmă e acuzat, conviețuia cu inculpatul;
- B. nepotul de frate al inculpatului;
- C. bunică inculpatului.

94 În ceea ce privește contestația în anulare:

- A. va fi admisă atunci când cel condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen. și pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, invocă și dovedește faptul că persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă în fața instanței de apel, însă această din urmă instanță a reținut că retragerea nu poate opera, nefiind întrunite condițiile legii;
- B. pe calea acesteia nu se poate invoca de către cel condamnat definitiv prin decizia instanței de apel, Curtea de Apel B., faptul că, pe parcursul judecării cauzei de prima instanță, Judecătoria A., procurorul nu a participat la ședința de judecată;
- C. în caz de suspendare a executării hotărârii a cărei anulare se cere, condamnatului îi poate fi impusă obligația de a nu părăsi localitatea în care domiciliază fără acordul instanței care soluționează contestația.

95 În ceea ce privește renunțarea la urmărirea penală este valabilă următoarea afirmație:

- A. poate fi dispusă numai prin ordonanță și doar de procuror, nu și de organul de cercetare penală;
- B. ordonanța prin care s-a dispus renunțarea față de suspectul X., urmărit penal pentru infracțiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. (1) C.pen., va conține și dispoziția de confiscare a obiectului metalic folosit la săvârșirea faptei;
- C. revocarea acesteia reprezintă un caz de redeschidere a urmăririi penale.

96 Plângerea prealabilă:

- A. reprezintă un act procesual;
- B. la fel ca și denunțul, poate fi formulată și de persoana vătămată;
- C. ca și plângerea, se poate face prin substituiți procesuali.

97 În procedura de cameră preliminară, judecătorul:

- A. poate audia, la cererea părții responsabile civilmente, martori pentru dovedirea unor aspecte de nelegalitate care vizează cercetarea la fața locului efectuată în cursul urmăririi penale;
- B. va dispune începerea judecății dacă, după ce anterior, admitând cererile și excepțiile inculpatului și excluzând două declarații de martori, obținute nelegal, a comunicat încheierea parchetului, iar procurorul nu a răspuns în termenul de 5 zile prevăzut de lege;
- C. poate invoca excepția necompetenței materiale, ca urmare a faptului că a admis cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice.

98 Dreptul la tăcere al inculpatului:

- A. îi este adus la cunoștință cu ocazia primei audieri doar dacă nu i s-a adus la cunoștință cu ocazia primei audieri în calitate de suspect;
- B. poate fi exercitat cu privire la o împrejurare despre care este întrebat, deși a fost de acord să dea declarație cu privire la fapta la care aceasta se referă;
- C. presupune și renunțarea la dreptul de a propune administrarea de probe.

99 În ceea ce privește judecata, este corectă afirmația potrivit căreia:

- A. nu poate fi desfășurată în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii într-o cauză având ca obiect o infracțiune contra patrimoniului care a produs consecințe deosebit de grave;
- B. omisiunea acordării ultimului cuvânt al inculpatului atrage sancțiunea nulității absolute;
- C. participarea procurorului este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute, și la judecarea acțiunii civile disjuncte.

100 În cursul urmăririi penale:

- A. nu este supusă confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală dispoziția organului de cercetare penală de emitere a unui mandat de aducere față de suspect;
- B. cererea de anulare sau de reducere a amenzii judiciare aplicată prin ordonanță de procurorul care efectuează urmărirea penală, se soluționează de procurorul ierarhic superior;
- C. procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi și libertăți în vederea audierii anticipate a inculpatului, atunci când din cauza unei boli cu evoluție nefavorabilă, există riscul ca acesta să nu mai poată fi audiat în cursul judecății.



Admitere la INM și admitere în magistratură
10 septembrie 2023

G1



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☒	☐	☐	26	☐	☐	☒	51	☐	☐	☒	76	☐	☐	☒
2	☐	☐	☒	27	☒	☐	☐	52	☐	☐	☒	77	☐	☐	☒
3	☒	☐	☐	28	☐	☐	☒	53	☐	☐	☒	78	☒	☐	☐
4	☒	☐	☐	29	☒	☐	☐	54	☐	☒	☐	79	☒	☐	☐
5	☐	☐	☒	30	☐	☒	☐	55	☐	☒	☐	80	☒	☐	☐
6	☐	☐	☒	31	☒	☐	☐	56	☐	☒	☐	81	☐	☐	☒
7	☐	☒	☐	32	☐	☒	☐	57	☐	☐	☒	82	☐	☒	☐
8	☒	☐	☐	33	☐	☒	☐	58	☒	☐	☐	83	☐	☐	☒
9	☒	☐	☐	34	☒	☐	☐	59	☒	☐	☐	84	☐	☐	☒
10	☐	☒	☐	35	☐	☐	☒	60	☒	☐	☐	85	☒	☐	☐
11	☒	☐	☐	36	☐	☒	☐	61	☐	☒	☐	86	☒	☐	☐
12	☐	☒	☐	37	☐	☐	☒	62	☐	☒	☐	87	☒	☐	☐
13	☒	☐	☐	38	☐	☐	☒	63	☐	☐	☒	88	☐	☐	☒
14	☐	☒	☐	39	☐	☐	☒	64	☐	☐	☒	89	☐	☐	☒
15	☐	☐	☒	40	☒	☐	☐	65	☐	☒	☐	90	☐	☐	☒
16	☐	☒	☐	41	☐	☐	☒	66	☐	☒	☐	91	☒	☐	☐
17	☐	☐	☒	42	☒	☐	☐	67	☐	☐	☒	92	☐	☐	☒
18	☐	☐	☒	43	☐	☒	☐	68	☒	☐	☐	93	☐	☐	☒
19	☐	☐	☒	44	☐	☒	☐	69	☐	☒	☐	94	☒	☐	☐
20	☐	☒	☐	45	☐	☐	☒	70	☐	☒	☐	95	☒	☐	☐
21	☐	☒	☐	46	☒	☐	☐	71	☒	☐	☐	96	☒	☐	☐
22	☒	☐	☐	47	☒	☐	☐	72	☒	☐	☐	97	☐	☒	☐
23	☐	☒	☐	48	☒	☐	☐	73	☐	☐	☒	98	☐	☒	☐
24	☐	☒	☐	49	☐	☐	☒	74	☐	☐	☒	99	☐	☐	☒
25	☐	☐	☒	50	☐	☐	☒	75	☒	☐	☐	100	☒	☐	☐



Admitere la INM si admitere in magistratura
10 septembrie 2023

G2



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐	☐	☒	26	☐	☐	☒	51	☐	☒	☐	76	☐	☐	☒
2	☒	☐	☐	27	☒	☐	☐	52	☐	☐	☒	77	☐	☐	☒
3	☐	☒	☐	28	☒	☐	☐	53	☐	☒	☐	78	☒	☐	☐
4	☒	☐	☐	29	☒	☐	☐	54	☒	☐	☐	79	☒	☐	☐
5	☐	☒	☐	30	☐	☒	☐	55	☐	☐	☒	80	☒	☐	☐
6	☐	☒	☐	31	☐	☐	☒	56	☐	☐	☒	81	☐	☐	☒
7	☒	☐	☐	32	☒	☐	☐	57	☐	☒	☐	82	☐	☒	☐
8	☒	☐	☐	33	☐	☐	☒	58	☐	☐	☒	83	☐	☒	☐
9	☐	☒	☐	34	☒	☐	☐	59	☒	☐	☐	84	☐	☐	☒
10	☒	☐	☐	35	☒	☐	☐	60	☐	☒	☐	85	☒	☐	☐
11	☐	☐	☒	36	☒	☐	☐	61	☐	☒	☐	86	☐	☐	☒
12	☐	☒	☐	37	☐	☐	☒	62	☐	☐	☒	87	☒	☐	☐
13	☐	☐	☒	38	☐	☐	☒	63	☐	☐	☒	88	☐	☐	☒
14	☐	☒	☐	39	☐	☒	☐	64	☐	☒	☐	89	☐	☐	☒
15	☐	☐	☒	40	☒	☐	☐	65	☒	☐	☐	90	☐	☐	☒
16	☒	☐	☐	41	☐	☒	☐	66	☐	☒	☐	91	☐	☐	☒
17	☐	☒	☐	42	☐	☒	☐	67	☐	☒	☐	92	☒	☐	☐
18	☐	☒	☐	43	☐	☐	☒	68	☒	☐	☐	93	☐	☒	☐
19	☒	☐	☐	44	☐	☐	☒	69	☒	☐	☐	94	☐	☐	☒
20	☐	☐	☒	45	☐	☐	☒	70	☐	☒	☐	95	☒	☐	☐
21	☐	☐	☒	46	☐	☒	☐	71	☒	☐	☐	96	☒	☐	☐
22	☐	☐	☒	47	☒	☐	☐	72	☒	☐	☐	97	☒	☐	☐
23	☐	☐	☒	48	☐	☒	☐	73	☐	☐	☒	98	☒	☐	☐
24	☐	☒	☐	49	☐	☐	☒	74	☐	☐	☒	99	☐	☐	☒
25	☒	☐	☐	50	☐	☐	☒	75	☐	☐	☒	100	☒	☐	☐



Admitere la INM si admitere in magistratura
10 septembrie 2023

G3



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐	☒	☐	26	☐	☐	☒	51	☐	☒	☐	76	☒	☐	☐
2	☒	☐	☐	27	☐	☐	☒	52	☐	☒	☐	77	☒	☐	☐
3	☐	☒	☐	28	☒	☐	☐	53	☐	☐	☒	78	☒	☐	☐
4	☐	☐	☒	29	☐	☒	☐	54	☒	☐	☐	79	☒	☐	☐
5	☒	☐	☐	30	☐	☐	☒	55	☐	☐	☒	80	☐	☒	☐
6	☐	☒	☐	31	☒	☐	☐	56	☐	☒	☐	81	☒	☐	☐
7	☒	☐	☐	32	☒	☐	☐	57	☒	☐	☐	82	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐	33	☒	☐	☐	58	☒	☐	☐	83	☐	☐	☒
9	☐	☐	☒	34	☐	☐	☒	59	☐	☒	☐	84	☒	☐	☐
10	☒	☐	☐	35	☐	☐	☒	60	☐	☒	☐	85	☐	☐	☒
11	☐	☐	☒	36	☐	☐	☒	61	☐	☒	☐	86	☒	☐	☐
12	☐	☐	☒	37	☒	☐	☐	62	☐	☐	☒	87	☐	☐	☒
13	☒	☐	☐	38	☐	☒	☐	63	☒	☐	☐	88	☐	☐	☒
14	☐	☒	☐	39	☐	☒	☐	64	☐	☐	☒	89	☒	☐	☐
15	☐	☐	☒	40	☒	☐	☐	65	☐	☐	☒	90	☒	☐	☐
16	☐	☒	☐	41	☐	☐	☒	66	☒	☐	☐	91	☐	☐	☒
17	☐	☒	☐	42	☐	☒	☐	67	☒	☐	☐	92	☐	☐	☒
18	☒	☐	☐	43	☐	☐	☒	68	☐	☐	☒	93	☐	☐	☒
19	☐	☐	☒	44	☒	☐	☐	69	☐	☒	☐	94	☐	☐	☒
20	☒	☐	☐	45	☐	☒	☐	70	☐	☒	☐	95	☐	☒	☐
21	☐	☒	☐	46	☒	☐	☐	71	☐	☐	☒	96	☐	☒	☐
22	☐	☐	☒	47	☐	☐	☒	72	☒	☐	☐	97	☒	☐	☐
23	☐	☒	☐	48	☐	☐	☒	73	☐	☒	☐	98	☐	☐	☒
24	☐	☒	☐	49	☐	☒	☐	74	☐	☐	☒	99	☐	☐	☒
25	☐	☐	☒	50	☒	☐	☐	75	☐	☐	☒	100	☐	☐	☒



Admitere la INM si admitere in magistratura
10 septembrie 2023

G4



	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	☐	☐	☒	26	☐	☐	☒	51	☒	☐	☐	76	☐	☐	☒
2	☐	☒	☐	27	☐	☐	☒	52	☐	☒	☐	77	☒	☐	☐
3	☐	☒	☐	28	☒	☐	☐	53	☒	☐	☐	78	☒	☐	☐
4	☐	☐	☒	29	☒	☐	☐	54	☐	☒	☐	79	☐	☐	☒
5	☐	☒	☐	30	☒	☐	☐	55	☒	☐	☐	80	☒	☐	☐
6	☐	☐	☒	31	☒	☐	☐	56	☒	☐	☐	81	☐	☐	☒
7	☒	☐	☐	32	☐	☐	☒	57	☒	☐	☐	82	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐	33	☐	☐	☒	58	☐	☐	☒	83	☐	☐	☒
9	☒	☐	☐	34	☒	☐	☐	59	☐	☒	☐	84	☐	☒	☐
10	☐	☒	☐	35	☒	☐	☐	60	☐	☐	☒	85	☒	☐	☐
11	☒	☐	☐	36	☐	☐	☒	61	☐	☐	☒	86	☒	☐	☐
12	☒	☐	☐	37	☒	☐	☐	62	☐	☒	☐	87	☒	☐	☐
13	☐	☐	☒	38	☐	☒	☐	63	☐	☒	☐	88	☐	☐	☒
14	☐	☐	☒	39	☒	☐	☐	64	☐	☐	☒	89	☐	☐	☒
15	☐	☒	☐	40	☐	☐	☒	65	☐	☐	☒	90	☐	☐	☒
16	☐	☐	☒	41	☐	☒	☐	66	☒	☐	☐	91	☐	☐	☒
17	☐	☐	☒	42	☐	☒	☐	67	☐	☐	☒	92	☒	☐	☐
18	☒	☐	☐	43	☐	☐	☒	68	☐	☐	☒	93	☐	☐	☒
19	☐	☒	☐	44	☐	☒	☐	69	☐	☒	☐	94	☐	☒	☐
20	☐	☒	☐	45	☐	☐	☒	70	☐	☐	☒	95	☐	☐	☒
21	☐	☒	☐	46	☒	☐	☐	71	☐	☒	☐	96	☒	☐	☐
22	☒	☐	☐	47	☐	☐	☒	72	☒	☐	☐	97	☒	☐	☐
23	☐	☒	☐	48	☐	☒	☐	73	☐	☒	☐	98	☐	☒	☐
24	☒	☐	☐	49	☐	☒	☐	74	☐	☒	☐	99	☐	☐	☒
25	☐	☐	☒	50	☐	☐	☒	75	☐	☐	☒	100	☒	☐	☐

**CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII**

**Concurs de admitere la Institutul Național Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2023 - 2024**

**Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
- 7 octombrie 2023 -**

**DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
SUBIECTE**

VARIANTA NR. 1

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1. Arătați motivat dacă coproprietarului A îi este opozabil contractul de vânzare încheiat de către un alt coproprietar, B, cu privire la bunul mobil comun, fără ca A să fi consimțit, expres sau tacit, la încheierea acestui act juridic, în cazul în care A deține o cotă-parte de 1/8 din dreptul de proprietate asupra bunului, iar B deține o cotă-parte de 7/8 din același drept.

Punctaj: 0,7 puncte

Timp recomandat: 15 minute

1.2. Indicați durata termenului prevăzut de lege înăuntrul căruia succesibilul poate cere instanței judecătorești să declare nedemnitătea unei persoane care, cu rea-credință, a falsificat testamentul defunctului, precum și momentul de început al curgerii acestui termen; de asemenea, arătați sancțiunea prevăzută de lege în ipoteza nerespectării de către succesibil a acestui termen.

Punctaj: 0,8 puncte

Timp recomandat: 15 minute

Subiectul 2

Prin *cererea* înregistrată pe rolul instanței, în data de 17.01.2023, reclamantul C l-a chemat în judecată pe pârâtul B, solicitând instanței obligarea pârâtului la plata către reclamant a:

- sumei de 11.284 lei, reprezentând echivalentul sumei nominale împrumutate în cuantum de 10.000 de lei cu luarea în considerare a variației valorii acesteia produse între data încheierii contractului de împrumut și data scadenței obligației de restituire;
- penalităților stipulate în contractul de împrumut pentru nec executarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate și calculate începând cu data scadenței acestei obligații și până în momentul restituirii sumei împrumutate.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat următoarele:

- în data de 20.01.2022, între A, în calitate de împrumutător, și B, în calitate de împrumutat, s-a încheiat un contract de împrumut de consumație, în forma înscrisului sub semnătură privată



fără dată certă, redactat în integralitate de către împrumutat, prin care A a remis lui B suma de 10.000 de lei, iar B s-a obligat să restituie lui A aceeași sumă de bani în data de 20.10.2022; de asemenea, în cuprinsul acestui contract, părțile au stipulat, în sarcina lui B, obligația de plată a unor penalități pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate;

- în data de 14.03.2022, între A, în calitate de cedent, și C, în calitate de cesionar, s-a încheiat o cesiune de creanță, în forma înscrisului sub semnătură privată, prin care A a transmis lui C creanța împotriva lui B rezultată din contractul de împrumut indicat anterior, în schimbul unui preț în cuantum de 10.000 de lei, pe care C l-a achitat lui A în data încheierii cesiunii de creanță; totodată, în aceeași dată, A a predat lui C înscrisul constatator al creanței cedate; în data de 28.11.2022, B a acceptat, pur și simplu, această cesiune de creanță printr-un înscris cu dată certă;
- B nu a restituit suma împrumutată.

Pârâțul a formulat, în termen legal, *întâmpinare* la cererea de chemare în judecată, prin intermediul căreia a invocat următoarele:

- în data de 18.03.2022, între B, în calitate de vânzător, și A, în calitate de cumpărător, s-a încheiat un contract de vânzare, în forma înscrisului sub semnătură privată, prin care B a transmis lui A proprietatea unui bun mobil în schimbul prețului în cuantum de 12.000 de lei, pe care A s-a obligat să îl plătească lui B în data de 18.04.2022; A nu a achitat prețul bunului;
- între datoria lui B, izvorâtă din contractul de împrumut, și datoria lui A, izvorâtă din contractul de vânzare a bunului mobil, a operat deplin drept compensația;
- pârâțul nu poate fi obligat față de C la plata penalităților stipulate în contractul de împrumut pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate, având în vedere, pe de o parte, că părțile, în cesiunea de creanță, nu au făcut vreo referire și la transmiterea acestora, iar, pe de altă parte, că penalitățile solicitate nu pot fi cumulate cu executarea în natură;
- în contractul de împrumut, A și B nu au făcut vreo referire la restituirea sumei împrumutate cu luarea în considerare a variației valorii acestuia produse între data încheierii contractului de împrumut și data scadenței obligației de restituire.

Susținerile părților cu privire la situația de fapt au fost dovedite.

Cerințe:

2.1. Independent de datele speței, enumerați condițiile prevăzute de lege pentru compensația de plin drept (compensație legală) **(0,6 puncte)**.

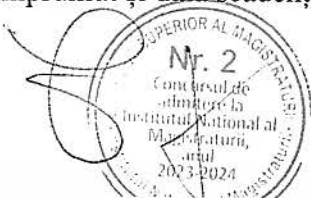
La rezolvarea acestui subiect [I.2.1.], se va proceda exclusiv la enumerarea condițiilor respective, iar nu și la analizarea acestora.

2.2. Arătați motivat dacă B poate opune lui C compensația pe care, potrivit legii, ar fi putut să o invoce, înainte ca cesiunea de creanță să-i devină opozabilă, în raporturile cu A **(0,6 puncte)**;

2.3. Arătați motivat, indicând și natura juridică a clauzei din contractul de împrumut prin care A și B au stipulat penalitățile pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate, dacă sunt întemeiate apărările pârâțului potrivit cărora acesta nu poate fi obligat față de C la plata penalităților respective, având în vedere, pe de o parte, că părțile, în cesiunea de creanță, nu au făcut vreo referire și la transmiterea acestora, iar, pe de altă parte, că penalitățile solicitate nu pot fi cumulate cu executarea în natură **(1,45 puncte)**;

La rezolvarea acestui subiect [I.2.3.], se va analiza fiecare apărare în parte, fără a se ține cont de modalitatea în care s-a apreciat asupra temeiniciei celeilalte apărări.

2.4. În ipoteza în care reclamantul ar fi îndreptățit la restituirea sumei împrumutate, arătați motivat dacă instanța ar trebui să țină cont de variația valorii acestuia produsă între data încheierii contractului de împrumut și data scadenței obligației de restituire **(0,6 puncte)**.



Punctaj: 3,25 puncte

Timp recomandat: 90 de minute

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul 1

1.1. Arătați dacă o hotărâre judecătorească definitivă care nu evocă fondul poate forma obiect al revizuirii pentru motivul că un judecător, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune privitoare la pricină.

De asemenea, în ipoteza motivului de revizuire specificat anterior, indicați instanța competentă să soluționeze cererea de revizuire, durata termenului de exercitare a revizuirii și momentul de început al curgerii acestuia.

Punctaj: 0,8 puncte

Timp recomandat: 15 minute

1.2. Indicați motivat durata termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită în cazul unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care prima instanță a admis o acțiune în revendicare imobiliară, precum și momentul de început al curgerii acestuia.

Punctaj: 0,7 puncte

Timp recomandat: 15 minute

Subiectul 2

Prin *cererea* înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București în data de 27.02.2023, reclamanta A l-a chemat în judecată pe pârâtul B, solicitând instanței anularea contractului de întreținere autentificat sub nr. 7/23.03.2020 de B.N.P. Exequatur pentru viciul de consimțământ al violenței.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în data de 23.03.2020, a încheiat, în calitate de creditor al obligației de întreținere, cu pârâtul, în calitate de debitor al aceleiași obligații, contractul de întreținere specificat anterior. În continuare, reclamanta a menționat că, înainte să pătrundă în sediul notarului public care a autentificat contractul, pârâtul a amenințat-o, spunându-i că, dacă nu încheie contractul în anumite condiții impuse de acesta, o va deposeda de toate obiectele sale de valoare, amenințare care i-a creat reclamantei o temere justificată ce a determinat-o să încheie acest contract.

În dovedirea cererii, reclamanta a propus proba cu înscrisuri, sens în care a atașat la dosar, în copie certificată pentru conformitate de originalul, contractul de întreținere autentificat sub nr. 7/23.03.2020 de B.N.P. Exequatur, precum și proba testimonială cu doi martori.

Prin rezoluția de primire a cererii, instanța a dispus, în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia, emiterea și comunicarea unei adrese către reclamantă cu mențiunea ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, să îndeplinească următoarele obligații:

- să indice domiciliul sau reședința pârâtului;
- să arate numele, prenumele și adresa martorilor.

Reclamanta a semnat dovada de înmânare a adresei în data de 06.03.2023 (luni) și a îndeplinit obligațiile indicate anterior în data de 17.03.2023 (vineri).



3



Pârâtul a formulat, în termen legal, *întâmpinare* la cererea de chemare în judecată, prin care a invocat *excepția autorității de lucru judecat* (efectul negativ al lucrului judecat) în raport de sentința civilă nr. 1.606/17.02.2021, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr. 5.798/299/2020, rămasă definitivă prin neapelare; prin această hotărâre judecătorească, instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta A, în contradictoriu cu pârâtul B, având ca obiect rezoluțiunea aceluiași contract de întreținere; în considerentele acestei hotărâri judecătorești, instanța a reținut că susținerile reclamantei, cuprinse în cererea de chemare în judecată, în sensul că pârâtul, în mod nejustificat, nu și-a executat obligația de întreținere, sunt neîntemeiate.

În dovedirea susținerilor sale, pârâtul a atașat la dosar, în copie legalizată cu mențiunea că este definitivă, hotărârea judecătorească menționată anterior, având conținutul învederat în *întâmpinare*.

La primul termen de judecată, în ședință publică, s-au prezentat ambele părți.

Instanța, ulterior verificării competenței sale generale, materiale și teritoriale de a judeca pricina și estimării duratei cercetării procesului, a pus în discuția părților excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârât.

Pârâtul a solicitat admiterea excepției procesuale pentru motivele invocate în cuprinsul *întâmpinării*.

Reclamanta a solicitat respingerea excepției procesuale menționate ca neîntemeiată.

Instanța a respins excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârât, ca neîntemeiată, indicând argumentele ce fundamentează această soluție.

În continuare, instanța a acordat cuvântul părților asupra probelor.

Reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, respectiv cel depus la dosar, și a probei testimoniale cu martorii L. și M., indicați în etapa verificării cererii și a regularizării acesteia, în dovedirea viciului de consimțământ al violenței.

Având cuvântul asupra probelor propuse de reclamantă, pârâtul a fost de acord cu încuviințarea probei cu înscrisuri; în ceea ce privește proba testimonială, pârâtul s-a opus audierii martorului L., pentru considerentul că acesta este logodnicul reclamantei, fiind de acord doar cu audierea a martorului M. Pârâtul nu a propus probe în apărare.

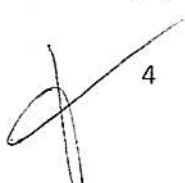
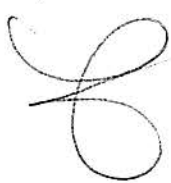
Instanța a încuviințat reclamantei proba cu înscrisurile atașate la dosar, precum și proba testimonială cu martorii L. și M. și a luat act că pârâtul nu a propus probe în apărare.

Având în vedere că martorii propuși de reclamantă erau prezenți în sala de judecată, instanța a procedat la audierea acestora, la respectivul termen de judecată; astfel, instanța a audiat, mai întâi, martorul L. în prezența martorului M., în considerarea faptului că proba testimonială a fost încuviințată pentru dovedirea aceluiași fapt juridic, și anume al vicierii consimțământului reclamantei prin violență; ulterior audierii martorului L., instanța a procedat la audierea martorului M.

Martorul M. a formulat cerere de recuzare a președintelui completului de judecată, pentru motivul că, prin modalitatea în care au fost consemnate răspunsurile sale, judecătorul și-a exprimat părerea cu privire la soluția pe care urmează să o pronunțe asupra cererii de chemare în judecată.

Cerințe:

2.1. Arătați pentru care dintre obligațiile stabilite, prin adresă, în sarcina reclamantei se dispune, în caz de neîndeplinire, în etapa verificării cererii de chemare în judecată și a regularizării acesteia, anularea cererii; de asemenea, arătați motivat dacă reclamanta a respectat termenul de 10 zile de la primirea comunicării pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa **(1,25 puncte)**;



4



La rezolvarea acestui subiect [II.2.1.], indicați modul de calcul al termenului de 10 zile și data calendaristică a împlinirii acestuia; totodată, considerați că ultima zi a termenului nu cade într-o zi nelucrătoare.

2.2. Arătați motivat dacă este legală soluția instanței asupra excepției autorității de lucru judecat, invocată de pârât (**1 punct**);

2.3. Arătați motivat dacă este legală dispoziția instanței de încuviințare a probei testimoniale cu martorul L., propusă de reclamantă, precum și dacă martorul M. poate, potrivit legii, să formuleze cerere de recuzare în ipoteza dată; de asemenea, indicați dacă este legală dispoziția instanței de audiere a martorului L. în prezența martorului M (**1 punct**).

La rezolvarea acestui subiect [II.2.3.], considerați dovedită susținerea pârâtului în privința faptului că L. este logodnicul reclamantei.

Punctaj: 3,25 puncte

Timp recomandat: 90 de minute

Notă:

Punctajul total este de **10 puncte**, dintre care **0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte)** se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Timpul total pentru rezolvarea subiectelor este de **4 ore**.

La rezolvarea subiectelor, nu este obligatorie indicarea textelor legale incidente, acestea nefiind punctate distinct în barem.

5



**CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII**

**Concurs de admitere la Institutul Național Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2023 - 2024**

**Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
- 7 octombrie 2023 -**

**DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL
BAREM**

VARIANTA NR. 1

I. DREPT CIVIL

Subiectul 1

1.1. Coproprietarului A nu îi este opozabil contractul de vânzare încheiat de către un alt coproprietar, B, cu privire la bunul mobil comun, fără ca A să fi consimțit, expres sau tacit, la încheierea acestui act juridic, în cazul în care A deține o cotă-parte de 1/8 din dreptul de proprietate asupra bunului, iar B deține o cotă-parte de 7/8 din același drept **(0,2 puncte)**, pentru următoarele motive:

- contractul de vânzare reprezintă un act juridic de dispoziție **(0,2 puncte)**;
- actele juridice de dispoziție cu privire bunul comun nu se pot încheia decât cu acordul tuturor coproprietarilor **(0,3 puncte)**.

[art. 641 alin. (4) teza I, art. 642 alin. (1) C. civ.]

1.2. Termenul prevăzut de lege înăuntrul căruia succesibilul poate cere instanței judecătorești să declare nedemnitatea unei persoane care, cu rea-credință, a falsificat testamentul defunctului are durata de un an **(0,2 puncte)** și începe să curgă de la data deschiderii moștenirii **(0,2 puncte)** sau, după caz, de la data când succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dacă această dată este ulterioară deschiderii moștenirii **(0,2 puncte)**, sub sancțiunea decăderii **(0,2 puncte)**.

[art. 959 alin. (1) lit. b), alin. (2) teza I și alin. (5) C. civ.].

Subiectul 2

2.1. Condițiile prevăzute de lege pentru compensația de plin drept (compensație legală) sunt următoarele:

- să existe două datorii reciproce **(0,1 puncte)**;
- datoriile să fie certe **(0,1 puncte)**, lichide **(0,1 puncte)** și exigibile **(0,1 puncte)**;
- datoriile să aibă ca obiect o sumă de bani **(0,05 puncte)** sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură **(0,05 puncte)**;
- niciuna dintre părți să nu fi renunțat la compensație **(0,1 puncte)**.

[art. 1.616 și art. 1.617 alin. (1) și (3) C. civ.]



2.2. B nu poate opune lui C compensația pe care, potrivit legii, ar fi putut să o invoce, înainte ca cesiunea de creanță să-i devină opozabilă, în raporturile cu A **(0,2 puncte)**, având în vedere că aceasta i-a devenit opozabilă prin acceptare/având în vedere că acesta a renunțat la compensație prin acceptarea cesiunii de creanță (variante alternative) **(0,4 puncte)**.

[1.582 alin. (3), art. 1.617 alin. (3), art. 1.623 alin. (1) C. civ.]

2.3. Clauza din contractul de împrumut prin care A și B au stipulat penalitățile pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate are natura juridică a unei clauze penale **(0,3 puncte)**.

Apărarea pârâtului potrivit căreia acesta nu poate fi obligat față de C la plata penalităților stipulate în contractul de împrumut pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate, întrucât părțile, în cesiunea de creanță, nu au făcut nicio referire și la transmiterea acestora, este neîntemeiată **(0,2 puncte)**, având în vedere că, în acest caz, cesiunea de creanță transferă cesionarului toate accesoriile creanței cedate/având în vedere că, în acest caz, cesiunea de creanță transferă toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată (variante alternative) **(0,3 puncte)**.

Apărarea pârâtului potrivit căreia acesta nu poate fi obligat față de C la plata penalităților stipulate în contractul de împrumut pentru neexecutarea la timp a obligației de restituire a sumei împrumutate, întrucât penalitățile solicitate nu pot fi cumulate cu executarea în natură, este neîntemeiată **(0,2 puncte)**, având în vedere că penalitățile au fost stabilite pentru neexecutarea la timp a obligației de plată a prețului, astfel că plata acestora poate fi cumulată cu executarea în natură a obligației respective **(0,45 puncte)**.

[art. 1.538 alin. (1), art. 1.539, art. 1.568 alin. (1) C. civ.]

2.4. În ipoteza în care reclamantul ar fi îndreptățit la restituirea sumei împrumutate, instanța nu ar trebui să țină cont de variația valorii acesteia produsă între data încheierii contractului de împrumut și data scadenței obligației de restituire **(0,2 puncte)**, pentru următoarele motive:

- pârâtul este ținut să înapoieze doar suma nominală primită **(0,3 puncte)**;
- părțile nu au convenit altfel **(0,1 puncte)**.

[art. 2.164 alin. (2) C. civ.]

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

Subiectul 1

1.1. O hotărâre judecătorească definitivă care nu evocă fondul poate forma obiect al revizuirii pentru motivul că un judecător, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune privitoare la pricină **(0,1 puncte)**.

În ipoteza motivului de revizuire specificat anterior, instanța competentă să soluționeze cererea de revizuire este instanța care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere **(0,2 puncte)**, iar termenul de exercitare a revizuirii este de o lună **(0,2 puncte)** din ziua în care partea a luat cunoștință de hotărârea instanței penale de condamnare a judecătorului **(0,2 puncte)**, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale **(0,1 puncte)**.

[art. 509 alin. (1) pct. 3 teza I și alin. (2), art. 510 alin. (1), art. 511 alin. (1) pct. 3 teza I C. proc. civ.]

1.2. Termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită în cazul unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care prima instanță a admis o acțiune în



2

revendicare imobiliară are durata de 10 ani **(0,3 puncte)** și începe să curgă de la data rămânerii definitive a acestei hotărâri judecătorești **(0,3 puncte)**, având în vedere că titlul executoriu respectiv este emis în materia drepturilor reale **(0,1 puncte)**.

[art. 706 alin. (1) teza a II-a și alin. (2) teza a II-a C. proc. civ.]

Subiectul 2

2.1. Dintre obligațiile stabilite, prin adresă, în sarcina reclamantei, pentru obligația de a indica domiciliul sau reședința pârâtului, se dispune, în caz de neîndeplinire, în etapa verificării cererii de chemare în judecată și a regularizării acesteia, anularea cererii **(0,55 puncte)**.

Reclamanta a respectat termenul de 10 zile de la primirea comunicării pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa **(0,3 puncte)**, pentru următoarele motive:

- când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua în care acesta se îndeplinește/termenul se calculează pe zile libere/ termenul se calculează după sistemul exclusiv (variante alternative) **(0,2 puncte)**;
- termenul s-a împlinit în data de 17.03.2023 **(0,2 puncte)**.

[art. 181 alin. (1) pct. 2, art. 194 lit. a) teza I și lit. e) și art. 200 alin. (4) C. proc. civ.]

2.2. Soluția instanței asupra excepției autorității de lucru judecat este legală **(0,4 puncte)**, având în vedere că între cele două cereri de chemare în judecată nu există identitate de obiect **(0,4 puncte)**, una având ca obiect rezoluțiunea contractului de întreținere **(0,1 puncte)**, iar cealaltă având ca obiect anularea acestuia **(0,1 puncte)**/având în vedere că între cele două cereri de chemare în judecată nu există identitate de cauză **(0,4 puncte)**, una având drept cauză neexecutarea, fără justificare, a obligației de întreținere **(0,1 puncte)**, iar cealaltă având drept cauză vicierea consimțământului reclamantei prin violență (variante alternative) **(0,1 puncte)**.

[art. 431 alin. (1) C. proc. civ.]

2.3. Dispoziția instanței de încuviințare a probei testimoniale cu martorul L. nu este legală **(0,2 puncte)**, întrucât L. nu putea fi ascultat ca martor **(0,1 puncte)**, având în vedere că este logodnicul reclamantei **(0,1 puncte)**, iar părțile nu au convenit ca acesta să fie ascultat ca martor/iar pârâtul s-a opus ascultării acestuia ca martor (variante alternative) **(0,1 puncte)**.

Martorul M. nu poate, potrivit legii, să formuleze cerere de recuzare în ipoteza dată **(0,2 puncte)**, având în vedere că nu are calitatea de parte **(0,1 puncte)**.

Dispoziția instanței de audiere a martorului L. în prezența martorului M nu este legală **(0,2 puncte)**.

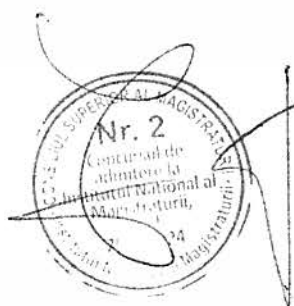
[art. 44 alin. (1), art. 315 alin. (1) pct. 2 și alin. (2), art. 321 alin. (1) C. proc. civ.]

Notă:

Punctajul total este de **10 puncte**, dintre care **0,5 puncte (0,25 puncte)** pentru fiecare disciplină în parte) se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Textele legale incidente nu sunt punctate în barem.

Orice formulare care exprimă aceeași idee cu cea inserată în barem se ia în considerare și se punctează potrivit acestuia.



3



Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2023-2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice
8 octombrie 2023

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
SUBIECTE

VARIANTA NR. 1

I. DREPT PENAL

Subiectul 1

Explicați deosebirile existente între legitima apărare și excesul neimputabil de legitimă apărare.

Punctaj: 1 punct

Timp recomandat: 30 minute

Subiectul 2

În cursul lunii septembrie 2022, persoana vătămată PV, om de afaceri, a achiziționat un autoturism marca X de la reprezentanța auto a producătorului respectiv din municipiul B. Ulterior, la data de 15 octombrie, PV a fost sunat de inculpatul AI, major, care s-a prezentat ca fiind inginer în cadrul reprezentanței X și i-a spus că toate autoturismele din lotul respectiv sunt chemate în service pentru remedierea unei defecțiuni identificate de producător, iar în cazul autoturismului achiziționat de PV programarea este peste 3 zile. PV i-a spus inculpatului că nu se va putea prezenta, întrucât în urmă cu o săptămână a suferit o fractură la gamba dreaptă și nu poate conduce, solicitând o programare ulterioară. AI i-a spus că programările nu pot fi modificate, dar că, la nevoie, poate veni el să ia mașina, să o ducă la service și să o aducă înapoi după remedierea defecțiunii. PV a fost de acord, solicitând însă o dovadă că inculpatul lucrează la reprezentanța X.

În data de 18 octombrie, conform celor convenite, AI s-a prezentat la locuința lui PV pentru a prelua autoturismul. Cu această ocazie i-a prezentat lui PV o legitimație de serviciu, din care rezulta că este angajat ca inginer în cadrul reprezentanței X. În realitate, respectiva legitimație fusese găsită întâmplător pe stradă de AI cu două săptămâni în urmă, iar angajatul căruia îi aparținea prezenta o fizionomie asemănătoare cu cea a inculpatului. În aceste condiții, PV i-a remis cheile și actele mașinii, urmând ca AI să îi aducă mașina după două zile. A doua zi AI l-a sunat pe PV și i-a spus că reparația mai durează 3-4 zile, după care a întrerupt comunicarea cu acesta din urmă, nemaiputând fi contactat.

În data de 21 octombrie, AI l-a contactat pe minorul MI, vărul său în vârstă de 17 ani și 11 luni, care locuia singur într-un sat de lângă municipiul B, părinții săi fiind plecați la muncă în străinătate. După ce i-a povestit cele întâmplate, AI i-a cerut să ascundă autoturismul în șura din gospodărie, minorul acceptând propunerea în schimbul sumei de 1000 lei. Ulterior, la cererea lui AI, minorul a întrebat mai mulți cunoscuți dacă nu ar fi interesați de cumpărarea autoturismului, în cele din urmă

1



primind un răspuns afirmativ din partea lui TA, care nu a mai fost însă contactat de AI, deși minorul îi dăduse numărul său de telefon.

În seara zilei de 30 octombrie 2022, PV și AI s-au întâlnit întâmplător pe stradă, ocazie cu care PV i-a reproșat lui AI lipsa de comunicare și i-a cerut restituirea imediată a autoturismului, spunându-i că în caz contrar va depune o plângere la poliție. AI a susținut inițial că nu știe despre ce este vorba și că probabil îl confundă cu o altă persoană, dar la insistențele lui PV l-a amenințat că dacă va depune vreo plângere împotriva sa, îi va răpi copilul.

A doua zi PV s-a deplasat la reprezentanța X, unde a constatat că nimic din cele prezentate de AI nu este real, iar angajatul a cărui legitimație fusese folosită nu avea nicio implicare în faptele comise, motiv pentru care s-a adresat organelor de poliție. După câteva zile, AI a fost identificat.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria B inculpații AI și MI au fost trimiși în judecată la data de 25 martie 2023.

În fața instanței, persoana vătămată formulează o cerere de schimbare a încadrării juridice solicitând reținerea în sarcina inculpatului AI, între altele, a infracțiunii de abuz de încredere, a infracțiunii de fals privind identitatea și a instigării la infracțiunea de tănuire.

1. Arătați motivat dacă poate fi reținută, între altele, încadrarea juridică solicitată de persoana vătămată.
2. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AI începând cu data de 15 octombrie 2022.

Notă: în cazul încadrărilor juridice cu privire la care ați motivat la pct.1 că trebuie reținute, nu este necesară reluarea motivării, fiind suficientă menționarea lor.

3. Suplimentar față de cele de mai sus, s-a reținut că, la data de 3 decembrie 2022, MI, devenit între timp major, a comis o infracțiune de amenințare, pentru care s-a stabilit, prin hotărâre rămasă definitivă la data de 15 iunie 2023, pedeapsa amenzii cu amânarea aplicării pedepsei, instanța neavând cunoștință de fapta comisă în octombrie 2022. Presupunând că la data de 6 octombrie 2023, instanța stabilește pentru MI măsura educativă a supravegherii pe o durată de 3 luni pentru fapta din speță, arătați motivat cum se va soluționa, prin aceeași hotărâre:

- a) Cererea procurorului de a se dispune revocarea amânării aplicării pedepsei;
- b) Cererea inculpatului, formulată prin apărător, de a se dispune anularea amânării aplicării pedepsei.

4. Știind că din fișa de cazier judiciar a inculpatului AI rezultă că acesta a fost anterior condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pedeapsă care a fost integral executată la data de 15 septembrie 2019, arătați motivat dacă ar fi legală suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunile judecate în prezenta cauză.

Punctaj: 3,75 puncte

Timp recomandat 1 oră și 30 minute

II. DREPT PROCESUAL PENAL

Subiectul 1

Prezentați motivat care sunt soluțiile posibile cu privire la măsura arestării preventive, din hotărârea primei instanțe, prin care inculpatul este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea cu executare în regim de detenție.

Notă: Presupuneți că măsura arestării preventive a fost luată și prelungită în cursul urmăririi penale, menținută în procedura de cameră preliminară și menținută în cursul judecății cu respectarea dispozițiilor legale.

Punctaj: 0,75 puncte

Timp recomandat: 30 minute

Subiectul 2

În data de 3 ianuarie 2023, persoana vătămată X a formulat plângere la Poliția municipiului A, prin care a arătat că, în urmă cu două zile, numitul Y, care îi este văr primar și care venise în vizită la bunicul celor doi, împreună cu care X locuia, i-a sustras suma de 35.000 lei din geanta pe care o lăsase pentru câteva minute pe o canapea, în curte. A mai arătat că, în momentul în care l-a surprins, i-a cerut insistent să-i restituie suma de bani, însă Y a împins-o și a fugit, persoana vătămată X fiind trântită la pământ, în urma căzăturii suferind leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Organul de cercetare penală a procedat, după înregistrarea plângerii, în aceeași zi, la audierea persoanei vătămate, care a relatat în detaliu cu privire la fapta lui Y.

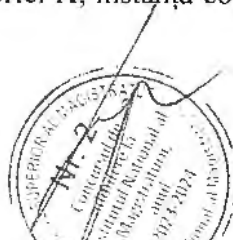
Constatând că plângerea depusă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de cercetare penală a dispus a doua zi, 4 ianuarie 2023, prin ordonanță, începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 233 alin. (1) C.pen.

După ridicarea și vizionarea imaginilor surprinse de camerele de luat vederi amplasate în exteriorul locuinței, organul de cercetare penală a constatat că există bănuiala rezonabilă că Y a săvârșit infracțiunea de tâlhărie și că nu există niciunul din cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C.pr.pen., care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale. Prin urmare, prin ordonanța din data de 10 ianuarie 2023, a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Y, măsură supusă confirmării procurorului în data de 13 ianuarie 2023. Y a fost citat și i-au fost aduse de îndată la cunoștință, înainte de a fi audiat, cu respectarea dispozițiilor legale, calitatea de suspect, fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile și obligațiile pe care le are în această calitate, fiind încheiat un proces-verbal. Audierea lui Y s-a făcut în prezența avocatului său ales.

La solicitarea lui Y., după încuviințarea cererii de probatorii formulate, organul de cercetare penală a procedat la audierea martorului ocular M, vecinul bunicului și al persoanei vătămate X. La audiere, a asistat avocatul ales al suspectului la acea vreme, care nu a dorit să adreseze întrebări martorului.

La o dată ulterioară, 16 ianuarie 2023, împotriva lui Y a fost pusă în mișcare acțiunea penală, prin ordonanță, de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria A, fiind respectate și de această dată dispozițiile legale, cu referire la comunicarea, înainte de audierea lui Y, a calității de inculpat, a infracțiunii pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, a încadrării juridice, a drepturilor și obligațiilor, fiind încheiat un proces-verbal, iar inculpatului, asistat de avocat ales, fiindu-i comunicată copia ordonanței.

În data de 17 ianuarie 2023, ora 10:00, procurorul a formulat propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului, pe care a înaintat-o, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei A, instanță competentă să soluționeze cauza



în fond. Judecătorul de drepturi și libertăți a fixat termen pentru soluționarea propunerii în aceeași zi, ora 16:00, în camera de consiliu, comunicând ziua și ora procurorului și dispunând ca acesta să asigure prezența inculpatului în fața judecătorului, dispoziție careia procurorul i-a dat curs. În același timp, ziua și ora stabilite pentru soluționarea propunerii au fost aduse la cunoștința avocatului ales al inculpatului, căruia, la cerere, i s-a pus la dispoziție dosarul cauzei pentru studiu.

După parcurgerea, conform dispozițiilor legale, a procedurii de soluționare a propunerii, judecătorul de drepturi și libertăți, prin încheiere pronunțată în aceeași zi în camera de consiliu, a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului Y pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânării definitive a încheierii, precum și emiterea mandatului de arestare preventivă la aceeași dată. Pentru aceasta, a reținut, în esență, că există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că Y a săvârșit infracțiunea de tâlhărie, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani și că, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere, a anturajului și a antecedentelor sale penale (condamnat în trecut pentru infracțiuni contra patrimoniului, dar și pentru infracțiunea de evadare, pentru care nu a fost reabilitat), rezultă că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. În continuare, au fost respectate dispozițiile legale privind încunoștințarea inculpatului asupra motivelor arestării sale și asupra drepturilor pe care le are, fiind deopotrivă încunoștințat despre arestare și tatăl inculpatului, indicat de acesta.

Cu respectarea termenului legal, inculpatul Y a depus contestație împotriva încheierii la Judecătoria A, contestație înaintată în termen legal la Tribunalul A, în a cărei circumscripție se află Judecătoria A, unde a fost repartizată unui complet constituit din doi judecători de drepturi și libertăți. A fost fixat termen de soluționare la 23 ianuarie 2023 în camera de consiliu, fiind respectate dispozițiile legale referitoare la citarea și prezența inculpatului, la asistarea de către avocat a acestuia și la participarea procurorului. Completul de judecători de drepturi și libertăți a admis contestația, a desființat încheierea contestată și, rejudecând, a respins propunerea de arestare preventivă. Prin aceeași încheiere, a dispus aplicarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 23 ianuarie 2023, la data de 21 februarie 2023, inclusiv.

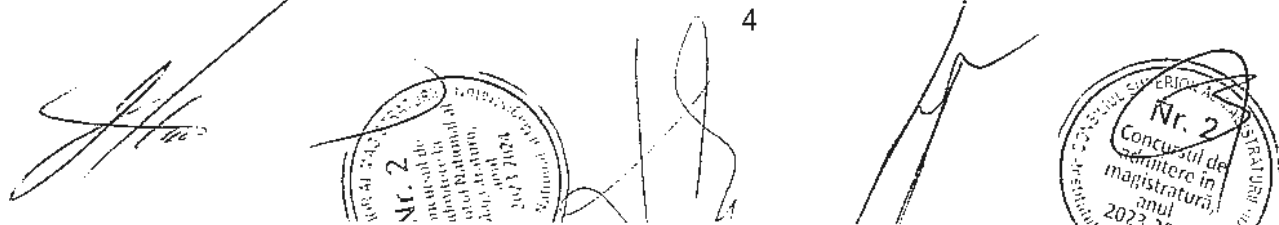
Prin ordonanța din 24 ianuarie 2023, la cererea persoanei vătămate X, constituită parte civilă, procurorul a luat măsura sechestrului asigurător asupra autoturismului inculpatului, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei de 35.000 lei cu care persoana vătămată s-a constituit parte civilă, măsură care a fost adusă la îndeplinire și nu a fost contestată, deși comunicată.

În data de 30 ianuarie 2023, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Y pentru infracțiunea de tâlhărie prevăzută de art. 233 alin. (1) C.pen. Prin rechizitoriu, care conținea toate mențiunile obligatorii prevăzute de lege, verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria A, procurorul a propus menținerea măsurii preventive a arestului la domiciliu față de inculpat și a dispus menținerea măsurii asigurătorii susmenționate.

După repartizarea aleatorie a cauzei, judecătorul de cameră preliminară a luat toate măsurile premergătoare specifice procedurii în camera preliminară.

În cauză au fost formulate cereri și excepții, în scris, de către inculpat, cu respectarea termenului stabilit, prin intermediul cărora a invocat exclusiv nelegalitatea audierii persoanei vătămate X, înainte de începerea urmăririi penale în cauză, așadar, în afara procesului penal și fără ca avocatul său să fie prezent, fiindu-i astfel încălcat dreptul la apărare. Judecătorul de cameră preliminară a stabilit termen pentru soluționarea acestora în camera de consiliu, la data de 10 martie 2023, termen la care părțile legal citate au fost prezente, inculpatul fiind asistat de avocat ales și, de asemenea, a participat procurorul.

La acest termen nu au fost formulate alte cereri și excepții referitoare la obiectul procedurii în camera preliminară, după cum nici judecătorul de cameră preliminară nu a ridicat excepții din oficiu. După luarea concluziilor celor prezenți și acordarea ultimului cuvânt inculpatului, verificând obiectul procedurii în camera preliminară în ansamblul său, prin încheierea pronunțată în camera de consiliu în data de 10 martie 2023, judecătorul de cameră preliminară a admis cererile și excepțiile formulate în scris de inculpat, a constatat nelegalitatea administrării probei cu audierea persoanei vătămate, a cărei declarație dată în data de 3 ianuarie 2023 a exclus-o din materialul probator administrat în cauză,



constatând că, într-adevăr, audierea persoanei vătămate a avut loc înainte de începerea urmăririi penale. Prin aceeași încheiere, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății în cauză, stabilind primul termen de judecată la data de 10 aprilie 2023.

Împotriva încheierii ce le-a fost comunicată, procurorul, inculpatul și partea civilă nu au formulat contestație.

Pentru termenul de judecată din data de 10 aprilie 2023, părțile au fost legal citate, dovezile de primire a citațiilor purtând data de 20 martie 2023, fiind semnate de inculpat și, respectiv, de bunicul părții civile pentru aceasta din urmă. Ulterior, la data de 23 martie 2023 completul de judecată, din oficiu, a preschimbato primul termen de judecată, prin rezoluție, în camera de consiliu, fără citarea părților, în vederea soluționării cauzei cu celeritate, stabilind ca primul termen de judecată să fie la data de 31 martie 2023. Pentru acest termen a fost citat numai inculpatul Y, aflat în stare de arest la domiciliu.

La termenul fixat, 31 martie 2023, în ședință publică, a participat procurorul și s-a prezentat inculpatul asistat de avocatul desemnat din oficiu. Inculpatul, după identificarea de către instanță, a solicitat amânarea cauzei în vederea angajării unui avocat (împunernicirea avocatului de la dosar fiind doar pentru etapa urmăririi penale și faza camerei preliminare). După punerea în discuție a cererii de amânare, instanța a încuviințat solicitarea formulată și a amânat cauza pentru data de 10 aprilie 2023, pentru când a dispus citarea părții civile. Totodată, apreciind că partea civilă legal citată nu s-a prezentat în mod nejustificat și că prezența ei este necesară, a dispus emiterea unui mandat de aducere pe numele acesteia.

La termenul din data de 10 aprilie 2023, în ședință publică, a participat procurorul și s-au prezentat ambele părți, inculpatul fiind asistat de avocat ales, motiv pentru care instanța a constatat încetată delegația avocatului din oficiu. Nefiind formulate cereri prealabile, președintele a dispus ca grefierul să dea citire rechizitoriului, după care a explicat inculpatului în ce constă învinuirea care i se aduce și l-a încunștințat cu privire la toate drepturile pe care le are, cu respectarea dispozițiilor legale.

La interpellare, partea civilă a arătat că are cunoștință de împrejurarea că declarația sa, dată în cursul urmăririi penale în data de 3 ianuarie 2023 a fost exclusă, dar și că își menține constituirea de parte civilă făcută în cursul urmăririi penale.

După ce i s-au adus la cunoștință dispozițiile referitoare la procedura recunoașterii învinuirii, și de această dată cu deplina respectare a dispozițiilor legale, inculpatul, personal, a arătat că nu dorește urmarea procedurii simplificate, întrucât nu recunoaște fapta pentru care a fost trimis în judecată. În aceste condiții, președintele a întrebat procurorul și părțile dacă propun administrarea de probe.

Procurorul a arătat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt la dosar, solicitând să fie vizionate. În plus, procurorul a solicitat ca instanța să dea citire depoziției martorului ocular M, audiat în cursul urmăririi penale, care a decedat între timp.

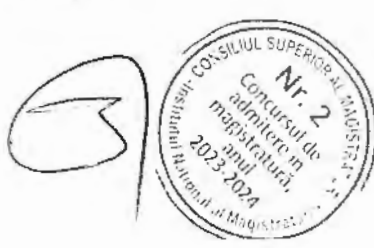
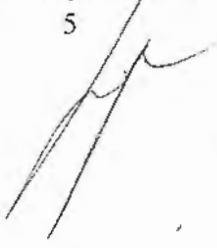
Partea civilă a solicitat să fie audiată și nu a propus administrarea altor probe.

Inculpatul, prin avocat, a solicitat să fie audiat și a arătat că înțelege să propună audierea bunicului părților, de față și el la cele întâmplate și care nu a fost audiat de organele de urmărire penală, comunicând numele și adresa de domiciliu ale martorului.

După punerea în discuție a cererilor de probe formulate, instanța a respins solicitarea procurorului de citire a depoziției martorului M, deoarece va ține cont de declarația dată la judecarea cauzei, precum și solicitarea inculpatului de audiere a bunicului, având în vedere că este ascendent în linie directă și nu poate fi audiat ca martor.

În continuare, a procedat la audierea inculpatului și a părții civile, cu respectarea dispozițiilor legale, precum și la vizionarea înregistrărilor. Cu ocazia audierii, inculpatul a negat săvârșirea faptei.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau alte explicații de dat, președintele a declarat terminată cercetarea judecătorească. În continuare, a acordat cuvântul în dezbateri procurorului, părții civile și inculpatului, prin avocat. În ultimul cuvânt ce i s-a acordat personal, inculpatul și-a susținut în continuare nevinovăția, arătând că nu este decât o înșcenare a parchetului. Președintele, la solicitarea procurorului, i-a încuviințat acestuia să-l întrebe pe inculpat ce explicație are pentru cele surprinse de camerele de supraveghere, fără ca inculpatul să ofere un răspuns.



Instanța a informat părțile asupra datei și a modalității de pronunțare a hotărârii, respectiv, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, la data de 24 aprilie 2023.

Notă: În procedura de cameră preliminară și în cursul judecății, măsura preventivă a arestului la domiciliu a fost verificată și menținută cu respectarea dispozițiilor legale.

Pornind de la datele prezentate mai sus, identificați motivat încălcările dispozițiilor Codului de procedură penală de către organele judiciare în toate fazele procesuale.

Notă: dacă o încălcare este identificată în sarcina mai multor organe judiciare, va fi menționată/punctată o singură dată.

Punctaj: **4 puncte**

Timp recomandat 1 oră și 30 minute

Notă:

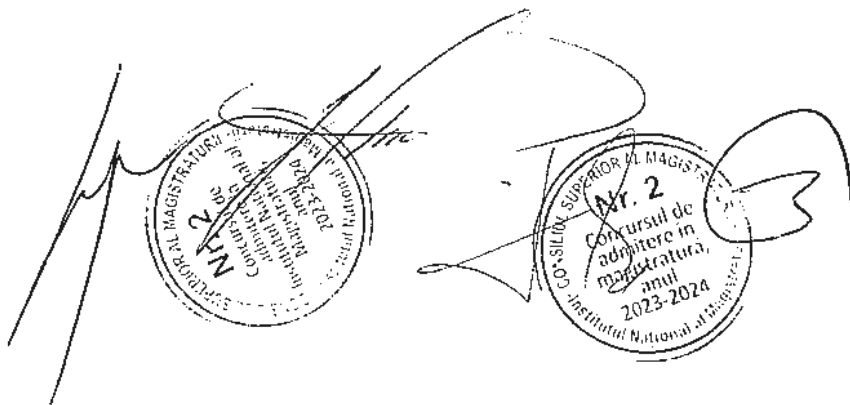
Punctajul total este de **10 puncte**, dintre care **0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte)** se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

Timpul total pentru rezolvarea subiectelor este de **4 ore**.

La rezolvarea subiectelor, nu este obligatorie indicarea textelor legale incidente, acestea nefiind punctate distinct în barem.

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor



Concurs de admitere la Institutul Național al Magistraturii
Concurs de admitere în magistratură
2023-2024

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice

DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL
8 octombrie 2023

BAREM

VARIANTA NR. 1

I. DREPT PENAL



Subiectul 1

Explicați deosebirile existente între legitima apărare și excesul neimputabil de legitimă apărare.

Se va acorda punctaj integral (5 x 0.2 p= 1 punct) pentru identificarea oricăror cinci dintre următoarele deosebiri:

- legitima apărare este o cauză justificativă care înlătură caracterul nejustificat al faptei, spre deosebire de excesul neimputabil care este o cauză de neimputabilitate 0.2 p
- în ceea ce privește legitima apărare, apărarea trebuie să respecte cerința proporționalității cu atacul, în timp ce în cazul excesului neimputabil există o disproporție 0.2 p
- în cazul legitimei apărări nu interesează starea psihică a autorului, în timp ce la excesul neimputabil acesta acționează sub imperiul tulburării sau temerii pricinuite de atac. 0.2 p
- în cazul legitimei apărări nu îi pot fi aplicate făptuitorului măsuri de siguranță, în timp ce în cazul excesului neimputabil e posibilă dispunerea de măsuri de siguranță 0.2 p
- legitima apărare produce efecte cu privire la faptă (*in rem*), răsfrângându-se asupra participanților, în vreme ce excesul neimputabil produce efecte doar *in personam* și nu se răsfrânge asupra participanților 0,2 p
- reținerea legitimei apărări înlătură răspunderea civilă, în vreme ce în cazul excesului neimputabil răspunderea civilă nu este înlăturată 0,2 p
- legitima apărare poate fi reținută și în cazul persoanelor juridice, în timp ce excesul neimputabil poate fi reținut doar cu privire la o persoană fizică 0,2 p

Punctaj: 1 punct

Subiectul 2

1. Arătați motivat dacă poate fi reținută, între altele, încadrarea juridică solicitată de persoana vătămată.

- nu se poate reține infracțiunea de abuz de încredere întrucât bunul a ajuns în stăpânirea lui AI ca efect al unor manopere frauduloase comise de el, nu în baza unui titlu valabil **0,25p**
- nu se poate reține infracțiunea de fals privind identitatea, având în vedere că prezentarea sub o identitate falsă nu s-a făcut în fața unei persoane prevăzute la art.175 C.pen. **0,25p**
- nu se poate reține instigare la infracțiunea de tăinuire, întrucât AI este autorul faptei din care provine bunul **0,50p**

2. Arătați motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AI începând cu data de 15 octombrie 2022.

- AI va răspunde pentru o infracțiune de înșelăciune (art.244 C.pen.), întrucât a indus în eroare persoana vătămată prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase în scopul obținerii pentru sine a unui folos patrimonial injust, pricinuind o pagubă **0,5p**
- se va reține înșelăciunea în variantă agravată (art. 244 alin. (2) C.pen.), comisă prin folosirea de nume și calități mincinoase precum și prin utilizarea unui mijloc fraudulos **0,25p**
- AI va răspunde pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor (art.272 C.pen.) întrucât prin constrângere (amenințare) a încercat să determine persoana vătămată PV să nu sesizeze organele de urmărire penală **0,5p**
- infracțiunile se rețin în concurs real cu conexitate consecvențională (art.38 alin.(1) C.pen.) întrucât infracțiunea de influențare a declarațiilor a fost comisă pentru a ascunde înșelăciunea săvârșită anterior **0,25p**

Notă: nu atrage punctare sau depunctare reținerea distinctă a infracțiunii de amenințare, având în vedere existența unor opinii izolate în doctrina mai veche în sensul că nu ar fi absorbită în infracțiunea de influențarea declarațiilor.

3. Suplimentar față de cele de mai sus, s-a reținut că, la data de 3 decembrie 2022, MI, devenit între timp major, a comis o infracțiune de amenințare, pentru care s-a stabilit, prin hotărâre rămasă definitivă la data de 15 iunie 2023, pedeapsa amenzii cu amânarea aplicării pedepsei, instanța neavând cunoștință de fapta comisă în octombrie 2022. Presupunând că la data de 6 octombrie 2023, instanța stabilește pentru MI măsura educativă a supravegherii pe o durată de 3 luni pentru fapta din speță, arătați motivat cum se va soluționa, prin aceeași hotărâre:

a) Cererea procurorului de a se dispune revocarea amânării aplicării pedepsei;

b) Cererea inculpatului, formulată prin apărător, de a se dispune anularea amânării aplicării pedepsei.



- cererea procurorului urmează a fi respinsă, întrucât infracțiunea comisă în octombrie 2022 a fost săvârșită înainte de rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei **0.25p**
- cererea inculpatului de anulare a amânării aplicării pedepsei va fi respinsă întrucât pentru infracțiunea nou descoperită s-a luat o măsură educativă neprivativă de libertate, nefiind îndeplinită condiția prevăzută de art.130 C.pen. **0.5p**

4. Știind că din fișa de cazier judiciar a inculpatului AI rezultă că acesta a fost anterior condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pedeapsă care a fost integral executată la data de 15 septembrie 2019, arătați motivat dacă ar fi legală suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunile judecate în prezenta cauză.

- instanța nu poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, întrucât AI a încercat zădărnicierea identificării/tragerii la răspundere penală în cazul infracțiunii de înșelăciune – art.91 alin.3 lit.c) C.pen. **0.50p**

Punctaj: 3,75 puncte

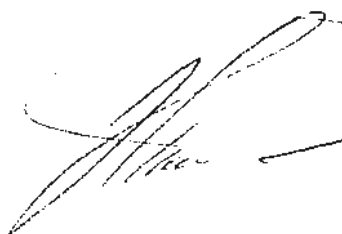
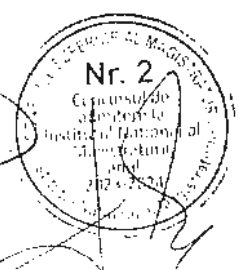
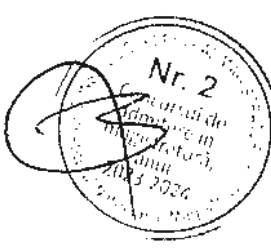
II. DREPT PROCESUAL PENAL

Subiectul 1

Prezentați motivat care sunt soluțiile posibile cu privire la măsura arestării preventive, din hotărârea primei instanțe, prin care inculpatul este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea cu executare în regim de detenție.

- menține măsura când subzistă temeiurile care au determinat-o sau dacă au apărut temeiuri noi care justifică menținerea măsurii (art. 399 alin. (1), art. 208 alin. (4), art. 207 alin. (4) C.pr.pen.) **0,15p**
- revocă măsura când încetează temeiurile care au determinat-o sau dacă au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunând punerea în libertate, dacă nu e arestat în altă cauză (art. 399 alin. (1), art. 208 alin. (4), art. 207 alin. (5), art. 242 alin. (1) C.pr.pen.) **0,2p**
- înlocuiește măsura cu o măsură preventivă mai ușoară, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia și, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpatului, apreciază că măsura preventivă mai ușoară este suficientă pentru realizarea scopului măsurilor preventive (art. 399 alin. (1), art. 242 alin. (2) C.pr.pen.) **0,2p**
- constată încetată de drept măsura la expirarea termenului prevăzut de lege ori la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege sau la pronunțarea unei pedepse cu închisoarea cel mult egală cu durata arestării preventive, dispunând punerea de îndată în libertate, dacă nu e reținut ori arestat în altă cauză (art. 399 alin. (1) și (3) lit. a), art. 241 alin. (1) lit. a), alin. (1 ind. 1) lit. a), alin. (2) C.pr.pen.) **0,2p**

Punctaj: 0,75 puncte

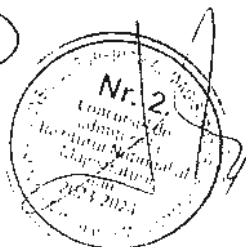


3


Subiectul 2

Pornind de la datele prezentate mai sus, identificați motivat încălcările dispozițiilor Codului de procedură penală de către organele judiciare în toate fazele procesuale.

Se va acorda punctajul integral (4 puncte, 8×0,5 p) în cazul identificării a oricare 8 din următoarele încălcări:

- în mod greșit, cu ocazia soluționării propunerii de arestare preventivă, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus ca procurorul să asigure prezența inculpatului în fața acestuia, dispoziție căreia procurorul i-a dat curs, nefiind vorba despre un inculpat aflat în stare de reținere (art. 225 alin. (2) C.pr.pen.). În speță, inculpatul se afla în stare de libertate și trebuia citat pentru termenul fixat (art. 225 alin. (3) C.pr.pen.). 0,5 p
- în mod greșit judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a încheierii, precum și emiterea mandatului de arestare preventivă la aceeași dată. Dispoziția de arestare preventivă este executorie/contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii preventive nu este suspensivă de executare (art. 204 alin. (3) C.pr.pen.). Totodată, în baza încheierii, judecătorul de drepturi și libertăți emite de îndată mandatul de arestare preventivă (art. 230 alin. (1) C.pr.pen.). 0,5 p
- în mod greșit completul de judecători de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului A a dispus aplicarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul Y condamnat pentru infracțiunea de evadare (art. 218 alin. (3) C.pr.pen.). 0,5 p
- în mod greșit procurorul a dispus, prin rechizitoriu, menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra autoturismului inculpatului, întrucât rechizitoriul poate cuprinde numai propuneri privitoare la măsurile asigurătorii (art. 330 C.pr.pen.).
Notă: se punctează alternativ indicarea ca greșeală faptul că prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria A nu a sesizat acest aspect în procedura verificării rechizitoriului (art.328 alin.(1) C.pr.pen.). 0,5 p
- în mod greșit judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei A a admis cererile și excepțiile formulate în cauză de inculpat și a constatat nelegalitatea administrării probei cu audierea persoanei vătămate, a cărei declarație dată în data de 3 ianuarie 2023 a exclus-o. În speță, audierea persoanei vătămate de către organul de cercetare penală care a înregistrat plângerea s-a desfășurat după depunerea acesteia de îndată/fără întârzieri nejustificate (art. 111 alin. (9) C.pr.pen.), iar declarația dată în aceste condiții constituie mijloc de probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale (art. 111 alin. (10) C.pr.pen.).
Notă: se punctează alternativ indicarea ca greșeală faptul că procurorul nu a exercitat calea de atac pe acest motiv împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară. 0,5 p
- în mod greșit judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei A, prin încheierea pronunțată în data de 10 martie 2023, a dispus începerea judecății, stabilind un prim termen de judecată în cauză. În cazul în care judecătorul de cameră preliminară exclude o probă administrată în cursul urmăririi penale, comunică încheierea procurorului care, în termen de 5 zile de la comunicare, 0,5 p



comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei (art. 345 alin. (3) C.pr.pen.).

Notă: se punctează alternativ indicarea ca greșeală faptul că procurorul nu a exercitat calea de atac pe acest motiv împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară.

- în mod greșit completul de judecată, după ce a preschimbat primul termen de judecată, nu a dispus citarea părții civile de îndată pentru noul termen de judecată fixat la data de 31 martie 2023 (art. 353 alin. (10) C.pr.pen.). **0,5 p**
- în mod greșit instanța a dispus emiterea unui mandat de aducere pe numele părții civile pentru termenul de judecată din data de 10 aprilie 2023, întrucât partea civilă nu a lipsit nejustificat (art. 265 alin. (1) C.pr.pen.). **0,5 p**
- în mod greșit instanța, pronunțându-se asupra probelor, a respins cererea procurorului de citire a depoziției date de martorul M în cursul urmăririi penale, martor a cărui audiere nu a mai fost posibilă în timpul cercetării judecătorești pentru că a decedat (art. 381 alin. (7) C.pr.pen.). **0,5 p**
- în mod greșit instanța, pronunțându-se asupra probelor, a respins cererea inculpatului de audiere a bunicului părților ca martor. În calitate de ascendent în linie directă al inculpatului, acesta avea dreptul de a refuza să dea declarație în calitate de martor, neexistând însă o interdicție legală de audiere (art. 117 alin. (1) lit. a) C.pr.pen.). **0,5 p**
- în mod greșit președintele a încuviințat procurorului să adreseze întrebări inculpatului cu ocazia ultimului cuvânt (art. 389 alin. (2) C.pr.pen.). **0,5 p**

Punctaj: **4 puncte**

Notă:

Punctajul total este de **10 puncte**, dintre care **0,5 puncte (0,25 puncte pentru fiecare disciplină în parte)** se acordă pentru logica și corectitudinea exprimării gramaticale și juridice.

La rezolvarea subiectelor, nu este obligatorie indicarea textelor legale incidente, acestea nefiind punctate distinct în barem.

Total: 10 puncte

Semnătura membrilor

Comisiei de elaborare a Subiectelor

